CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2025

ACTIVITY REPORT FOR THE YEAR 2025

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2025

CUPRINS

PREZENTARE GENERALĂ 4

CAPITOLUL I — EXAMINAREA PLÂNGERILOR ȘI ALTOR ADRESĂRI 5

CAPITOLUL II — ACTIVITATEA DE CONTROL 9

CAPITOLUL III — ACTIVITATEA DE REPREZENTARE ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ 12

CAPITOLUL IV — EXEMPLE DE SPEȚE EXAMINATE ÎN ANUL 2025 17

CAPITOLUL V RECOMANDĂRI ȘI OPINII ALE CNPDCP 25

CAPITOLUL VI ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 32

CAPITOLUL VII AVIZAREA ȘI ELABORAREA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE 38

CAPITOLUL VIII COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ 48

CAPITOLUL IX ACTIVITĂȚI DE SENSIBILIZARE ȘI INSTRUIRE.... 55

CAPITOLUL X ACTIVITATEA MANAGERIALĂ A CNPDCP 66

PROBLEME ȘI OBIECTIVE ÎN ACTIVITATEA CNPDCP 70

„Doamnelor și Domnilor,
Stimați colegi și distinși invitați

„Marcarea Zilei Europene a Protecției Datelor, prin organizarea Conferinței naționale dedicate noilor prevederi legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal, reprezintă un moment de reflecție asupra progreselor realizate și a provocărilor actuale în asigurarea dreptului la viață privată. Această zi ne oferă oportunitatea de a evalua parcursul Republicii Moldova în domeniul protecției datelor și de a reafirma angajamentul nostru pentru un cadru legislativ modern, transparent și eficient.

Adoptarea Convenției nr. 108 a Consiliului Europei a constituit piatra de temelie a unui cadru juridic internațional menit să garanteze protecția persoanelor în contextul prelucrării datelor cu caracter personal. Ulterior, decizia Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei de a institui Ziua Europeană a Protecției Datelor, sărbătorită anual pe 28 ianuarie, a întărit importanța acestui domeniu la nivel european.

Pentru Republica Moldova, domeniul protecției datelor capătă o importanță strategică tot mai mare. Adoptarea noii Legi nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în august 2024, marchează un pas major în alinierea cadrului normativ național la standardele Uniunii Europene și la bunele practici internaționale. Noua legislație transpune în mod fidel prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), asigurând un nivel adecvat de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate și consolidând mecanismele de control și responsabilitate în procesul de prelucrare a datelor.

Conferința națională reprezintă o platformă de dialog esențială între autoritățile publice, mediul privat și experții naționali și internaționali din domeniu. Schimbul de bune practici, analiza impactului noilor reglementări și identificarea soluțiilor pragmatice pentru implementarea acestora sunt obiective cheie ale acestui eveniment.

În contextul actual, provocările pentru domeniul protecției datelor devin tot mai complexe. Implementarea noilor prevederi legale reflectă angajamentul Republicii Moldova de a armoniza cadrul legislativ național cu standardele internaționale și de a răspunde particularităților și necesităților actuale ale societății.

De asemenea, succesul în aplicarea noilor reglementări depinde esențial de colaborarea dintre autoritățile publice, sectorul privat și experții internaționali. Participarea activă și implicarea fiecărui actor relevant în schimbul de bune practici, în identificarea soluțiilor pragmatice și în evaluarea impactului noilor norme vor contribui la consolidarea unui cadru de protecție a datelor robust, care să garanteze atât respectarea drepturilor cetățenilor, cât și dezvoltarea economică și socială sustenabilă a Republicii Moldova.

Doar prin cooperare, implicare activă și dialog constant între toți actorii relevanți putem contribui la edificarea unui cadru juridic solid, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare și să asigure o navigare sigură într-o lume digitală în continuă evoluție."

Extras din discursul doamnei Victoria MUNTEAN, Directoare a CNPDCP, în contextul deschiderii Conferinței naționale cu tematica „*Noile prevederi legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal în Republica Moldova*", eveniment organizat la 28 ianuarie 2025 cu prilejul celebrării Zilei europene a protecție datelor.

PREZENTARE GENERALĂ

Anul 2025 în cifre

ADRESĂRI/PLÂNGERI

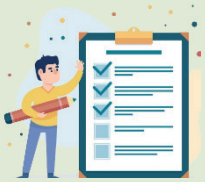
14679 documente de corespondență:



6330 intrate, din care 1462 petiții
6294 ieșite
2055 interne

ACTIVITATEA DE CONTROL

372 controale inițiate
347 decizii emise
266 cazuri de constatare a lipsei încălcării
173 cazuri de constatare a încălcării
144 procese-verbale întocmite
157 fapte contravenționale constatate



ACTIVITATEA DE AVIZARE A PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE

208 proiecte avizate



39 proiecte de acorduri/tratate internaționale
40 proiecte de modificare a legilor, codurilor
129 proiecte de acte normative ale Guvernului și altor autorități

ACTIVITATEA DE REPREZENTARE ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ

230 cauze în examinare în ordinea contenciosului administrativ:
335 ședințe de judecată

273 cauze în examinare în ordinea contravențională:
566 ședințe de judecată



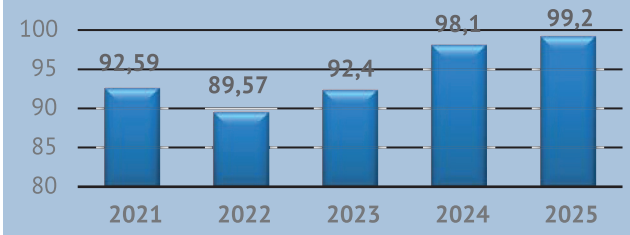
ACTIVITATEA DE PREVENIRE

2567 consultații oferite



160 entități ce au desemnat persoane responsabile cu protecția datelor

NIVELUL DE EXECUTARE A BUGETULUI CNPDCP, %



RESURSE UMANE

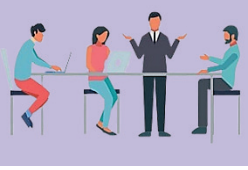
36 angajați, din efectivul de 45
4 concursuri de angajare desfășurate



7 persoane angajate/5 debutanți
6 persoane au încetat raporturile de serviciu/muncă
18 cursuri de instruire pentru angajați

ACTIVITATEA DE INSTRUIRE ȘI INFORMARE

3600 persoane instruite
84 activități de instruire
6 activități de informare și sensibilizare
137 comunicate elaborate și publicate



CAPITOLUL I

EXAMINAREA PLÂNGERILOR ȘI ALTOR ADRESĂRI

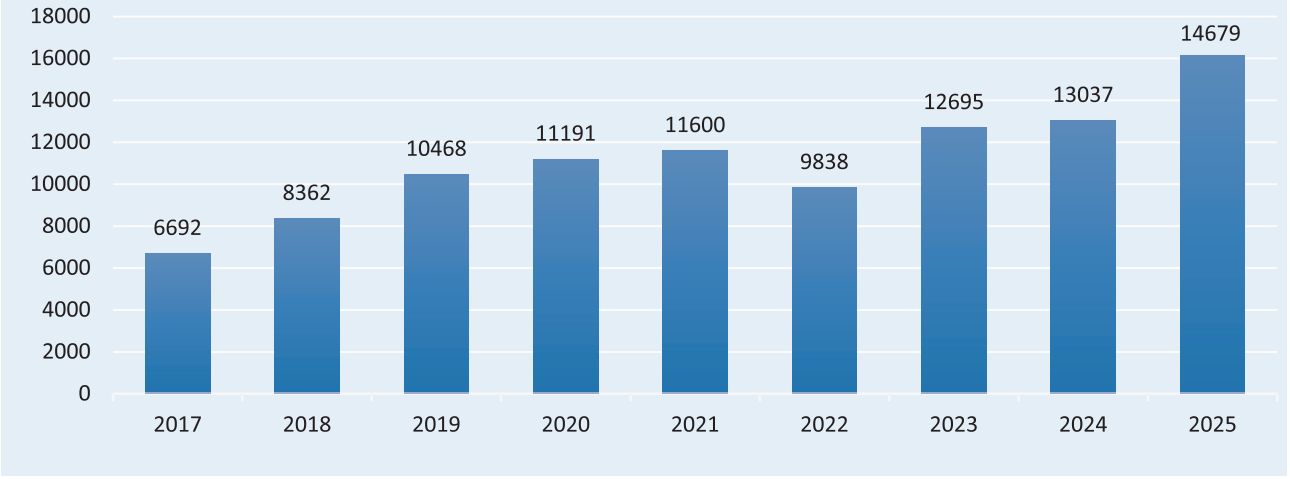
În anul 2025, activitatea de examinare a plângerilor și a altor adresări parvenite către CNPDCP a continuat să reprezinte una dintre direcțiile centrale ale atribuțiilor instituției, confirmând rolul său de garant al respectării drepturilor persoanelor fizice în materia protecției datelor cu caracter personal. Volumul, diversitatea și complexitatea solicitărilor primite au reflectat atât dinamica accelerată a mediului tehnologic, cât și creșterea gradului de conștientizare a persoanelor și a operatorilor cu privire la obligațiile și drepturile generate de Legea nr. 133/2011.



În ultimii ani, CNPDCP constată o **creștere constantă a volumului de corespondență**, atât în ceea ce privește petițiile depuse de subiecții de date, cât și solicitările primite de la operatori. Această evoluție reflectă gradul tot mai ridicat de conștientizare a populației privind drepturile în materie de protecție a datelor, precum și extinderea continuă a prelucrărilor de date în toate domeniile vieții sociale.

Această dinamică ascendentă confirmă necesitatea consolidării activităților de informare, consiliere și suport oferite de CNPDCP, precum și creșterea încrederii publicului în rolul autorității în protejarea drepturilor fundamentale la viață privată și protecția datelor cu caracter personal.

Dinamica documentelor de corespondență pentru anii 2017 - 2025



Adresările transmise CNPDCP au acoperit un spectru tematic foarte variat, corespunzător domeniilor în care datele personale sunt prelucrate în mod curent: supraveghere video, sisteme informaționale utilizate de instituțiile publice, schimbul de date și interoperabilitate între sistemele informaționale, interacțiuni pe platformele de socializare, telecomunicații, raporturi de muncă, servicii medicale, procese educaționale, relații financiare și bancare, comerț electronic și altele. Această diversitate evidențiază caracterul transversal al protecției datelor, care intersectează practic fiecare activitate socială, economică sau administrativă.

Pe lângă temele frecvente — cum ar fi accesul neautorizat la date, prelucrările excesive sau nejustificate, utilizarea imaginilor prin intermediul sistemelor de supraveghere video, divulgarea neautorizată a datelor ori exercitarea drepturilor subiecților de date — anul 2025 a adus în prim-plan **subiecte noi**, asociate ritmului rapid al transformărilor digitale. Printre acestea se numără:

- utilizarea pe scară largă a aplicațiilor mobile care folosesc date cu caracter personal;
- creșterea interconectării bazelor de date între operatori, atât în mediul public, cât și în cel privat;
- apariția unor noi categorii de servicii digitale care exploatează volume mari de date cu caracter personal;
- dezvoltarea rapidă a tehnologiilor noi, inclusiv inteligența artificială și sistemele biometrice moderne.

Aceste evoluții au determinat o creștere vizibilă a adresărilor care necesită analize aprofundate, interpretări contextuale ale cadrului normativ și evaluarea riscurilor aferente prelucrărilor digitale moderne.

Astfel, în cursul anului 2025, CNPDCP a examinat și emis **14679 documente de corespondență**, dintre care **6330 au reprezentat documente de intrare**, inclusiv **1462 petiții înaintate de subiecții de date**, iar **6294 au fost documente de ieșire**, inclusiv au fost elaborate și prezentate **2055 documente (note) interne**. Acest flux/dinamică a documentelor confirmă menținerea unui nivel ridicat al adresărilor, ceea ce a necesitat optimizarea mecanismelor interne de prelucrare, verificare și soluționare.

Răspunsurile au fost furnizate prin toate canalele de comunicare disponibile — corespondență oficială, e-mail, consiliere telefonică și audiențe. Această disponibilitate multicanal a permis orientarea operațională către un model mai flexibil, capabil să răspundă fluid la necesitățile diferitelor categorii de solicitanți: persoane fizice, instituții publice, companii, asociații, operatori economici și alte entități care prelucrează date personale.

Statistica comparativă a documentelor de corespondență pentru anii 2017-2025

Anul	Total corespondență	Documente intrare	Documente ieșire	Petiții	Documente interne
2017	6 692	3605	2455	554	316
2018	8 361	4180	3113	637	431
2019	10 468	4982	4217	743	526
2020	11 191	5115	4564	833	679
2021	11 600	5083	4549	860	1108
2022	9 838	3529	4045	825	1439
2023	12 695	4434	5163	1096	2002
2024	13 037	5596	5699	1160	1742
2025	14 679	6330	6294	1462	2055

Un element esențial al activității CNPDCP în 2025 l-a constituit oferirea de sprijin specializat subiecților de date, care au beneficiat de:

- explicații detaliate privind exercitarea drepturilor de acces la datele cu caracter personal, rectificare, ștergere, opoziție etc.;
- orientări privind modul de adresare corectă către operatorii de date;
- asistență în cazurile în care răspunsul operatorului nu a fost satisfăcător sau în conformitate cu legea;
- consiliere privind riscurile la care sunt expuși în mediul digital.

În același timp, operatorii de date au primit asistență tehnico-juridică privind:

- implementarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 133/2011;
- elaborarea politicilor interne și a măsurilor de securitate;
- aplicarea principiilor minimizării și limitării scopului;
- respectarea principiilor transparenței față de subiecții de date;
- gestionarea solicitărilor de exercitare a drepturilor subiecților de date.

Această interacțiune permanentă a demonstrat existența unui interes în creștere pentru conformare la cerințele legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și necesitatea continuă a unui dialog instituțional consolidat.

Analiza conținutului adresărilor recepționate în 2025 relevă câteva tendințe importante:

1. **Creșterea interesului pentru protejarea vieții private în mediul digital**, determinată de intensificarea proceselor de colectare și partajare a datelor.
2. **Necesitatea clarificării modului de funcționare a sistemelor automatizate**, inclusiv a algoritmilor utilizați pentru evaluări, profilări sau decizii cu impact asupra drepturilor persoanelor.
3. **Solicitări tot mai numeroase privind transparența**, în special în ceea ce privește schimbul de date între operatorii publici și privați.
4. **Creșterea adresărilor privind securitatea cibernetică**, reflectând preocupările publicului pentru protejarea datelor împotriva accesului neautorizat, scurgerilor de informații sau breșelor de securitate.
5. **Tendința subiecților de date de a exercita un control sporit asupra informațiilor lor**, în contextul digitalizării serviciilor, comerțului și interacțiunilor sociale.

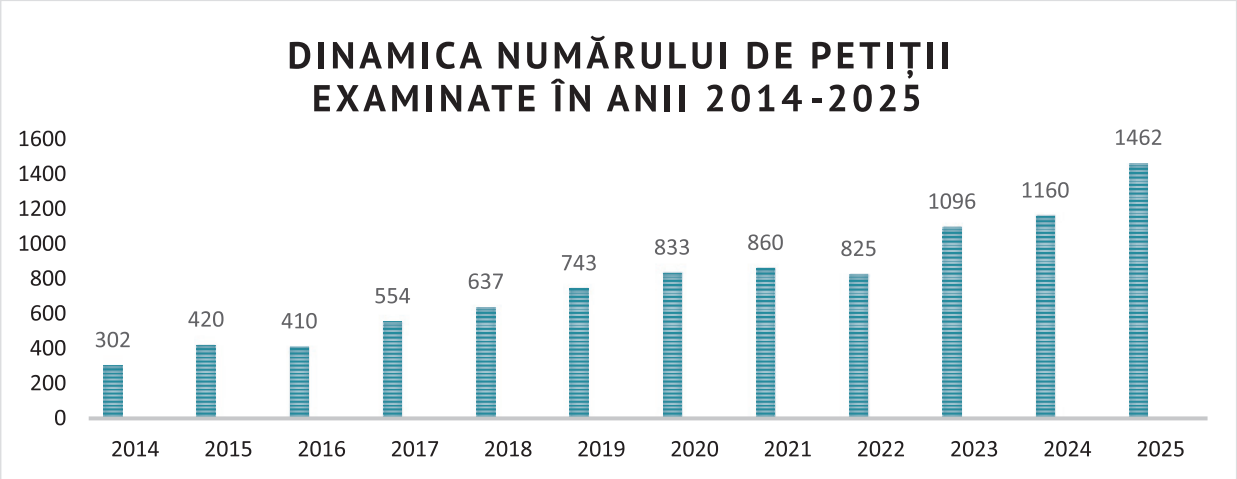
Aceste evoluții confirmă faptul că domeniul protecției datelor se află într-o fază de transformare accelerată, iar provocările implicațiilor tehnologice nu mai sunt izolate, ci sistemice.

Complexitatea tot mai mare a adresărilor parvenite către CNPDCP în 2025 demonstrează că protecția datelor nu mai este percepută ca o obligație formală, ci ca o componentă inerentă a funcționării societății digitale. CNPDCP continuă să se adapteze constant acestor evoluții, consolidându-și rolul de autoritate independentă care asigură respectarea legii, promovează bunele practici și contribuie la protejarea intereselor fundamentale ale persoanelor fizice.

Activitatea de examinare a petițiilor înaintate de subiecții de date cu caracter personal

În perioada de raportare, CNPDCP a recepționat un număr de **1462 petiții** înaintate de persoane fizice – subiecți ai datelor cu caracter personal.

Din totalul adresărilor înregistrate, în **372 situații** autoritatea a procedat la inițierea unor verificări privind respectarea prevederilor legale aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal, având în vedere indiciile prezentate în petiții.



Pe parcursul anului 2025, prin intermediul reclamațiilor și sesizărilor primite, au fost aduse în atenția CNPDCP, cu preponderență, probleme ce privesc:

- ✓ Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video/audio: **597** cazuri;
- ✓ Prelucrarea datelor cu caracter personal în lipsa consimțământului subiectului de date și/sau a temeiului legal, inclusiv la prelucrarea datelor cu caracter personal din resursele informaționale de stat: **284** cazuri;
- ✓ Prelucrarea datelor cu caracter personal prin dezvăluire pe rețelele de socializare: **163** cazuri;
- ✓ Realizarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal (informare, acces, intervenție, opoziție): **145** cazuri;
- ✓ Prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul financiar-bancar, a companiilor de asigurări: **63** cazuri;
- ✓ Prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul polițienesc (MAI, CNA, Procuratura etc.): **43** cazuri;
- ✓ Prelucrarea datelor cu caracter personal aferente proceselor preelectorale și electorale: **38** cazuri;
- ✓ Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor: **27** cazuri;
- ✓ Prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul medical: **19** cazuri;
- ✓ Publicarea hotărârilor judecătorești fără depersonalizarea corectă a acestora: **17** cazuri;
- ✓ Prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice, pe platformele de socializare și de către mass-media: **20** cazuri;
- ✓ Alte tematici, ce nu țin de domeniul protecției datelor cu caracter personal: **38** cazuri.

CAPITOLUL II

ACTIVITATEA DE CONTROL

REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE CONTROL, CIFRE 2025		
372 Controale inițiate **17** Controale cu ieșire la fața locului	**347** Decizii emise **266** Constatarea lipsei încălcării **173** Constatarea încălcării	Măsuri de constrângere/ corective dispuse: **50** - Suspendare **43** - Încetare **2** - Distrugere/ștergere **3** - Măsuri organizatorice și tehnice necesar a fi implementate

Activitatea de control reprezintă un instrument esențial prin care CNPDCP asigură aplicarea coerentă și efectivă a cadrului normativ privind protecția datelor cu caracter personal și garantează exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În structura generală a mecanismului de supraveghere, controlul nu se reduce la o simplă verificare administrativă, ci constituie o funcție complexă, multidimensională, prin care se evaluează modalități de exercitare a atribuțiilor instituționale, practici operaționale, riscuri care pot afecta integritatea prelucrărilor și mecanismele interne de gestionare adoptate de operatori.

Inițierea controlului se realizează, potrivit art. 27 al Legii nr. 133/2011, fie ca urmare a plângerilor înaintate de subiecții de date, fie din oficiu, în baza autosesizării, atunci când există indicii sau informații că un operator ar putea admite prelucrarea neconformă de date cu caracter personal sau că drepturile persoanelor vizate sunt supuse unor riscuri. Această dublă funcție – reactivă și preventivă – reflectă rolul autorității de a răspunde situațiilor individuale de afectare a drepturilor, dar și de a identifica tendințe, vulnerabilități sau practici neconforme care pot produce efecte generalizate în societate.

Activitatea de control reprezintă un proces complex, cu elemente interdependente și se desfășoară prin aplicarea principiilor legalității, proporționalității și necesității, asigurând totodată respectarea garanțiilor procedurale ale părților implicate. Scopul central constă în evaluarea temeiului juridic al prelucrării, în verificarea caracterului proporțional și adecvat al datelor prelucrate și în analiza modului în care operatorii respectă drepturile subiecților de date.

Controlul conferă CNPDCP posibilitatea de a examina prin prisma contextului factologic și normativ, procesele de prelucrare, de a identifica eventualele deficiențe sistemice și de a dispune măsuri corective adecvate naturii încălcării, riscurilor generate și gradului de responsabilitate al operatorului. Această abordare diferențiată permite menținerea unui echilibru între necesitatea protejării drepturilor persoanelor și buna funcționare a operatorilor, în condițiile în care protecția datelor devine tot mai mult un indicator al maturității și credibilității instituționale.

Activitatea este realizată de controlorii din cadrul Direcției Generale Supraveghere și Conformitate și ai Direcției Juridice, care dețin competențe specializate atât în materie juridică, precum și în evaluarea operațiunilor de prelucrare a datelor. Rolul acestora nu se limitează la o simplă funcție de control administrativ, fiind responsabili pentru calificarea juridică a faptelor, documentarea probelor, formularea propunerilor de măsuri necesar a fi implementate, constatarea și raportarea încălcărilor și, după caz, a contravențiilor.

În practica autorității, controalele vizează în principal:

- verificarea legalității temeiurilor de prelucrare;
- calitatea datelor (proporționalitate, exactitate, actualitate);
- evaluarea respectării drepturilor persoanelor vizate;
- analiza măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru protecția datelor;
- identificarea eventualelor operațiuni care pot genera riscuri sistemice (supraveghere video, baze de date complexe, accesări neautorizate etc.).

Aceste elemente nu sunt urmărite izolat, ci incluse într-o evaluare de conformitate ce reflectă modul de funcționare al operatorului. Din acest motiv, controlul contribuie nu doar la sancționarea încălcărilor, ci și la stimularea unei **culturi instituționale a responsabilității** privind protecția datelor, încurajând operatorii să adopte mecanisme interne și proceduri de control pentru asigura conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

În anul 2025 au fost inițiate și examinate **372 materiale de control**, ceea ce reflectă atât presiunea exercitată asupra autorității de numărul ridicat de plângeri cât și eficientizarea procedurilor aplicate. Totodată, un rol important îi revine procedurii prealabile prevăzute de lege. Subiecților de date li se reamintește obligația de a se adresa mai întâi operatorului pentru realizarea drepturilor garantate de Legea nr. 133/2011, ceea ce, în multe cazuri, conduce la soluționarea amiabilă a problemelor și elimină necesitatea intervenției autorității de control.

Controalele efectuate în perioada de raportare au vizat o gamă amplă de situații semnalate de subiecții de date, între care:

- dezvăluirea neautorizată a datelor;
- încălcarea principiilor prelucrării datelor;
- utilizarea sistemelor de supraveghere video în absența temeiurilor legale;
- accesări nejustificate ale datelor din sistemele informaționale de stat;
- publicarea în mediul on-line a informațiilor cu caracter personal.

Tipologia acestor cazuri confirmă faptul că protecția datelor rămâne un domeniu în continuă evoluție, influențat de digitalizare, de extinderea volumului de date prelucrate și de proliferarea tehnologiilor cu potențial intruziv.

În urma examinării materialelor de control, CNPDCP a emis **347 decizii**, inclusiv care vizau controale inițiate în anul 2024, cu următoarea structură:

- **266 cazuri** – lipsa încălcării legislației;
- **173 cazuri** – constatarea unor încălcări și aplicarea de măsuri corective.

În situațiile de neconformitate, au fost dispuse măsuri diferențiate, în funcție de gravitatea încălcării și de riscurile identificate, inclusiv:

- suspendarea prelucrărilor (**50** cazuri);
- încetarea prelucrărilor (**43** cazuri);

- distrugerea datelor prelucrate ilegal (**2** cazuri);
- implementarea de măsuri organizatorice și tehnice suplimentare (**3** cazuri).

Aceste măsuri reprezintă un instrument central prin care autoritatea restabilește legalitatea operațiunilor de prelucrare, previne repetarea încălcărilor și promovează responsabilitatea operatorilor. Impactul lor este unul sistemic, întrucât determină operatorii să-și reevalueze mecanismele interne de protecție a datelor și să adopte practici durabile de conformitate.

Rolul autorității în calitate de agent constatator reprezintă o componentă esențială a activității sale, contribuind la aplicarea sancțiunilor stabilite de Codul contravențional. În anul 2025 au fost întocmite **144 procese-verbale**, fiind constatate **157 fapte contravenționale**, expediate ulterior către instanțele de judecată competente.

Cele mai frecvente încălcări constatate au vizat:

- art. 74[1] alin.(1): *nerespectarea condițiilor de bază pentru prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (5)* – **124** fapte;
- art. 74[1] alin. (3): *încălcarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal de a fi informat, de acces la datele cu caracter personal, de intervenție asupra datelor cu caracter personal, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale* – **13** fapte;
- art. 74[1] alin. (5): *transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal cu încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal* – **3** fapte;
- art. 74[2] alin. (1): *refuzul de a furniza informațiile sau documentele solicitate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în procesul exercitării atribuțiilor de control, prezentarea unor informații neautentice sau incomplete, precum și neprezentarea în termenul stabilit de lege a informațiilor și a documentelor solicitate* – **11** fapte;
- art. 74[3]: *neîndeplinirea în termenul stabilit a deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind repunerea în drepturi a subiectului datelor cu caracter personal, inclusiv privind suspendarea sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, privind blocarea, distrugerea parțială ori integrală a datelor cu caracter personal prelucrate cu încălcarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal* - **6** fapte.

Rolul agentului constatator are o funcție strategică: pe de o parte, sancționează comportamentele neconforme, iar pe de altă parte, generează un impact preventiv, descurajând încălcările viitoare și întărind efectivitatea regimului de protecție a datelor.

Informația comparativă a activității de control, pentru perioada 2021 – 2025

Perioada pentru comparație	Numărul controalelor inițiate	Acte de reacționare emise ca rezultat al efectuării controalelor:			
		Suspendarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal	Încetarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal	Distrugerea/ ștergerea datelor prelucrate cu încălcarea legii	Fapte contravenționale constatate/ Procese-verbale contravenționale întocmite
Anul 2021	**243**	**27**	**2**	**9**	**148/117**
Anul 2022	**227**	**21**	**2**	**13**	**125/110**
Anul 2023	**356**	**26**	**15**	**18**	**107/117**
Anul 2024	**312**	**47**	**28**	**8**	**143/135**
Anul 2025	**372**	**50**	**43**	**2**	**157/144**

CAPITOLUL III

ACTIVITATEA DE REPREZENTARE ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ



În ordine de contencios administrativ

Activitatea de reprezentare a CNPDCP în fața instanțelor de judecată constituie un element esențial al mecanismului general de garantare a respectării dreptului fundamental la viață privată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin participarea constantă în procedurile de contencios administrativ, autoritatea își afirmă nu doar rolul de supraveghere și control, dar și pe cel de apărător al legalității actelor și măsurilor întreprinse în exercitarea atribuțiilor sale.

În anul de raportare, această dimensiune operațională a implicat gestionarea unui volum semnificativ de dosare și o activitate procedurală intensă, care a necesitat analiză juridică aprofundată, formularea de argumente temeinic fundamentate și adaptarea continuă la diversitatea problemelor ridicate în instanță. Reprezentarea în litigiile de contencios administrativ a vizat, în principal, evaluarea legalității deciziilor CNPDCP adoptate în cadrul investigațiilor privind conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu cerințele legislației aplicabile.

Complexitatea spețelor examinate, impactul lor asupra operatorilor și persoanelor vizate, precum și rolul lor în consolidarea practicii judiciare în materie de protecție a datelor, conferă acestei activități o importanță strategică. Prin apărarea argumentelor instituționale în fața instanțelor, CNPDCP contribuie la clarificarea și uniformizarea interpretării normelor legale, la prevenirea unor practici contrare interesului public și la fortificarea încrederii în mecanismele naționale de protecție a datelor.

În ansamblu, rezultatele obținute în procedurile judiciare reflectă acuratețea/temeinicia cu care au fost emise actele administrative contestate, precum și angajamentul autorității de a acționa în mod transparent, responsabil și în deplină concordanță cu mandatul său legal. Această activitate reprezintă totodată o sursă valoroasă de feedback instituțional, oferind repere utile pentru îmbunătățirea continuă a proceselor interne și pentru consolidarea capacității de reacție în situații juridice complexe.

Astfel, pe parcursul anului 2025, activitatea CNPDCP în materia contenciosului administrativ a presupus gestionarea unui portofoliu extins de litigii, în total **230 de cauze aflate pe rolul**

instanțelor de judecată. Dintre acestea, pe **221 dosare** CNPDCP a fost atras în calitate de pârât, pe **1** dosar în calitate de reclamant iar în **8 cauze** autoritatea a intervenit în postura de instituție publică chemată să prezinte concluzii asupra aspectelor juridice incidente.

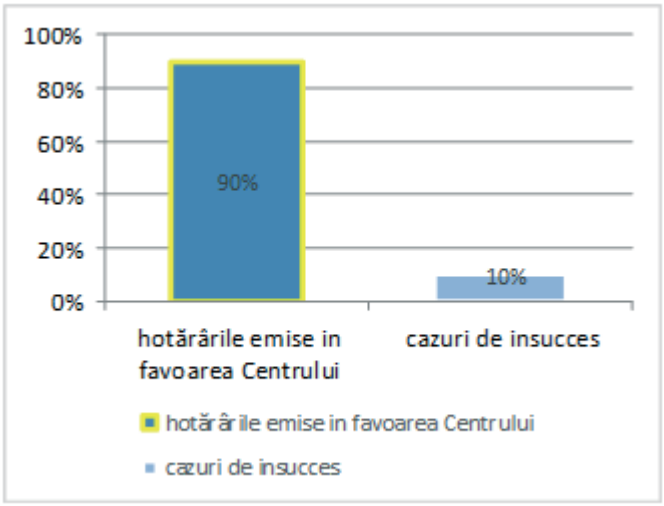
Implicarea efectivă în procedurile judiciare s-a materializat prin **participarea reprezentanților CNPDCP la 335 ședințe de judecată**, desfășurate în cadrul instanțelor competente în materie de contencios administrativ. În vederea unei examinări eficiente și riguroase a litigiilor, au fost **elaborate 142 de acte procedurale**, incluzând referințe, cereri de apel, cereri de recurs și alte documente necesare fundamentării poziției instituției.

Dinamica comparativă a numărului de dosare și ședințe de judecată în ordine de contencios administrativ, în perioada 2017-2025



În perioada de raportare a fost finalizată examinarea judiciară a **58** de dosare, în care hotărârile instanțelor de judecată au devenit definitive și irevocabile. Analiza rezultatelor relevă faptul că, în **52** de cazuri, instanțele au confirmat legalitatea măsurilor adoptate de CNPDCP, validând acțiunile și raționamentele juridice ale autorității. În **6** situații, soluțiile pronunțate nu au fost favorabile instituției, fiind vizate răspunsuri/poziția prezentată de autoritate la petițiile înaintate de subiecții de date.

Dinamica hotărârilor judecătorești 2025



Raportarea la totalul litigiilor finalizate în 2025 indică faptul că aproximativ 90% dintre hotărârile definitive au confirmat legalitatea și justețea măsurilor instituției, reflectând o reprezentare eficientă în instanță și o fundamentare solidă a actelor administrative.

În majoritatea litigiilor examinate, obiectul contenciosului l-a constituit **solicitarea de anulare a deciziilor emise de CNPDCP în urma investigațiilor privind constatarea existenței sau inexistenței încălcărilor legislației în domeniul protecției datelor**. Această categorie majoritară de litigii evidențiază importanța activităților de control realizate de autoritate și funcția lor esențială în cadrul mecanismelor naționale de monitorizare a conformității.

Speța nr. 1:

CNPDCP a fost sesizat de către un subiect de date cu caracter personal, care a solicitat verificarea legalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate de către o Asociație obștească în scop jurnalistic, manifestate prin publicarea acestora pe pagina web, inclusiv: seria, numărul buletinului de identitate și IDNP.

Ca urmare a examinării circumstanțelor descrise, CNPDCP a emis decizia, prin care a constatat încălcarea de către Asociația obștească a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), c) și art. 9 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Ulterior, Asociația obștească vizată a înaintat o cerere de chemare în judecată prin care a solicitat anularea deciziei CNPDCP.

În urma examinării cauzei, acțiunea în contencios administrativ înaintată împotriva CNPDCP cu privire la anularea actului administrativ defavorabil a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Totodată, având în vedere faptul că termenul legal de contestare a hotărârii instanței de judecată a expirat, fără a fi exercitate căile de atac prevăzute de lege, hotărârea judecătorească a devenit definitivă și irevocabilă.

În procedura contravențională Asociația obștească a fost recunoscută vinovată de săvârșirea contravenției prevăzute la art. 74[1] alin. (1) din Codul Contravențional, fiind menținută de către Curtea de Apel Centru hotărârea instanței de fond.

Speța nr. 2:

Organul de poliție a sesizat CNPDCP despre faptul că membrii unui partid politic au colectat de la cetățeni date cu caracter personal, precum: nume, prenume, anul nașterii, adresa de domiciliu, numărul de telefon și semnătura, în scopul susținerii unei inițiative politice a formațiunii ce viza organizarea unui eventual referendum.

În urma verificărilor, CNPDCP a constatat că, membrii partidului, în lipsa notificării Comisiei Electorale Centrale, au organizat acțiuni de colectare a datelor cu caracter personal, cu încălcarea procedurilor prevăzute de Codul electoral și a principiilor/condițiilor privind asigurarea conformității și legalității prelucrării datelor cu caracter personal. De asemenea, s-a reținut că partidul, în calitate de operator de date cu caracter personal, nu a implementat măsuri suficiente organizatorice și tehnice pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal, încălcând prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin decizia sa, CNPDCP a confirmat caracterul neconform al prelucrării datelor, subliniind lipsa garanțiilor tehnice și organizatorice.

Cauza a ajuns ulterior pe rolul instanței de judecată, care a reținut vinovăția formațiunii politice, dovedită prin probele administrate în procedura de control, vizând nerespectarea condițiilor de bază pentru prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal.

Astfel, instanța de judecată a recunoscut partidul politic vinovat de încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

În procedură contravențională partidul a fost recunoscut vinovat de săvârșirea contravenției prevăzute la art. 74[1] alin. (1) din Codul Contravențional.

Speța nr. 3:

La 28 martie 2024, CNPDCP a recepționat o plângere din partea unui cetățean care a invocat încălcarea prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal în raport cu el, urmare a divulgării/dezvăluirii datelor sale bancare prin intermediul unei postări publice, pe profilul de Facebook, gestionat de către o persoană cu care era în raporturi litigioase, inclusiv poziția/calitatea sa procesuală în cadrul unui proces judiciar, funcția deținută, dar și includerea

unor informații neveridice cu privire la insinuarea unei „campanii" de strângere de fonduri pentru achitarea cheltuielilor de judecată revendicate.

Urmare a examinării cazului CNPDCP a remarcat că, informațiile cu privire la datele bancare reprezintă categorii de date cu caracter personal care prezintă un risc sporit pentru persoane, spre deosebire de celelalte categorii de date cu caracter personal care au fost publicate/dezvăluite, care pot fi considerate că ar avea un caracter public datorită funcției publice deținute de petent, or, datele bancare nu pot fi catalogate ca informații publice. În urma examinării cazului, CNPDCP a constatat, prin decizie, încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b) și c), art. 5 alin. (1) și art. 29 alin. (1) ale Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, totodată fiind dispusă încetarea prelucrării datelor cu caracter personal prin ștergerea postării.

Nefiind de acord cu decizia CNPDCP, reclamantul a depus cerere de chemare în judecată în ordine de contencios administrativ prin care a contestat decizia emisă în instanța de judecată și a solicitat anularea acesteia, ca fiind neîntemeiată și ilegală. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani a fost respinsă acțiunea în contencios administrativ înaintată de către reclamant, recunoscând legalitatea actului administrativ emis de CNPDCP. Hotărârea în cauză nu a fost supusă nici unei căi de atac, astfel, a rămas definitivă și irevocabilă de la data pronunțării.

În procedură contravențională persoana a fost recunoscută vinovată de săvârșirea contravenției prevăzute la art. 74[1] alin. (1) din Codul Contravențional, fiind menținută de către Curtea de Apel Centru hotărârea instanței de fond.

Speța nr. 4:

CNPDCP a fost sesizat de către un subiect de date cu caracter personal, care a solicitat examinarea legalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ce-l vizează, realizate de către o Societate pe Acțiuni.

Potrivit celor deplânse, compania a divulgat prin intermediul poștei electronice, către un număr de 36 de persoane - angajați ai companiei, un ordin privind aplicarea sancțiunilor disciplinare. Actul conținea datele cu caracter personal ale persoanei vizate, care a invocat lipsa unui temei legal sau a unui scop legitim care să justifice o asemenea comunicare.

Ca urmare a examinării circumstanțelor descrise, CNPDCP a emis decizia, prin care a constatat încălcarea de către societatea vizată a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și b), art. 5, art. 29 alin. (1) și art. 30 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Ulterior, aceasta a formulat cerere de chemare în judecată, solicitând anularea deciziei emise. În urma examinării cauzei, acțiunea în contencios administrativ înaintată împotriva CNPDCP cu privire la anularea actului administrativ defavorabil a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Totodată, având în vedere faptul că termenul legal de contestare a hotărârii instanței a expirat, fără a fi exercitate căile de atac prevăzute de lege, hotărârea judecătorească a devenit definitivă și irevocabilă.

În procedură contravențională Societatea pe acțiuni a fost recunoscută vinovată de săvârșirea contravenției prevăzute la art. 74[1] alin. (1) din Codul Contravențional.

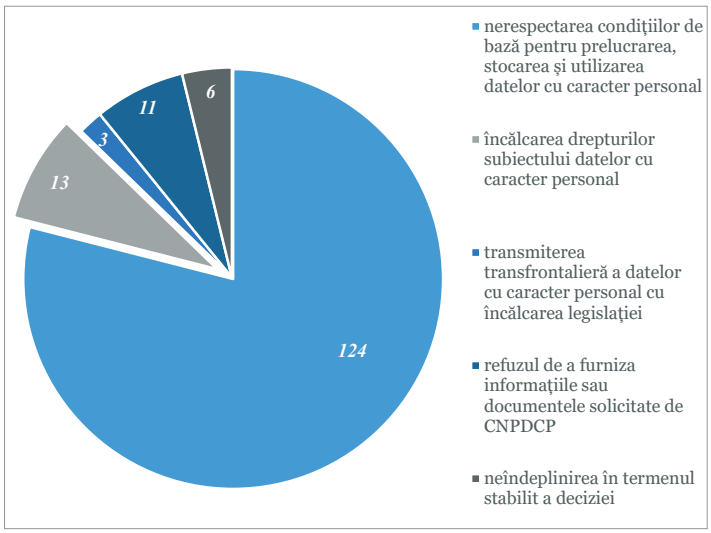
În ordinea procedurii contravenționale

Activitatea de reprezentare a autorității în fața instanțelor de judecată în cadrul procedurilor contravenționale constituie un pilon esențial al mecanismului de asigurare a aplicării eficiente a legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Această componentă operațională nu are doar un rol formal în susținerea legalității proceselor-verbale întocmite de agenții constatatori, ci reprezintă un instrument strategic de consolidare a disciplinei în domeniul prelucrării datelor, de descurajare a încălcărilor și de protejare efectivă a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.

În contextul complexității crescânde a fenomenelor de prelucrare a datelor, precum și al diversificării practicilor operatorilor, implicarea autorității în procedurile jurisdicționale reprezintă un element indispensabil pentru menținerea unui standard ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. Prin această activitate, CNPDCP își îndeplinește rolul de garant al respectării dreptului la viață privată, asigurând echilibrul dintre interesele legitime ale operatorilor și drepturile persoanelor vizate, precum și un nivel adecvat de responsabilizare în rândul entităților care prelucrează date.

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, urmare a finalizării procedurilor de control și a emiterii deciziilor prin care au fost constatate încălcări ale normelor legale, agenții constatatori ai CNPDCP au întocmit, pe parcursul perioadei analizate, **144** procese-verbale contravenționale, în cadrul cărora au fost consemnate **157** fapte ce întrunesc elementele contravențiilor prevăzute de legislația în vigoare. Aceste procese-verbale au fost înaintate instanțelor competente conform prevederilor art. 423[4] din Codul contravențional.

Spectrul faptelor contravenționale constatate



Reprezentanții CNPDCP au participat la peste **566** ședințe de judecată aferente cauzelor contravenționale, exercitând un rol activ în susținerea probatoriului, explicarea particularităților tehnice ale prelucrărilor de date și argumentarea legalității constatărilor. Din totalul proceselor-verbale cu privire la contravenții expediate spre examinare în instanța de judecată pe parcursul perioadei de referință și a anilor precedenți, în **130** de cauze, instanțele de judecată au confirmat temeinicia și legalitatea proceselor-verbale și au stabilit răspunderea contravențională, prin aplicarea sancțiunilor corespunzătoare. Totodată, instanțele au dispus încetarea sau anularea a **6** procese-verbale. Actualmente, pe rol în instanțele de judecată, inclusiv în procedura de reexaminare, se află **137** cauze contravenționale, dintre care unele au fost inițiate în anii precedenți.

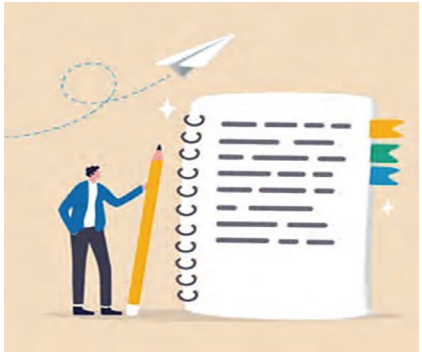
Examinarea paralelă, în proceduri diferite – contencios administrativ și contravențional – a acelorași constatări ale CNPDCP continuă să reprezinte o problemă structurală ce afectează predictibilitatea juridică și eficiența operațională a autorității. Această suprapunere de proceduri generează un volum ridicat de activități care solicită/implică resurse umane și instituționale, reducând capacitatea autorității de a se concentra pe activitățile de prevenire, educaționale și de supraveghere sistemică.

Mai mult, analiza jurisprudenței relevă persistența unor soluții divergente ale instanțelor de judecată: în unele cauze, constatarea CNPDCP este confirmată în procedura de contencios administrativ, dar este infirmată în procedura contravențională, sau invers. Această lipsă de coerență afectează în mod direct eficiența sancționării încălcărilor și poate conduce la un nivel redus de conformare voluntară din partea operatorilor de date, contrar obiectivului de protecție efectivă a drepturilor fundamentale.

Situația descrisă urmează să se modifice odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal, care introduce un nou mecanism de aplicare a sancțiunilor, respectiv, sancțiunea administrativă. Acest cadru legislativ va permite autorității să aplice sancțiuni direct, într-un mod unitar și predictibil, consolidând eficiența generală a mecanismului de protecție a datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL IV

EXEMPLE DE SPEȚE EXAMINATE ÎN ANUL 2025



În exercitarea atribuțiilor sale legale, CNPDCP monitorizează în mod constant modul în care operatorii respectă cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal. În acest context, autoritatea identifică și analizează problemele recurente, deficiențele și practicile neconforme care apar în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prin intermediul raportului anual de activitate, CNPDCP își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra principalelor tipuri de cauze examinate, a aspectelor abordate în cadrul procedurilor de control și a soluțiilor aplicate, în vederea asigurării respectării drepturilor persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prezentarea spețelor relevante are rolul de a evidenția atât riscurile asociate anumitor operațiuni de prelucrare, cât și măsurile necesare pentru prevenirea încălcărilor similare.

Astfel, spețele examinate în anul 2025 reflectă domeniile de activitate în care au fost constatate cele mai frecvente neconformități, tipologia încălcărilor identificate, precum și abordarea adoptată de autoritate în procesul de analiză și soluționare a acestora.

Speța nr. 1: Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate fără a implementa suficiente măsuri pentru asigurarea confidențialității și securității acestora.

CNPDCP s-a autosesizat, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a), i) și art. 27 alin. (4) al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în partea ce ține de pretinsele vulnerabilități ale paginii web a unui laborator de analize medicale, legate de încălcarea securității categoriilor speciale de date cu caracter personal.

În cadrul examinării materialului acumulat s-a stabilit că, oricare persoană, accesând opțiunea „Organigrama companiei" și modificând ultimele 3 cifre ale link-ului, putea să vizualizeze sau chiar să descarce fișiere ce conțin date cu caracter personal ale subiecților de date, și anume: numele, prenumele, data, luna, anul nașterii, adresa de domiciliu (în unele cazuri) și informații cu caracter medical privind starea de sănătate a acestora.

Astfel, având ca temei materialele acumulate în cadrul controlului inițiat în baza notei de autosesizare a fost confirmat faptul că, laboratorul de analize medicale nu a implementat măsuri organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate.

În acest context, s-a constatat că laboratorul de analize medicale a prelucrat datele cu caracter personal ale subiecților de date/clienților cu nerespectarea cerințelor prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a), art. 29 alin. (1) și 30 alin. (1) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Speța nr. 2: Colectarea datelor cu caracter personal de către persoane neautorizate.

CNPDCP a examinat o sesizare a Comisiei Electorale Centrale (CEC), referitoare la colectarea semnăturilor de către o persoană, în susținerea unui candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova.

În cadrul investigației s-a determinat că, grupul de inițiativă, în număr de 100 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat înaintat din partea unui partid politic, a fost înregistrat la CEC, însă, persoana vizată nu făcea parte din lista membrilor grupului de inițiativă care au avut dreptul să colecteze semnături ale susținătorilor candidatului respectiv. În listele de subscripție au fost colectate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, anul nașterii, semnătura, seria și numărul din buletinul de identitate.

Având în vedere circumstanțele prezentate, CNPDCP a reținut că procesul de colectare a datelor cu caracter personal, în calitate de operațiune de prelucrare, trebuie efectuat corect, în temeiul unui cadru legal adecvat, cu respectarea normelor aplicabile în materia protecției datelor și după obținerea tuturor autorizațiilor impuse de lege, în lipsa cărora există riscul încălcării drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.

Astfel, prin colectarea semnăturilor, fără a face parte dintr-un grup de inițiativă legal constituit și fără a obține autorizarea prealabilă din partea CEC, persoana vizată a încălcat prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, care reglementează principiile fundamentale/condițiile de bază pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Speța nr. 3: Dezvăluirea datelor cu caracter personal care nu reprezintă informații de interes public.

CNPDCP a examinat plângerea unui subiect de date cu caracter personal, care deplângea pretinse operațiuni neconforme de prelucrare a categoriilor speciale de date cu caracter personal, manifestate prin transmiterea de către un Inspectorat de poliție, către Autoritatea Publică Locală (APL), a informației stocate la materialele unui proces contravențional, inițiat în baza plângerii mamei subiectului de date, inclusiv nerealizarea, de către persoana cu funcție de răspundere din cadrul APL, a dreptului de acces a subiectului de date la datele cu caracter personal ce îl vizează.

În cadrul investigației, Inspectoratul de poliție a invocat faptul că, divulgarea datelor/informațiilor către persoana cu funcție de răspundere din cadrul APL s-ar fi efectuat reieșind din funcția de agent public a subiectului de date cu caracter personal și Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public.

Aplicând prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public și art. 8 alin. (1) lit. f) din legea vizată supra, s-a determinat că, accesul la informațiile de interes public poate fi limitat în corespundere cu criteriul proporționalității prevăzut la art. 9, dacă dezvăluirea informației va prejudicia protecția datelor cu caracter personal. Totodată, art. 8 alin. (3) din aceeași lege stabilește că, prin derogare de la alin. (1) lit. f), este interzisă limitarea accesului la informațiile de interes public care constituie date cu caracter personal referitoare la activitatea profesională a agenților publici, în sensul Legii integrității nr. 82/2017, inclusiv: numele și prenumele; funcția; studiile; experiența profesională; remunerația; conflictele de interese; sancțiunile disciplinare nestinse.

În speța examinată, CNPDCP a constatat că argumentul Inspectoratului de poliție nu este susținut din punct de vedere legal/argumentat juridic, or, materialele acumulate în cadrul procesului contravențional nu aveau tangență cu activitatea de serviciu a subiectului de date, iar autoritatea reprezentativă și executivă a consiliului local nu era parte a procesului contravențional.

Totodată, s-a constatat că prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a categoriilor speciale de date aparținând persoanei vizate, realizată prin transmiterea de către Inspectoratul de Poliție către APL a materialelor aferente procesului contravențional, nu poate fi considerată conformă. Divulgarea acestor informații către terți constituie o ingerință în viața privată a subiectului de date și a membrilor familiei sale, fiind reținută, în speță, încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și b), art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Mai mult, CNPDCP a constatat faptul nesoluționării cererii subiectului de date de către APL, în legătură cu realizarea dreptului de acces la datele sale cu caracter personal, fiind constatată încălcarea art. 13 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Speța nr. 4: Publicarea datelor cu caracter personal pe rețele de socializare.

CNPDCP a examinat plângerea unor subiecți de date care au reclamat o pretinsă prelucrare neconformă a datelor cu caracter personal, manifestată prin plasarea imaginilor foto/video din care se desprinde domiciliul acestora, însoțite de un text defăimător, pe un cont, în rețeaua de socializare „TikTok".

În cadrul investigației s-a determinat că, petentul și persoanele reclamate sunt rude. Pe fundalul unor relații conflictuale, pe contul utilizatorului din rețeaua de socializare „TikTok", a fost publicat un material video, fiind dezvăluite următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele persoanei, funcțiile anterior deținute (text inserat chiar pe video); date de localizare și identificare a domiciliului, prezentând în înregistrarea video adresa/locația domiciliului, inclusiv imagini din interiorul ogrăzii, vociferând intenția de a dezvălui datele cu caracter personal la un număr cât mai mare de persoane.

Suplimentar, se impune a fi reținut faptul că publicarea, cu bună știință, pe platforme de socializare a informațiilor ori imaginilor ce conțin date cu caracter personal echivalează cu asumarea de către persoana vizată a caracterului public al acestor date, în sensul că ele devin accesibile unui număr nedeterminat de persoane și susceptibile de vizualizare, colectare, prelucrare, utilizare ori divulgare de către terți. În aceste condiții, datele cu caracter personal astfel făcute publice pot fi prelucrate de persoane terțe în diverse scopuri, inclusiv în scopuri ilicite sau abuzive, fiind de natură să genereze riscuri semnificative, precum și prejudicii de ordin psihologic, fizic ori moral pentru persoana vizată.

Urmare a examinării cazului, nu a fost reținut care a fost necesitatea legitimă a dezvăluirii datelor cu caracter personal ale petenților pe pagina personală din „TikTok", nefiind identificat temeiul legal care ar justifica dezvăluirea datelor cu caracter personal a petenților, prin publicarea acestora în rețeaua de socializare „TikTok".

Mai mult, CNPDCP relevă că, circumstanțele unui conflict între rude, nu reprezintă un eveniment de interes public sporit, iar impactul negativ produs asupra petenților, ca urmare a postării înregistrării video, a lezat dreptul ultimilor la viața privată.

În acest context, fiind luate în calcul categoriile de date cu caracter personal publicate, scopul publicării acestora în spațiul internet, CNPDCP a determinat că, prelucrarea datelor cu caracter personal în speța supusă examinării nu poate fi calificată drept conformă, or, cunoașterea acestor categorii de date de către un număr nelimitat de persoane, reprezintă o ingerință în viața privată a subiecților de date, fiind reținută, la caz, încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b, c) și art. 5 alin. (1) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Speța nr. 5: Publicarea numărului de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice în lipsa unui temei legal.

CNPDCP, în urma unei sesizări, a efectuat o verificare a informațiilor publicate pe pagina web a Mecanismului oficial de stocare a informațiilor, în special, a datelor cu caracter personal consemnate în rapoartele semestriale ale instituțiilor bancare licențiate de Banca Națională a Moldovei.

În urma examinării, s-au constatat bănuieli rezonabile privind prelucrarea neconformă a datelor cu caracter personal de către două instituții bancare, prin divulgarea/diseminarea numerelor de identificare de stat (IDNP) ale unor persoane fizice afiliate persoanelor cu funcție de răspundere.

În temeiul art. 19–20 și art. 27 alin. (4) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, CNPDCP s-a autosesizat în vederea verificării conformității prelucrării datelor cu caracter personal de către cele două instituții bancare menționate, cu cerințele legale aplicabile în domeniu.

Astfel, una dintre instituțiile bancare a făcut public, atât pe pagina sa web oficială, cât și prin intermediul Mecanismului Oficial de Stocare a Informațiilor, raportul semestrial, în cadrul căruia au fost divulgate 47 de IDNP-uri aparținând unor persoane fizice afiliate persoanelor cu funcții de răspundere, fără aplicarea măsurilor de depersonalizare sau anonimizare a datelor respective. Conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal, această acțiune reprezintă o prelucrare excesivă și neconformă a datelor, fiind efectuată cu încălcarea principiilor legalității, proporționalității și confidențialității.

Cealaltă instituție bancară a publicat pe site-ul oficial al Mecanismului de Stocare a Informațiilor raportul semestrial, care conținea IDNP-urile a 11 persoane fizice afiliate. Această publicare a fost efectuată cu încălcarea prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, întrucât datele respective urmau a fi transmise exclusiv autorităților competente, nefiind destinate divulgării publice.

Deși instituția bancară a invocat obligații legale de transparență, CNPDCP a constatat inexistența unui temei legal expres care să justifice publicarea IDNP-urilor, apreciind prelucrarea ca fiind excesivă și disproporționată în raport cu scopul declarat. În consecință, operatorul a fost considerat responsabil pentru încălcarea principiilor legalității, confidențialității și proporționalității la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Deși instituțiile bancare au invocat obligații ce le revin în temeiul legislației financiar-bancare, CNPDCP a constatat inexistența unui temei legal care să justifice publicarea IDNP-urilor, acestea urmând a fi comunicate exclusiv autorităților competente și nu publicului larg. La caz, CNPDCP a constatat încălcarea art. 4 alin. (1), art. 9 și art. 29 alin. (1) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Se notează că, instituțiile bancare au demonstrat receptivitate asigurând depersonalizarea datelor publicate, urmare a intervenirii CNPDCP.

Speța nr. 6: Colectarea datelor cu caracter personal și înregistrarea persoanelor pe anumite platforme în vederea pretinsei obțineri a unor sume bănești.

CNPDCP a fost sesizat de către un inspectorat de poliție cu privire la presupusa colectare neautorizată a datelor cu caracter personal aparținând unor subiecți de date, de către persoane fizice, în scopul înregistrării acestora pe anumite platforme, în vederea obținerii unor sume de bani.

În urma examinării materialelor acumulate și a declarațiilor persoanelor implicate, au fost identificate persoanele care au realizat operațiunile de colectare a datelor cu caracter personal conținute în actele de identitate, precum și datele de contact ale persoanelor vizate, în scopul înregistrării acestora pe platformele respective.

Din materialele cauzei s-a reținut că una dintre persoanele implicate în organizarea colectării datelor exercita funcția de lider local al unui partid politic, în localitatea de domiciliu a petenților. Aceasta avea atribuții de racolare a activiștilor și membrilor partidului, precum și de coordonare a activităților de colectare a datelor cu caracter personal. Datele astfel colectate erau utilizate pentru înregistrarea persoanelor pe anumite platforme, în vederea solicitării de ajutoare financiare provenite de la instituții bancare din Federația Rusă.

Totodată, persoana în cauză nu a prezentat niciun act juridic sau document probatoriu care să ateste existența unor instrucțiuni oficiale, împuterniciri ori mandate conferite de către formațiunea politică, în ceea ce privește colectarea și înregistrarea datelor cu caracter personal în circumstanțele descrise.

De asemenea, este relevant de menționat că, în urma demersurilor înaintate de CNPDCP, formațiunea politică nu a prezentat o poziție oficială și nici documente justificative care să confirme sau să infirme declarațiile reprezentantului său.

În același timp, nu a putut fi reținut faptul că operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale petenților, materializate prin înregistrarea acestora pe platformele utilizate pentru deschiderea unor conturi destinate transferului de fonduri din partea unor entități din Federația Rusă, ar fi fost efectuate în baza consimțământului valabil exprimat de către subiecții de date.

În concluzie, s-a constatat încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și b), art. 5 alin. (1), precum și art. 32 alin. (5) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, în cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către persoanele identificate.

Speța nr. 7: Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal către instituții financiar-bancare din alt stat.

CNPDCP a examinat plângerile mai multor petenți cu domiciliul în UTA Găgăuzia care au deplâns recepționarea mai multor mesaje în care se menționa despre alocarea unor surse financiare pe numele lor de către bănci din Federația Rusă.

În cadrul investigației, toți petenții au invocat că, nu au participat la întruniri organizate în perioada 2023–2024 de către partidele politice și nu au transmis nimănui datele cu caracter personal, or, ajutoarele sociale primite de la stat, erau oferite prin intermediul Oficiului poștal, sau prin altă metodă sigură. Astfel, petenții au presupus că membrii unui partid politic ar fi efectuat, din numele lor, înregistrări pe platformele utilizate de entitățile bancare din Federația Rusă, folosind informații obținute de la Direcția de Sănătate și Asistență Socială din UTA Găgăuzia.

Pe parcursul controlului s-a determinat că, în contextul operațiunilor deplânse de petenți, aplicațiile/platformele „Centrify", „Qsms" și „Authentify" sunt produse ale unor companii ce nu au sediul pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, din informația prezentată în spațiul public, inclusiv de organele de drept competente, s-a reținut că datele cu caracter personal au fost colectate și transferate transfrontalier către entități din Federația Rusă, or, anume entitățile din această țară puteau face transferuri în ruble rusești.

Pornind de la circumstanțele descrise, din materialele acumulate pe cazul dat, nu a fost posibil de a determina concret persoana/persoanele/entitățile care a/au transmis transfrontalier datele cu caracter personal în situațiile deplânse de petenți.

Totuși, este cert faptul că a avut loc o prelucrare a datelor cu caracter personal manifestată prin transmiterea transfrontalieră a acestora către un stat care nu asigură un nivel adecvat de protecție, în scopuri care pot prejudicia drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, in rem, CNPDCP a constatat încălcarea prevederilor art. 32 alin. (5) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, la prelucrarea prin transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal ale petenților.

Speța nr. 8: Accesarea datelor cu caracter personal din Registrul bunurilor imobile.

În adresa CNPDCP a parvenit plângerea unei persoane fizice, care a solicitat verificarea legalității operațiunilor de prelucrare a datelor sale cu caracter personal, efectuate de către o companie, prin intermediul Registrului bunurilor imobile.

În aceste circumstanțe, CNPDCP a inițiat un control privind verificarea respectării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și art. 13 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, la prelucrarea datelor cu caracter personal ale petentului.

În cadrul examinării materialului acumulat s-a constatat că, compania a consultat informația cu referire la 3 bunuri imobile ce conțineau date cu caracter personal despre proprietarul bunurilor imobile; temeiul înscrierii – denumirea și datele actului prin care a fost dobândit dreptul de proprietate.

La caz a fost reținut că, prelucrarea datelor urma să fie condiționată de consimțământul subiectului de date cu caracter personal și, respectiv, de dreptul acestuia de a decide în mod liber și neechivoc dacă sau când datele cu caracter personal ce-l vizează pot fi prelucrate de către companie, cu respectarea prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, CNPDCP nu a reținut ca întemeiat argumentul invocat de către operatorul de date precum că, ar fi consultat partea publică a Registrului bunurilor imobile, or, partea publică a Registrului nu oferă informații despre identitatea proprietarului, dreptul de proprietate asupra bunului imobil și modul de dobândire a acestuia.

Astfel, în cadrul controlului, CNPDCP a constatat că compania a prelucrat datele cu caracter personal ale subiectului de date nerespectând cerințele prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr.133/2011.

Totodată, compania nu a soluționat cererea subiectului de date privind realizarea dreptului de acces la datele cu caracter personal, neoferindu-i un răspuns întemeiat/punctat prin care să pună la dispoziția ultimului informațiile despre operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate de către companie, fiind constatată inclusiv încălcarea art. 13 din Legea 133/2011.

Speța nr. 9: Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate.

CNPDCP, urmare a recepționării unei cereri înaintate de un consilier raional, s-a autosesizat și a inițiat examinarea speței în limitele competențelor legale, în legătură cu presupusul fapt de prelucrare ilegală a categoriilor speciale de date cu caracter personal ale unor subiecți de date, cauzat de acțiunile necorespunzătoare imputabile Președintelui Raionului.

În urma acumulării probatoriului, s-a stabilit că, Președintele raionului a emis și semnat un răspuns, adresat consilierului raional în legătură cu comportamentul personalului medical din unele puncte medicale din raion.

La răspuns, Președintele raionului a anexat extrase din fișele medicale ale unor pacienți, conținând: numele, prenumele, data nașterii, IDNP, adresa de domiciliu și informații privind starea de sănătate ale persoanelor (pacienți).

În cadrul controlului inițiat, Președintele raionului a prezentat două declarații de consimțământ semnate de unii pacienți, invocând existența unui temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în sensul prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

La caz a fost reținut că, consimțămintele au fost obținute doar de la doi subiecți de date, în timp ce documentele anexate conțineau datele mai multor persoane. Totodată, formulările din consimțăminte erau generale și neclare, neîndeplinind condițiile unui consimțământ valabil (liber, specific, informat, neechivoc).

Mai mult, CNPDCP a notat că, transmiterea către consilier a fișelor medicale nu era necesară și proporțională scopului urmărit, întrucât verificarea și ulterior justificarea programului de muncă al personalului medical în răspunsul adresat consilierilor ar fi putut fi realizată prin mijloace administrative non-intruzive în viața privată a persoanelor vizate.

Ca urmare, CNPDCP a constatat încălcarea de către Președintele raionului a următoarelor dispoziții din Legea privind protecția datelor cu caracter personal: art. 4 alin. (1) lit. a), c), e) – prelucrarea trebuie să fie corectă, pertinentă, neexcesivă și limitată scopului; art. 6 alin. (1) – interzice prelucrarea categoriilor speciale de date, inclusiv cele privind starea de sănătate, cu excepțiile expres prevăzute de lege; art. 29 alin. (1) – impune obligația de a asigura confidențialitatea datelor.

Or, transmiterea către consilierii raionali a fișelor medicale conținând date sensibile a fost efectuată fără consimțământul valabil al persoanelor vizate și în lipsa unui alt temei legal prevăzut de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, fapt ce a generat o divulgare neautorizată a datelor și a determinat încălcarea principiilor legalității, proporționalității și confidențialității la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Speța nr. 10: Prelucrarea datelor cu caracter personal cu invocarea realizării unui interes legitim.

CNPDCP a examinat plângerea unui subiect de date cu caracter personal, care a reclamat acțiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ce îi aparțin, de către o companie de microfinanțare la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) .

Astfel, în cadrul investigației s-a constatat că subiectul de date a avut, la o anumită perioadă, încheiat cu compania vizată un contract de credit, contract care a fost stins cu mult timp anterior desfășurării faptelor examinate. Cu toate acestea, sistemul automatizat de analiză al companiei a efectuat o verificare automată în vederea actualizării informațiilor privind solvabilitatea subiectului de date, generând accesarea datelor cu caracter personal prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), în scopul verificării și constituirii istoricului de credit și a scorului de credit, precum și al transmiterii acestora către compania de microfinanțare.

Aceste operațiuni au fost realizate fără intervenție umană, în cadrul unui proces de pre-aprobare automată a unei limite de credit personale, derulat în cadrul procedurilor de ofertare individuală și activități de marketing. La caz, s-a reținut că respectivele acțiuni au fost efectuate în lipsa consimțământului subiectului de date și ulterior expirării raporturilor contractuale existente între părți.

Reieșind din materialele prezentate de către operator, s-a constatat lipsa unui temei legal la prelucrarea de către compania în cauză a datelor cu caracter personal ale subiectului de date, ulterior încheierii/închiderii contractului.

Așadar, prin acțiunile descrise, operatorul de date a încălcat prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), e) și art. 5 alin. (1) ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Speța nr. 11: Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri personale, în exercițiul funcției.

CNPDCP a examinat plângerea unui subiect de date cu caracter personal, care a reclamat acțiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ce îi aparțin, de către un angajat al unei companii de telefonie mobilă.

Astfel, în cadrul investigației s-a constatat că angajatul, în atribuțiile de serviciu ale căruia era oferirea suportului informațional referitor la serviciile prestate de companie pentru clienții care aleg canalele de comunicare, având acces la sistemul informațional al angajatorului, care acordă posibilitatea de a vizualiza informația de ordin comercial (tipul serviciului, oferta comercială atribuită, data, facturile lunare, plățile alocate pe cont, detalii generale apeluri, etc. și datele de identitate ale petentului), a utilizat, în perioada 18 decembrie 2024 – 14 ianuarie 2025, sistemul informațional în scop personal, accesând de 15 ori datele cu caracter personal ale petentului și meniul CDR (care confirmă dacă telefonul este sau nu în Roaming) din conturile asociate petentului, invocând drept scop necesitatea de a vedea locația ultimului, pentru a verifica dacă se află sau nu în țară.

La caz, CNPDCP a constatat că angajatul companiei de telefonie mobilă a prelucrat datele cu caracter personal ce vizează petentul, în lipsa unui scop și temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care să justifice ingerința în viața privată a subiectului de date, acțiuni ce contravin dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) și art. 5 alin. (1) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL V

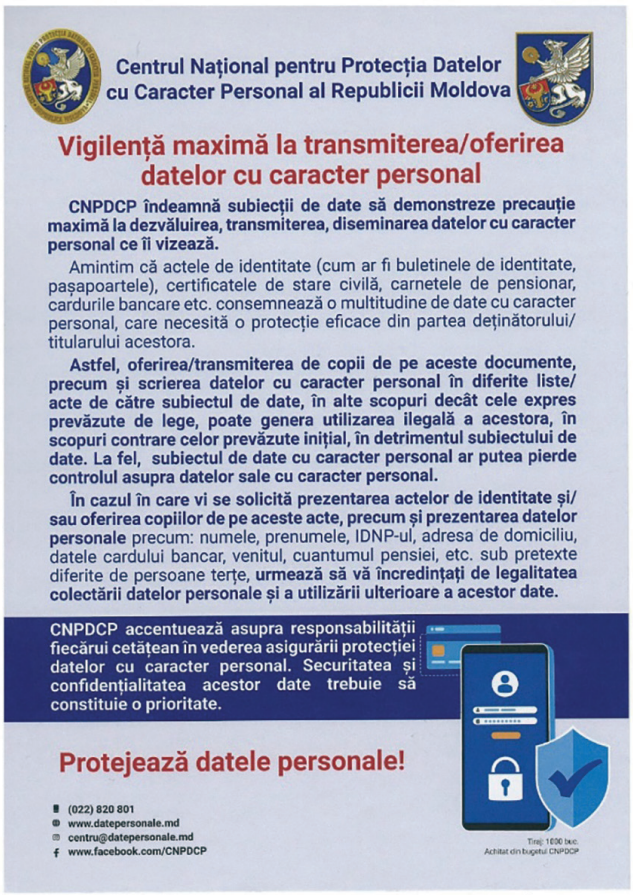
RECOMANDĂRI ȘI OPINII ALE CNPDCP



În vederea prevenirii încălcării normelor din domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și pentru asigurarea informării societății cu privire la problemele și situațiile întâmpinate, CNPDCP emite recomandări, care sunt publicate pe pagina web oficială a autorității și pe contul instituțional de Facebook. De asemenea, sunt elaborate și diseminate broșuri/flyere în cadrul instruirilor și a activităților de sensibilizare a publicului, iar în scopul informării și creșterii gradului de conștientizare a cetățenilor asupra importanței domeniului protecției datelor cu caracter personal, a fost difuzat spotul video „*Protejează-ți datele personale*", fiind mediatizat intens prin intermediul unor posturi de televiziune.

Un alt instrument prin intermediul căruia pot fi analizate provocările, deficiențele și soluțiile din domeniul protecției datelor cu caracter personal îl constituie conferințele anuale organizate de CNPDCP la 28 ianuarie în contextul Zilei europene a protecției datelor, eveniment care, de asemenea, este pe larg mediatizat.

Pe lângă aceasta, CNPDCP oferă opinii consultative diverșilor actori pe marginea adresărilor înaintate în legătură cu aplicarea corectă a legislației aferente domeniului protecției datelor cu caracter personal.


Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova

Vigilență maximă la transmiterea/oferirea datelor cu caracter personal

CNPDCP îndeamnă subiecții de date să demonstreze precauție maximă la dezvăluirea, transmiterea, diseminarea datelor cu caracter personal ce îi vizează.

Amintim că actele de identitate (cum ar fi buletinele de identitate, pașapoartele), certificatele de stare civilă, carnetele de pensionar, cardurile bancare etc. consemnează o multitudine de date cu caracter personal, care necesită o protecție eficace din partea deținătorului/titularului acestora.

Astfel, oferirea/transmiterea de copii de pe aceste documente, precum și scrierea datelor cu caracter personal în diferite liste/acte de către subiectul de date, în alte scopuri decât cele expres prevăzute de lege, poate genera utilizarea ilegală a acestora, în scopuri contrare celor prevăzute inițial, în detrimentul subiectului de date. La fel, subiectul de date cu caracter personal ar putea pierde controlul asupra datelor sale cu caracter personal.

În cazul în care vi se solicită prezentarea actelor de identitate și/sau oferirea copiilor de pe aceste acte, precum și prezentarea datelor personale precum: numele, prenumele, IDNP-ul, adresa de domiciliu, datele cardului bancar, venitul, cuantumul pensiei, etc. sub pretexte diferite de persoane terțe, **urmează să vă încredințați de legalitatea colectării datelor personale și a utilizării ulterioare a acestor date.**

CNPDCP accentuează asupra responsabilității fiecărui cetățean în vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal. Securitatea și confidențialitatea acestor date trebuie să constituie o prioritate.

Protejează datele personale!

(022) 820 801
www.datepersonale.md
centru@datepersonale.md
www.facebook.com/CNPDCP

Tiraj 1000 buc.
Achitat din bugetul CNPDCP

În perioada de raportare, în special în contextul desfășurării proceselor preelectorale și electorale, CNPDCP a constatat o intensificare a fenomenelor de colectare și utilizare necorespunzătoare a datelor cu caracter personal. Aceste practici au fost semnalate atât în plângerile subiecților de date cât și prin informațiile reflectate în spațiul mediatic, prin materialele și sesizările remise de organele de drept, inclusiv de inspectoratele teritoriale de poliție, fiind identificate cazuri de colectare și dezvăluire a datelor personale, inclusiv copii ale actelor de identitate, în scopuri neclare sau ilegale (corupere electorală, înregistrarea prealabilă din numele altor persoane pentru participarea la vot peste hotarele țării).

Reieșind din multitudinea situațiilor înregistrate pe parcursul anului, CNPDCP a emis și a venit cu recomandări și atenționări adresate subiecților de date cu caracter personal, având drept obiectiv sporirea nivelului

de conștientizare, prevenirea divulgării nejustificate a datelor personale și consolidarea responsabilității cetățenilor privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal.

În contextul intrării în vigoare, la data de 23 august 2026, a Legii nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal, în anul 2025 CNPDCP s-a focusat pe elaborarea documentului *Îndrumări/explicații în vederea aplicării corecte a Legii nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*.

Îndrumările vizează facilitarea înțelegerii și implementării cerințelor legale, în special în condițiile în care legea marchează o schimbare de paradigmă, prin trecerea de la un model bazat pe conformare formală la unul fundamentat pe evaluarea și gestionarea riscurilor și pe responsabilitatea proactivă a operatorilor și a persoanelor împuternicite.

Documentul este inspirat din principiile și raționamentele consacrate de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și au ca scop alinierea practicilor naționale la standardele internaționale în domeniul protecției datelor, precum și sprijinirea adaptării la noile realități tehnologice și sociale.

Totodată, CNPDCP a subliniat caracterul dinamic al acestor îndrumări, care pot fi ajustate și completate în funcție de dificultățile practice identificate în procesul de aplicare a legii, recomandând consultarea constantă a acestora de către părțile vizate.

Textul documentului poate fi vizualizat, accesând următorul link: https://datepersonale.md/wp-content/uploads/2026/02/CONSIDERENTE_Legea_195.pdf

Opinia CNPDCP, urmare a solicitărilor unei formațiuni politice, prin care a exprimat preocupări referitor la modificările legislative introduse prin Legea nr. 100/2025 pentru modificarea unor acte normative (combaterea eficientă a fenomenului corupției electorale și a aspectelor conexe acestuia):

[...], CNPDCP subliniază necesitatea tratării cu maximă seriozitate a oricărei prelucrări de date cu caracter personal care poate afecta viața privată a persoanelor vizate, în special atunci când sunt implicate date sensibile, precum cele referitoare la afilierea politică. Analiza/opinia în cauză a vizat în mod special temeiurile legale ale prelucrării, a proporționalității acesteia, precum și a conformității cu principiile fundamentale ale protecției datelor cu caracter personal.

Înainte de toate, este necesar să precizăm că, datele ce fac obiectul obligației de transmitere de către partidul politic către Agenția Servicii Publice și Comisia Electorală Centrală – *numele, prenumele, IDNP-ul, domiciliul, data aderării și apartenența la un partid politic* – sunt informații care, în mod evident, constituie date cu caracter personal, iar afilierea politică este calificată, potrivit art. 3 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, drept categorie specială de date. Această categorie de informație beneficiază, în mod justificat, de un regim juridic sporit de protecție, întrucât divulgarea sa neautorizată poate avea consecințe asupra demnității, libertății de exprimare și siguranței persoanei.

Totuși, ținem să remarcăm că, protecția datelor cu caracter personal nu este un drept absolut și trebuie întotdeauna analizat în balanță cu alte drepturi și interese legitime ale societății, cum ar fi transparența vieții publice, integritatea procesului electoral, funcționarea democratică a instituțiilor etc.

Astfel, în acord cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, *datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie: prelucrate în mod corect şi conform prevederilor legii; colectate în scopuri determinate, explicite şi*

legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; să fie adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea ce privește scopul pentru care sunt colectate şi/sau prelucrate ulterior.

Potrivit art. 5 alin. (5) lit. b) și d) din legea prenotată, consimțământul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru: *îndeplinirea unei obligații care îi revine operatorului conform legii* sau *executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal*.

Analizând prevederile Legii nr. 294/2007 privind partidele politice, constatăm că legiuitorul a stabilit, în mod expres, obligativitatea partidelor politice de a transmite către Agenția Servicii Publice și Comisia Electorală Centrală informațiile privind membrii săi, această dispoziție având caracter de obligație legală, în corespundere cu art. 5 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 133/2011.

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal de către partidele politice către autoritățile menționate are instituit un temei juridic, astfel respectă cerințele de legalitate impuse de legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, scopurile pentru care sunt transmise aceste date – și anume: *verificarea autenticității calității de membru de partid, prevenirea abuzurilor în procesele electorale și consolidarea transparenței politice* – sunt în deplină conformitate cu interesul public major.

Așa cum a fost precizat în solicitare, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a reiterat constant că orice ingerință în viața privată trebuie să aibă o bază legală, să urmărească un scop legitim și să fie necesară într-o societate democratică. Cazurile invocate, precum Rotaru v. România sau Catt v. UK, au sancționat prelucrări de date cu caracter personal lipsite de transparență, realizate fără un temei legal clar sau fără garanții procedurale pentru persoanele vizate.

În cazul sesizat, toate cele trei condiții menționate mai sus se determină a fi întrunite, și anume:

1. *prelucrarea este prevăzută de o lege adoptată de Parlament;*
2. *scopul este legitim și relevant în contextul funcționării unui sistem politic pluralist;*
3. *există garanții procedurale pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, inclusiv prin supravegherea realizată de CNPDCP.*

Totodată, urmează a fi reținut că transmiterea acestor date nu presupune o divulgare generalizată sau acces liber terților, ci vizează o transmitere exclusiv către instituții publice de resort, investite prin lege cu responsabilități clare și limitate, care sunt obligate, la rândul lor, să respecte principiile și cerințele de protecție/prelucrare a datelor cu caracter personal.

În concluzie, CNPDCP, în condițiile actualei reglementări legale, nu determină careva riscuri aferente domeniului protecției datelor cu caracter personal la transmiterea datelor cu caracter personal ale membrilor de partid către CEC și ASP, fiind instituit un temei juridic explicit în acest sens prin Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, care se încadrează în principiile de protecție a datelor prevăzute la art. 4 și art. 5 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În același timp, încurajăm partidele politice să adopte politici interne clare privind informarea membrilor, documentarea consimțământului acolo unde este necesar și adoptarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru transmiterea în siguranță a datelor cu caracter personal vizate, strict către entitățile de resort.

Suplimentar, atragem atenția că, răspunsul constituie opinia CNPDCP, formulată în temeiul normelor legale menționate supra, cu respectarea atribuțiilor prevăzute de cadrul legislativ aplicabil în materia protecției datelor cu caracter personal, or, interpretarea oficială a actelor

normative, precum și verificarea constituționalității acestora depășește competența Autorității de protecție a datelor cu caracter personal.

Opinia CNPDCP prin care s-a solicitați poziția autorității cu privire la termenul exact de păstrare a istoriei de credit de către birourile istoriilor de credit, precum și mecanismul corect de interpretare a noțiunii de „istorie de credit", având în vedere obligația de radiere a informațiilor/datelor care depășesc perioada de 5 ani:

Din start, ținem să menționăm că, în partea ce vizează solicitarea privind interpretarea și aplicarea conformă a prevederilor legale referitoare la activitatea birourilor istoriilor de credit, menționăm că CNPDCP nu are competența de a oferi o interpretare oficială a legilor, or, această atribuție revine Parlamentului RM, corespunzător art. 66 din Constituția RM.

De asemenea, în cazul de față, se va indica faptul că Legea nr. 133/2011 *privind protecția datelor cu caracter personal* stabilește cadrul general al cerințelor și principiilor aplicabile prelucrării acestor date, indiferent de domeniul de activitate. **Totuși, în măsura în care aspectele descrise au incidență cu domeniul protecției datelor cu caracter personal, vor fi expuse următoarele raționamente:**

În conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/2011, *datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie prelucrate în mod corect şi conform prevederilor legii; colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea ce privește scopul pentru care sunt colectate şi/sau prelucrate ulterior; exacte şi, dacă este necesar, actualizate;* ***stocate*** *într-o formă care să permită identificarea subiecților datelor cu caracter personal* ***pe o perioadă care nu va depăși durata necesară atingerii scopurilor pentru care sunt colectate şi ulterior prelucrate***.

În continuare, art. 5 al legii, stabilește temeiurile legale în baza cărora pot fi prelucrate datele cu caracter personal. Subsidiar, alin. (5) al aceluiași articol statuează situațiile când datele cu caracter personal pot fi prelucrate în lipsa consimțământului persoanei vizate, spre exemplu, pentru:

- *executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;*
- *îndeplinirea unei obligații care îi revine operatorului conform legii;*
- *executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal;*
- *realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal etc.*

Art. 11 din legea precitată, statuează, în termeni generali, condiţiile şi termenele de stocare a datelor cu caracter personal. Spre exemplu, potrivit alin. (1), *condițiile și termenele de stocare a datelor cu caracter personal* ***se stabilesc de legislaţie*** *ţinîndu-se cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. e).* ***La expirarea termenului de stocare, datele cu caracter personal urmează a fi distruse*** *în modul stabilit de lege.*

Cu titlu de exemplu, speței prezintă relevanță considerentul (39) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în care se subliniază: *[...]Datele cu caracter personal ar trebui să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.* ***Aceasta necesită, în special, asigurarea faptului că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată strict la minimum.*** *Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate doar dacă scopul prelucrării nu poate fi îndeplinit în mod rezonabil prin alte mijloace.* ***În vederea asigurării faptului că datele cu caracter personal nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar, ar trebui să se stabilească de către operator termene pentru ștergere sau revizuirea periodică. Ar trebui să fie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte sunt rectificate sau șterse. Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate într-un mod care să asigure securitatea și confidențialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal și a echipamentului utilizat pentru prelucrare***.

Având în vedere că prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază diverse temeiuri legale (*realizarea contractului, obligația legală (Legea nr.122/2008 privind birourile istoriilor de credit, Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, acte normative emise de organul regulator), exercitarea sau apărarea unui drept etc.*), termenul de stocare a datelor cu caracter personal poate fi diferit, în funcție de scopul preconizat.

În aceste condiții, pentru ca CNPDCP să se poată pronunța asupra legalității prelucrării datelor cu caracter personal aferente stocării acestora, este necesară examinarea unor cazuri specifice, care vizează direct subiecții de date, în baza unor informații concrete, inclusiv în contextul unei eventuale autosesizări.

Totodată, analizând prevederile Legii nr. 122/2008, CNPDCP formulează o opinie cu caracter consultativ, care nu are valoarea unei constatări de fapt și nu constituie o interpretare oficială a dispozițiilor legale, ci exprimă exclusiv un punct de vedere orientativ.

Astfel, urmează a remarca că legiuitorul, în actul normativ invocat, în normele care vin cu reglementări în partea ce vizează *istoria de credit*, apelează la termeni folosiți la numărul singular și nu la numărul plural, atât când definește noțiunea, cât și ulterior la art. 5, inclusiv la art. 8 alin. (1) din lege, care indică că, *biroul istoriilor de credit asigură păstrarea istoriilor de credit timp de 5 ani de la data ultimei modificări a informației despre obligațiile debitorului,* ***conținute în istoria de credit*** *[...]*, dar nu în ***istoriile*** *de credit* sau în *istoria* ***creditelor***. Respectiv, dacă urmare a unui contract de credit, în istoria de credit a acestuia, pe parcursul ultimelor 5 ani, nu au intervenit careva modificări, informațiile/datele urmează a fi distruse/radiate. Or, termenul prevăzut de Legea nr. 122/2008 și normele statuate sunt aplicabile istoriei de credit **a fiecărui contract în parte.**

Opinia CNPDCP privind consumul prin intermediul Platformei de interoperabilitate (MConnect) a datelor privind amenzile contravenționale aplicate persoanei fizice, care se intenționează a fi inițiate de către o bancă comercială:

Conform cererii privind realizarea conectării la platforma de interoperabilitate, în contextul angajamentului național privind digitalizarea serviciilor publice, a creșterii nivelului de interoperabilitate între instituții și facilitarea accesului cetățenilor la soluțiile digitale, banca comercială își propune dezvoltarea unui serviciu digital integrat într-o aplicație bancară pentru gestionarea amenzilor contravenționale.

Conform art. 3 al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, *categorii speciale de date cu caracter personal reprezintă datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a*

persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenența socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrângere sau sancțiunile contravenționale.

Prin prisma prevederilor art. 4 din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, operatorii de date cu caracter personal au obligația să respecte principiile statuate, astfel încât, *datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie: prelucrate în mod corect și conform prevederilor legii; colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; adecvate, pertinente și neexcesive în ceea ce privește scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior [...].*

La fel, art. 8 al legii menționate prevede că, **prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale, măsuri procesuale de constrângere sau sancțiuni contravenționale poate fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităților publice, în limitele competențelor acordate şi în condițiile stabilite prin legile ce reglementează aceste domenii.**

Așadar, în ordinea art. 13 al **Legii nr. 185/2020 cu privire la Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale şi a persoanelor care au săvârșit contravenții,** *participanții la Sistem sunt autoritățile competente să constate contravenții, să examineze și să soluționeze cauzele contravenționale.*

Articolul 23 din legea menționată prevede:

(1) Dreptul la primirea informației din Sistem se acordă, în limita competenței:

a) participanților la Sistem;

b) organelor de urmărire penală și organelor similare din alte state, în temeiul tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;

c) subdiviziunilor autorităților și instituțiilor publice de profil în vederea realizării analizei fenomenului contravențional;

d) persoanelor fizice și juridice, cu respectarea prevederilor actelor normative, inclusiv în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

(2) Cererea de solicitare a informației din Sistem trebuie să fie motivată, să includă scopul și temeiul legal, să conțină, după caz, identificatorii materialului/dosarului aflat în examinare.

(3) Persoanele specificate la alin. (1) sunt obligate să utilizeze informația obținută din Sistem doar în scopurile prevăzute de lege.

La fel, prezintă relevanță prevederile **Regulamentului privind modul de ținere a resursei informaționale formate de Sistemul informațional „e-Dosar: Gestiune electronică a cauzelor penale/contravenționale" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 267/2025**, după cum urmează:

15. *Destinatarii datelor din SI „e-Dosar: GECPC" sunt persoanele fizice și persoanele juridice de drept public care au acces la datele din cadrul resursei informaționale în conformitate cu cadrul normativ și în funcție de rolul atribuit în cadrul sistemului privind procesele penale și/sau contravenționale.*

25. *Destinatarul este obligat:*

25.1. să utilizeze funcționalitățile SI „e-Dosar: GECPC" conform rolurilor şi permisiunilor atribuite;

25.2. să utilizeze informația obținută din SI „e-Dosar: GECPC" doar în scopurile stabilite de legislație etc.

66. *Accesul la datele prelucrate în SI „e-Dosar: GECPC” este permis doar persoanelor și entităților autorizate, în condițiile legii. Destinatarii pot include:*

66.1. instituțiile publice competente în exercitarea atribuțiilor legale;

66.2. subiecții datelor cu caracter personal, în limitele drepturilor garantate de legislație;

66.3. partenerii contractuali implicați în furnizarea de servicii, cu respectarea măsurilor de protecție a datelor;

66.4. alte autorități judiciare prevăzute de lege.

Reieșind din cele expuse, datele referitoare la sancțiunile contravenționale reprezintă categorii speciale de date cu caracter personal, a căror accesare și prelucrare pot fi efectuate exclusiv de către autoritățile publice competente, în strictă conformitate cu atribuțiile și competențele legale stabilite în acest sens.

Astfel, în conformitate cu art. 13 și art. 23 din Legea nr. 185/2020, **participanții la sistem sunt exclusiv autoritățile competente să constate, să examineze și să soluționeze cauzele contravenționale**.

Mai mult, în baza Regulamentului privind modul de ținere a resursei informaționale formate de Sistemul informațional „e-Dosar: Gestiune electronică a cauzelor penale/contravenționale”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 267/2025, **accesul la datele din cadrul resursei informaționale este permis doar persoanelor și entităților autorizate prin lege, în funcție de rolul atribuit și scopul legal al prelucrării**.

În acest context, posibilitatea extinderii accesului la asemenea informații pentru alte categorii de entități necesită o analiză suplimentară și riguroasă din perspectiva cadrului normativ aplicabil și, eventual, intervenții legislative corespunzătoare, în vederea asigurării conformității cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal și ale interoperabilității instituționale.

CAPITOLUL VI

ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL



Activitatea de prevenire a neconformității prelucrării datelor cu caracter personal

Activitatea de oferire a consilierii operatorilor și subiecților de date reprezintă una din principalele sarcini de bază a instituției.

Astfel, pe parcursul anului de raportare, pe segmentul de prevenire au fost oferite **2567** de consultații, în scris, la sediu, telefonic și prin intermediul poștei electronice.

În perioada de raportare, CNPDCP și-a concentrat activitatea asupra prevenirii neconformităților în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, în contextul procesului de tranziție legislativă și al pregătirii pentru intrarea în vigoare a Legii nr. 195/2024. Obiectivul principal al acestor acțiuni a constat în asigurarea unui nivel sporit de conformare anticipată și în reducerea riscurilor generate de neadaptarea proceselor interne la noile cerințe legale.

Activitățile desfășurate au vizat, în mod prioritar, informarea și orientarea operatorilor de date și a persoanelor împuternicite cu privire la modificările legislative, diferențele esențiale față de reglementările anterioare și impactul acestora asupra activităților curente de prelucrare a datelor cu caracter personal. De asemenea, a fost oferit suport consultativ și explicații metodologice, contribuind la clarificarea aspectelor interpretative și la prevenirea aplicării eronate a normelor în perioada de pre-implementare.

Au fost realizate acțiuni de analiză preventivă a practicilor existente de prelucrare a datelor, cu identificarea potențialelor neconformități ce ar putea apărea odată cu intrarea în vigoare a noii legi. În acest sens, au fost formulate recomandări generale privind necesitatea revizuirii politicilor interne, a procedurilor operaționale și a măsurilor tehnice și organizatorice, în vederea alinierii progresive la viitorul cadru normativ.

Un rol important l-a avut activitatea aferentă conștientizării responsabilității operatorilor și a personalului implicat în prelucrarea datelor, fiind promovate principiile unei abordări preventive, bazate pe evaluarea riscurilor și pe protecția drepturilor persoanelor vizate încă din faza de proiectare a proceselor. Aceste demersuri au urmărit consolidarea unei culturi instituționale orientate spre conformare și prevenție.

Cu titlu separat urmează a evidenția un număr sporit de solicitări și adresări din partea cetățenilor referitoare la condițiile legale de instalare și utilizare a sistemelor de supraveghere video în spații private. Cele mai frecvente aspecte semnalate au vizat delimitarea clară a ariei de filmare, fiind subliniată necesitatea ca sistemele de supraveghere să fie orientate exclusiv asupra proprietății deținute, fără a capta imagini din curțile, locuințele, spațiile comune sau alte zone aparținând terților ori adiacente domeniului public.

Totodată, au fost solicitate clarificări privind situațiile în care camerele de supraveghere surprind, chiar și parțial, spații utilizate în comun sau zone publice. În aceste cazuri, a fost explicat că lipsa consimțământului persoanelor vizate poate genera încălcarea dreptului la viață privată și la înaintarea plângerilor sau survenirea măsurilor sancționatorii. A fost evidențiat faptul că filmarea exclusivă a spațiului privat personal nu atrage aplicarea integrală a obligațiilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, însă această excepție nu este aplicabilă atunci când aria de supraveghere se extinde asupra spațiilor publice sau a proprietăților altor persoane.

În acest context, a fost atrasă atenția că, în situațiile în care sunt surprinse imagini din spații publice sau din proprietăți străine, utilizatorul sistemului de supraveghere dobândește calitatea de operator de date cu caracter personal, având obligația de a informa persoanele vizate cu privire la existența supravegherii video, inclusiv prin afișarea unor semne informative vizibile. Prin activitatea de informare și orientare desfășurată, a fost urmărită prevenirea încălcării vieții private și reducerea riscului de aplicare a sancțiunilor contravenționale sau al declanșării litigiilor, contribuind la o utilizare responsabilă și proporțională a sistemelor de supraveghere video de către cetățeni.

Ca urmare a activităților desfășurate, s-a observat un interes crescut al operatorilor și al cetățenilor pentru adaptarea din timp la noile cerințe legislative și pentru implementarea voluntară a unor măsuri de conformare. Activitatea de prevenire din perioada premergătoare intrării în vigoare a Legii nr. 195/2024 contribuie la diminuarea riscului de neconformitate și la facilitarea unei tranziții coerente către noul regim juridic al protecției datelor cu caracter personal.

CNPDCP va continua să acorde prioritate activităților de prevenire și orientare, inclusiv în perioada imediat următoare intrării în vigoare a legii, pentru a asigura o aplicare uniformă și corectă a noilor prevederi legale.

Cu titlu separat, urmează a menționa circulara/demersul de informare aferent unor obligații prevăzute de legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal trimisă în adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, cu următorul conținut:

CNPDCP reamintește că, din 10 ianuarie 2022, au intrat în vigoare modificările aduse la Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, fiind instituită obligația operatorului și a persoanei împuternicite de operator de a desemna o persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal, în cazurile prevăzute de art. 25 al legii prenotate.

În context, menționăm că, potrivit alin. (1) lit. a) al aceluiași articol, operatorul și persoana împuternicită de operator desemnează o persoană responsabilă cu protecția datelor ori de câte ori prelucrarea este

efectuată de o autoritate sau o instituție publică, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale.

Potrivit art. 25 alin. (3) al legii precitate, în cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este autoritate publică ori instituție publică, poate fi desemnată o persoană responsabilă cu protecția datelor unică pentru mai multe dintre aceste autorități sau instituții, luând în considerare structura organizatorică și dimensiunea acestora.

Totodată, alin. (4) a aceluiași articol, prevede că persoana responsabilă cu protecția datelor este desemnată pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate privind reglementările și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute la art. 25^2.

Concomitent, conform art. 25^1 alin. (1) și alin. (2) al Legii nr. 133/2011, operatorul și persoana împuternicită de operator asigură că persoana responsabilă cu protecția datelor este implicată în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, precum și oferă suport persoanei responsabile cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor indicate la art. 25^2, asigurându-i resursele necesare pentru executarea sarcinilor respective, pentru menținerea cunoștințelor sale de specialitate, precum și accesul către datele cu caracter personal și către operațiunile de prelucrare.

Totodată, atragem atenția că, potrivit alin. (3), persoana responsabilă cu protecția datelor răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator.

Mai mult, alin. (6) al aceluiași articol, prevede că persoana responsabilă cu protecția datelor poate îndeplini și alte sarcini și atribuții. Operatorul sau persoana împuternicită de operator asigură că niciuna dintre aceste sarcini și atribuții nu generează un conflict de interese.

*În contextul prevederilor menționate supra, se va sublinia că doar circa **50 de autorități și/sau instituții publice** au desemnat persoane responsabile cu protecția datelor cu caracter personal.*

Se va sublinia că, reieșind din atribuțiile funcționale, majoritatea autorităților și instituțiilor publice, prelucrează date cu caracter personal într-un volum semnificativ, iar în corespundere cu art. 25^2 alin. (1) al Legii nr. 133/2011, unele din principalele sarcini ale persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal în raport cu operatorul de date sunt:

a) *informarea și consilierea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrarea datelor cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentei legi și al altor acte normative;*

b) *monitorizarea respectării legii și a altor acte normative referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, precum și atribuirea responsabilităților, inclusiv privind acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare și privind auditurile aferente;*

c) *oferirea consilierii la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia.*

În această ordine de idei, persoana sau subdiviziunea desemnată în funcția de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal trebuie să fie în posibilitate certă de a fi implicată în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal și, totodată, să nu fie implicată direct în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în stabilirea scopurilor și mijloacelor de prelucrare a acestora, inclusiv să nu fie responsabilă de anumite operațiuni de prelucrare/sisteme de evidență a datelor cu caracter personal gestionate.

Cu titlu consultativ, vom face referire la Orientările privind responsabilii cu protecția datelor („RPD") al Grupului de Lucru Articolul 29 (GL 243 rev. 01), potrivit cărora, printre funcțiile contradictorii din cadrul organizației se pot include funcțiile personalului de conducere de nivel superior (precum funcția de director general, de director general administrativ, de director financiar, de medic primar, de șef al departamentului de marketing, de șef al serviciului de resurse umane sau de șef al departamentelor TI), însă și alte roluri de rang inferior în organigramă dacă astfel de poziții sau roluri conduc la stabilirea scopurilor și a mijloacelor de prelucrare.

Suplimentar, urmează a evidenția că, operatorul sau persoana împuternicită de operator are obligația de a publica datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor și de a le comunica CNPDCP

Având în vedere obligația legală care revine operatorilor/persoanelor împuternicite de către operatori, prin prisma prevederilor menționate supra, CNPDCP informează asupra necesității urgentării desemnării de către autoritățile/instituțiile publice, precum și subdiviziunile aflate în subordinea acestora, a persoanei responsabile cu protecția datelor [...].

Prelucrarea datelor cu caracter personal stocate în principalele resurse informaționale automatizate de stat

Utilizarea principalelor registre și sisteme informaționale de stat implică operațiuni complexe și sistematice de prelucrare a datelor cu caracter personal, desfășurate la scară largă. Având în vedere impactul potențial asupra drepturilor persoanelor vizate, aceste procese au constituit, în mod constant, un obiect de interes și supraveghere din partea autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal.

În cadrul activităților de monitorizare, CNPDCP a examinat dinamica numărului de accesări realizate în anul 2025 de către instituțiile publice cu atribuții relevante în domeniul ordinii publice, prevenirii și combaterii faptelor ilegale, precum și al administrării fiscale și vamale. Analiza a vizat, în special, structurile care au înregistrat un nivel ridicat al operațiunilor de accesare a datelor cu caracter personal sau care, prin natura competențelor legale, operează frecvent cu astfel de informații.

Indicatorii statistici reflectați în tabelul de mai jos au fost elaborați în baza datelor agregate și furnizate de către Agenția Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică și Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile", în calitate de administratori ai unor registre și sisteme informaționale de stat ce permit accesul la date cu caracter personal pentru participanții la schimbul de date.

Instituția vizată	Numărul de accesări efectuate în sistemele informaționale de stat: RSP, RBI, RST, RSCV, RSUD					
	prin intermediul SIA „Acces-Web"/COI		prin intermediul E-Cadastru		prin intermediul platformei de interoperabilitate (Mconnect)	
	2024 SIA „Acces-Web"/ COI	2025 SIA „Acces-Web"/COI	2024	2025	2024	2025
Ministerul Afacerilor Interne	326.527/ 24.699.955	384.255/ 26.524.690	58.025	70.831	2.863.276	5.949.460
Serviciul de Informații și Securitate	24.848/ 27.725	28.796/ 449.337	11.358	14.354	76.261	37.319

Centrul Național Anticorupție	25.544/ 0	31.655/ 0	25.741	33.594	686	6.451
Procuratura Generală	12110/ 0	11.291/ 0	3628	4.704	0	1.140
Serviciul Vamal	11397/ 0	12861/ 0	3308	4.401	228.426	596.202
Ministerul Apărării	0	0	295	614	288.279	317.434
Autoritatea Națională de Integritate	8.875/ 0	4646/ 0	11.626	4714	1.356	11.103
Serviciul Fiscal de Stat	10.147/ 13.937.925	12493/ 0	36.905	44.078	7.513.765	38.063

După cum se observă din tabel, ponderea accesărilor efectuate de către unele din entitățile listate/enumerate, prin intermediul tehnologiei COI, se menține la un nivel ridicat.

Analizând lista entităților publice conectate la registrele/sistemele informaționale de stat prin intermediul COI, prezentată de către Agenția Servicii Publice (ASP), a fost reținut că la momentul actual figurează **13** beneficiari cu drept de acces la date cu caracter personal prin tehnologia respectivă, și anume:

Nr. d/o	Denumirea instituției
1.	Agenția Națională Transport Auto
2.	Comisia Electorală Centrală
3.	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
4.	Biroul Național de Statistică
5.	IP Agenția de Guvernare Electronică
6.	Comisia Națională a Pieței Financiare
7.	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică STISC
8.	Ministerul Muncii și Protecției Sociale
9.	Ministerul Educației și Cercetării
10.	Ministerul Afacerilor Externe
11.	Ministerul Afacerilor Interne
12.	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (Departamentul Poliției de Frontieră)
13.	Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

În context menționăm, că pe parcursul mai multor ani, CNPDCP s-a adresat Agenției Servicii Publice, Agenției de Guvernare Electronică, precum și a informat Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova, despre faptul că asigurarea conexiunii entităților vizate contravine prevederilor Legii nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

Spre regret, se constată că, pe parcursul ultimilor 2 ani, potrivit informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice, doar **5** entități și-au aliniat operațiunile de accesare a datelor cu caracter personal la cerințele actuale, iar **13** au acces, în continuare, la principalele registre de stat gestionate de Agenția Servicii Publice, prin intermediul COI.

În acest sens, este relevant a fi menționat demersul Agenției de Guvernare Electronică (nr. 300-226 din 12.03.2025) prin care a informat CNPDCP că, corespunzător prevederilor art.8 din

Legea nr.142/2018, Platforma de interoperabilitate vine să asigure respectarea cerințelor de securitate și confidențialitate a schimbului de date, fapt care nu poate fi asigurat în deplinătate prin intermediul tehnologiei COI, în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

La fel, Agenția de Guvernare Electronică a solicitat în regim prioritar autorităților publice vizate, rezoluțiunea contractelor de schimb de date prin intermediul tehnologiei COI și întreprinderea măsurilor în vederea realizării exclusive a schimbului de date prin intermediul Platformei de interoperabilitate, pentru realizarea unor operațiuni de prelucrare/accesare a datelor prin metode compatibile cu cerințele de securitate și confidențialitate. Complementar, s-a solicitat elaborarea și prezentarea unor planuri de acțiuni concrete privind conectarea la Platforma de interoperabilitate (MConnect).

Subsidiar, prin demersul nr. 01/3880 din 19.03.2025, Agenția Servicii Publice a reiterat că a întreprins în permanență măsurile necesare pentru accelerarea procesului de rezoluțiune a contractelor cu instituțiile consumatoare de date prin intermediul COI. Astfel, în pofida faptului că entitățile publice implicate au fost sesizate în repetate rânduri prin multiple demersuri privind urgentarea procesului de integrare a sistemelor informaționale cu platforma de interoperabilitate (MConnect), problema nu a fost soluționată până în prezent, nu există progres și nici nu au fost realizate alte acțiuni față de cele prezentate anterior.

Prin urmare, problematica utilizării COI rămâne a fi pe deplin actuală, în condițiile în care autoritățile statului/organele de control accesează în continuare date cu caracter personal prin intermediul acestei tehnologii, care, în fapt, nu corespunde cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale automatizate și nu asigură identificarea nominală a utilizatorilor care au efectuat operațiuni de accesare a datelor, însă care, au obligația de a justifica scopul și temeiul legal al acestor operațiuni.

Suplimentar se va reliefa că, potrivit informațiilor prezentate de către Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, numărul petiționarilor care și-au realizat dreptul de acces asupra informațiilor privind accesarea datelor cu caracter personal ce îi vizează din registrele/sistemele informaționale gestionate de către aceste entități reprezintă o descreștere, cum poate fi observat în tabelul de mai jos.

Anul	Numărul de adresări de realizare a dreptului de acces fața de registrele/sistemele informaționale gestionate		
	Agenția Servicii Publice	Agenția de Guvernare Electronică	Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile
2023	649	99	-
2024	338	77	134
2025	263	46	110

Această situație poate fi explicată prin utilizarea tot mai frecventă a Portalului guvernamental al cetățeanului (MCabinet), pus la dispoziție de Agenția de Guvernare Electronică. Prin intermediul acestuia, subiecții de date pot consulta istoricul accesărilor datelor lor cu caracter personal, inclusiv entitățile care au efectuat accesările, data acestora și temeiul legal, informații preluate din serviciul guvernamental de jurnalizare MLog.

CAPITOLUL VII

AVIZAREA ȘI ELABORAREA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE



Procedura de avizare a proiectelor de acte normative constituie un instrument esențial prin care CNPDCP își exercită atribuțiile legale în vederea asigurării respectării cerințelor legislației privind protecția datelor cu caracter personal în procesul de elaborare și promovare a politicilor publice. În cadrul acestei proceduri, proiectele de acte normative sunt examinate din perspectiva conformității cu principiile legalității, proporționalității, securității și transparenței prelucrării datelor cu caracter personal, precum și a respectării drepturilor subiecților de date.

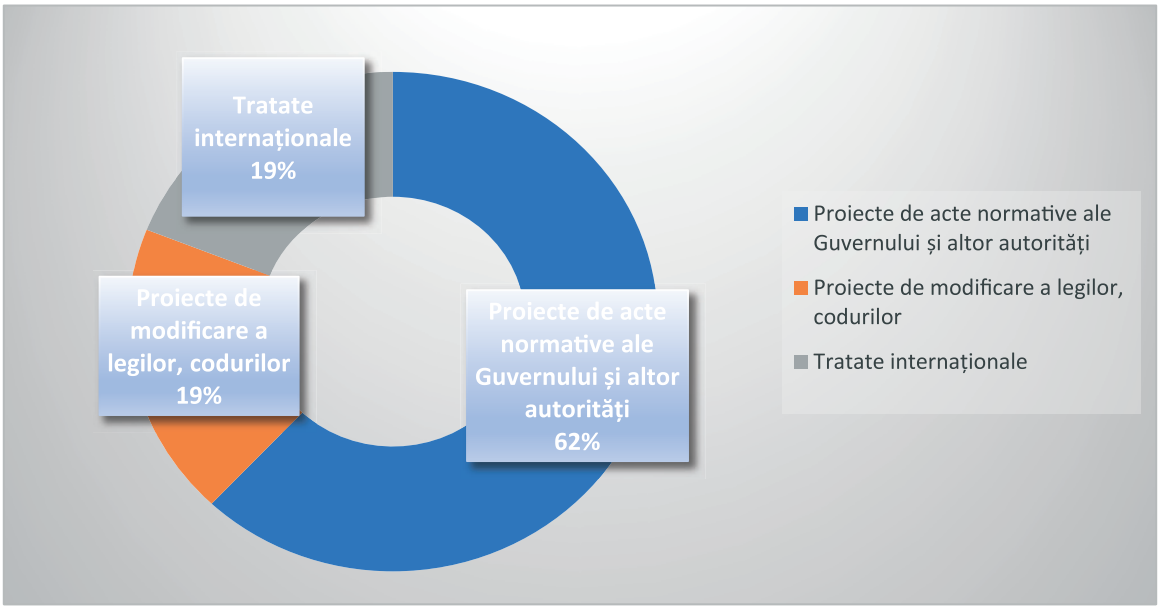
Prezentul capitol reflectă activitatea CNPDCP în domeniul avizării proiectelor de acte normative în anul de raportare, urmând a fi completat cu date statistice relevante privind numărul avizelor emise, tipologia proiectelor analizate și principalele aspecte de conformitate identificate.

Pe parcursul anului 2025, în adresa CNPDCP au parvenit spre avizare **208** de proiecte de acte normative naționale/tratate internaționale care au fost examinate sub aspectul protecției drepturilor și libertăților persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, dintre care:

39 proiecte de acorduri/tratate internaționale;

40 proiecte de modificare a legilor, codurilor;

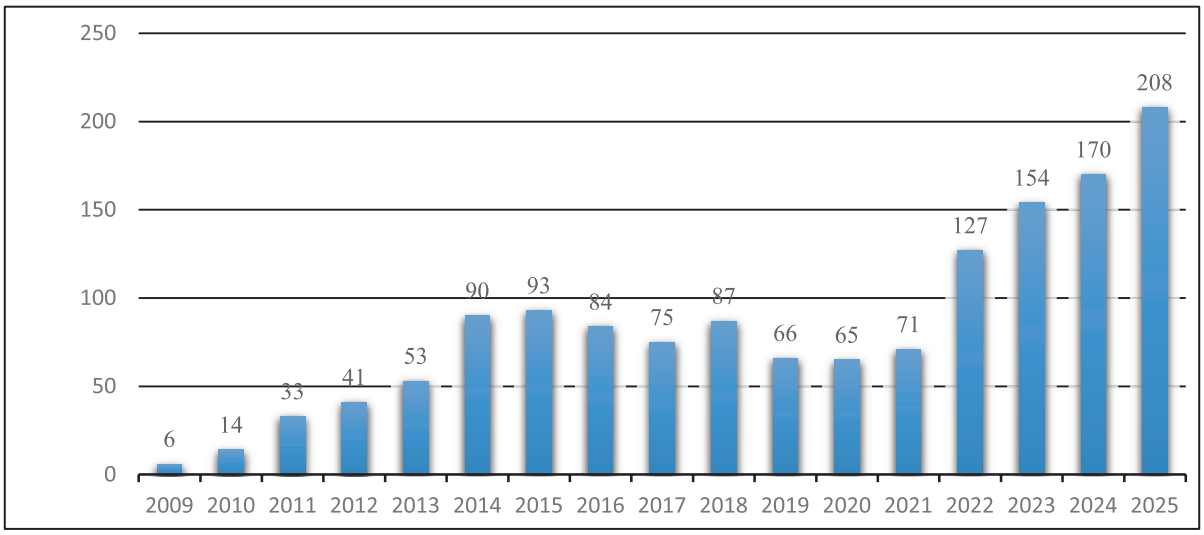
129 proiecte de acte normative ale Guvernului și altor autorități.



În cazul majorității proiectelor supuse avizării, CNPDCP a reliefat necesitatea completării, ajustării sau revizuirii dispozițiilor propuse, în vederea asigurării conformității acestora cu cadrul legal național și internațional în materia protecției datelor cu caracter personal. În acest sens, autoritatea a formulat observații, recomandări și propuneri menite să integreze în mod clar și coerent prevederi specifice operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Recomandările formulate au vizat, în special, stabilirea temeiurilor legale ale prelucrării datelor de către operatori, delimitarea categoriilor de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, identificarea persoanelor vizate, precum și precizarea entităților cărora datele le pot fi divulgate și a scopurilor în care acestea pot fi utilizate. Totodată, au fost evidențiate aspecte referitoare la respectarea principiului limitării scopului, determinarea perioadelor de stocare, descrierea operațiunilor și procedurilor de prelucrare, precum și implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal.

Numărul proiectelor parvenite spre avizare în perioada 2009-2025



În continuare, sunt prezentate unele din cele mai relevante avize înaintate la proiecte de acte normative transmise CNPDCP pe parcursul anului 2025:

- *Referitor la examinarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență și management al resurselor umane din autoritățile publice.*

Față de conținutul proiectului de act normativ, în partea ce vizează capitolul V privind structura organizațională a SI EMRU, s-a menționat că, potrivit art. 9 din Legea nr. 71/2007 cu privire la registre, subiecții raporturilor juridice în domeniul registrelor includ, printre alții, furnizorii și destinatarii datelor. În acest sens, s-a recomandat reflectarea expresă a destinatarilor datelor SI EMRU într-un punct distinct al proiectului.

Referitor la interconexiunea SI EMRU cu alte sisteme informaționale, s-a menționat intenția de a prelua date salariale, inclusiv istoricul acestora, precum și date privind antecedentele penale ale persoanelor. În acest context, s-a subliniat că datele privind antecedentele penale și hotărârile judecătorești referitoare la capacitatea de exercițiu constituie categorii speciale de date cu caracter personal, supuse unui regim sporit de protecție, a căror prelucrare trebuie să fie strict justificată, proporțională și adecvată scopului urmărit.

Analiza scopurilor și funcțiilor SI EMRU, ca sistem destinat gestionării structurii organizaționale și resurselor umane din cadrul autorităților publice, nu a justificat necesitatea prelucrării acestor

categorii speciale de date, nici a datelor privind istoricul salariilor. În acest sens, s-a reținut că, potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 8 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea unor asemenea date este permisă doar în limitele competențelor stabilite expres de lege și de către autoritățile abilitate, respectiv, organele de drept, în condițiile prevăzute de cadrul normativ aplicabil.

Totodată, s-a menționat că, potrivit Conceptului Sistemului informațional integrat al organelor de drept, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1202/2006, prelucrarea datelor din domeniul criminalistic este rezervată exclusiv organelor de drept, entități care nu se regăsesc în sfera de competență a SI EMRU. În consecință, operațiunile de prelucrare propuse nu sunt compatibile cu scopurile inițiale ale colectării datelor, în sensul considerentului (50) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În același context, nu a fost reținută necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal privind etnia persoanei, acestea nefiind justificate prin scopurile declarate ale sistemului.

De asemenea, s-a recomandat determinarea expresă a sistemelor informaționale cu care SI EMRU va asigura interoperabilitatea prin intermediul platformei MConnect, precum și indicarea categoriilor de date cu caracter personal ce urmează a fi preluate. S-a precizat că formularea „alte registre și sisteme informaționale în calitate de furnizori de date" este improprie, întrucât, conform art. 14 din Legea nr. 71/2007, furnizor al datelor registrului este persoana fizică sau persoana juridică de drept privat sau public, care prezintă registratorului date despre obiectul registrului în modul stabilit de lege sau acord și nu sistemul informațional ca atare.

Suplimentar, s-a propus includerea unor mecanisme clare de asigurare a securității informaționale a SI EMRU, în special privind generarea și păstrarea înregistrărilor de audit ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și accesul autorităților competente la aceste înregistrări în vederea investigării eventualelor încălcări.

În final, s-a considerat necesară completarea proiectului cu prevederi referitoare la formele de control exercitate de autoritatea abilitată, precum și la faptele pasibile de răspundere și formele de răspundere juridică aplicabile.

- *Referitor la examinarea proiectului de hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului „Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernului Republicii Indiei privind parteneriatul pentru migrație și mobilitate și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia".*

În cadrul evaluării proiectului Acordului supus avizării, s-a constatat că acesta presupune prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată, s-a evidențiat faptul că Republica India nu a ratificat Convenția Consiliului Europei privind protecția persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (CETS nr. 108) și nu este recunoscută ca stat care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, ceea ce generează riscuri sporite privind securitatea și confidențialitatea datelor transferate.

Având în vedere lipsa unor informații clare privind existența unei autorități competente sau a unui cadru legislativ specific în domeniul protecției datelor în statul de destinație, precum și riscurile asociate transferului transfrontalier de date, s-a impus necesitatea instituirii unor garanții suplimentare, în conformitate cu art. 32 alin. (5) din Legea nr. 133/2011.

În acest context, CNPDCP a considerat oportună completarea proiectului Acordului cu prevederi distincte privind protecția datelor cu caracter personal, care să reglementeze, în principal: utilizarea datelor exclusiv în scopurile stabilite; informarea persoanelor vizate și garantarea drepturilor acestora; restricționarea transmiterii ulterioare către terți; asigurarea exactității, securității, confidențialității și ștergerii datelor; stabilirea termenelor de păstrare; notificarea

incidentelor și a prelucrărilor ilegale; utilizarea măsurilor tehnice adecvate de securitate; păstrarea evidențelor privind transferurile de date; exercitarea controlului de către autoritățile competente și angajarea răspunderii părților pentru eventualele prejudicii cauzate.

- *Referitor la examinarea proiectului de hotărâre de Guvern privind aprobarea Conceptului și Regulamentului Sistemului Informațional de Monitorizare și evaluare a infecției HIV.*

Raportat la conținutul proiectului de act normativ, s-a recomandat descrierea clară a drepturilor și atribuțiilor destinatarilor, acestea nefiind prevăzute nici în proiectul Conceptului, nici în proiectul Regulamentului.

Totodată, s-a constatat că sintagma „documentele ce țin de persoane fizice, primite de la Agenția Servicii Publice" este formulată într-un mod general și imprecis, fiind necesară determinarea expresă a tipurilor de documente și/sau a categoriilor de date cu caracter personal ce urmează a fi prelucrate sau preluate în cadrul SIME HIV. În același sens, s-a recomandat identificarea explicită a categoriilor de date care au caracter public, pentru a limita, pe cât posibil, atingerea adusă drepturilor și intereselor persoanelor vizate.

De asemenea, s-a atras atenția asupra caracterului problematic al consemnării numărului de identificare de stat (IDNP) al cadrelor medicale în documentele aferente acordării asistenței medicale, prin includerea acestuia în fișele de observație, rețetele pentru medicamente compensate și alte documente similare. S-a reiterat faptul că IDNP-ul constituie dată cu caracter personal, supusă unui regim strict de confidențialitate și securitate, iar prelucrarea sa trebuie realizată exclusiv în conformitate cu prevederile legale. Consemnarea concomitentă a IDNP-ului și a numelui/prenumelui cadrelor medicale în documente accesibile publicului determină circulația necontrolată a acestor date și generează riscuri sporite pentru viața privată a persoanelor vizate.

În aceste circumstanțe, având în vedere că SIME HIV gestionează evidența obiectului informațional „cadru medical", al cărui identificator unic este IDNP-ul, s-a propus, la etapa de dezvoltare și implementare a sistemului, atribuirea și validarea unui număr de identificare sau de înregistrare distinct de IDNP, care să fie utilizat în documentația medicală de profil. Identificarea cadrelor medicale ar urma, astfel, să se realizeze prin intermediul unui cod numeric suplimentar, care să înlocuiască IDNP-ul în fișele de observație, rețete și alte documente puse la dispoziția pacienților.

Mecanismul propus, bazat pe atribuirea aleatorie a unui cod public diferit de IDNP, nu afectează dreptul operatorului de date de a prelucra IDNP-ul personalului medical în cadrul SIME HIV, exclusiv în scopuri funcționale de evidență și gestionare a resurselor umane. Această soluție urmărește asigurarea conformității prelucrării datelor cu caracter personal de către Ministerul Sănătății și consolidarea protecției dreptului la viață privată.

În susținerea acestei abordări, s-a reamintit că obligarea subiecților de date să își dezvăluie IDNP-ul către un cerc nedeterminat de persoane a fost analizată sub aspectul constituționalității de către Curtea Constituțională, care, prin hotărârea din 22 mai 2014, a constatat existența unei ingerințe nejustificate în viața privată a persoanelor ce desfășoară activități liberale.

S-a menționat, totodată, că aceste propuneri au fost formulate de CNPDCP încă din luna martie 2024, inclusiv în cadrul examinării proiectului de hotărâre privind același sistem informațional. Cu toate acestea, CNPDCP a fost informat că practica consemnării IDNP-ului cadrelor medicale pe anumite documente aferente acordării asistenței medicale persistă, generând în continuare riscuri majore pentru inviolabilitatea vieții private.

În consecință, s-a subliniat necesitatea implementării efective și unitare a acestor reglementări la nivelul tuturor sistemelor informaționale din domeniul medical, în vederea excluderii utilizării

și consemnării IDNP-ului personalului medical pe documentația medicală pusă la dispoziția pacienților.

- *Referitor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Codul fiscal al RM nr.1163-XIII din 24.04.1997.*

Potrivit proiectului și notei de fundamentare, inițiativa legislativă a fost promovată în executarea Deciziei CNPDCP nr. 300/2023 și a Recomandării Comisiei parlamentare pentru drepturile omului nr. 389/2023, prin care s-a rezumat că includerea IDNP-ului pe bonurile fiscale reprezintă o divulgare excesivă și nejustificată a datelor cu caracter personal.

CNPDCP a reiterat existența unui cadru normativ deficitar în domeniul evidenței fiscale a persoanelor fizice care desfășoară activități independente, întrucât obligativitatea înscrierii IDNP-ului pe bonurile fiscale eliberate de titularul de patentă fiecărui client constituie o ingerință disproporționată în viața privată. În acest sens, s-a recomandat instituirea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv substituirea sau depersonalizarea IDNP-ului ori atribuirea unui cod fiscal distinct, care să permită evidența fiscală fără afectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

Ca soluție conformă, a fost semnalată necesitatea reglementării exprese, la nivelul legislației fiscale, a substituției IDNP-ului cu un cod unic de înregistrare, aplicabil tuturor persoanelor care desfășoară activități economice independente.

În acest context, CNPDCP nu a susținut propunerea de modificare a art. 9 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, prin introducerea unei noi litere c), întrucât remedierea problematicii identificate urmează fi realizată strict prin ajustarea actelor normative speciale din domeniul fiscal. Legea nr. 133/2011 are caracter de act normativ-cadru și stabilește principii generale aplicabile tuturor sectoarelor, fără a reglementa proceduri specifice de evidență fiscală.

Totodată, s-a constatat că modificarea propusă este redundantă și neclară din punct de vedere juridic, fiind deja acoperită de prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) din legea menționată. Mai mult, condiționarea prelucrării de date „depersonalizate" este contradictorie, întrucât datele depersonalizate nu mai constituie date cu caracter personal și ies din sfera de aplicare a Legii nr. 133/2011. Aplicarea generală a acestei norme ar fi putut genera dificultăți în alte domenii unde datele de identificare sunt indispensabile.

În concluzie, CNPDCP a apreciat că problema inserării IDNP-ului pe bonurile fiscale poate fi soluționată exclusiv prin modificarea legislației fiscale, inclusiv prin atribuirea unui cod fiscal distinct de IDNP, eliminarea obligativității înscrierii IDNP-ului pe documentele fiscale și instituirea unor mecanisme alternative de identificare.

În acest sens, CNPDCP nu a susținut completarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 133/2011, dar a susținut modificările prevăzute la art. II din proiect și a recomandat promovarea intervențiilor legislative necesare direct în Codul fiscal și actele subsecvente.

Totodată, s-a subliniat că identificatorul fiscal destinat persoanelor care desfășoară activități economice independente trebuie să fie unic, generat automat de sistemul fiscal, aplicabil în mod nediscreționar tuturor persoanelor vizate și independent de formularea unei cereri individuale. O asemenea abordare standardizată asigură atât eficiența evidenței fiscale, cât și respectarea principiilor legalității, proporționalității și minimizării datelor.

- *Referitor la proiectul de lege privind datele și guvernanța datelor, elaborat în contextul prevederilor Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană*

2025–2029 (Anexa A, Clusterul 3 – Competitivitate și creștere incluzivă, Capitolul nr. 10 – Societate informațională și mass-media).

Proiectul de lege are ca obiect instituirea unui cadru normativ privind guvernanța datelor, în vederea asigurării unui acces echitabil, transparent și sigur la date și promovării utilizării responsabile a acestora în beneficiul inovării, dezvoltării economice și interesului public.

S-a constatat că inițiativa legislativă vizează intermediari de date care pot gestiona atât date cu caracter personal, cât și alte categorii de date, ceea ce determină o interacțiune directă cu legislația de domeniul protecției datelor cu caracter personal. În acest sens, s-a subliniat că toți actorii implicați în partajarea datelor au obligația de a respecta cadrul legal aplicabil și de a identifica temeiurile juridice corespunzătoare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În context, s-a recomandat revizuirea formulărilor, întrucât acestea erau neclare și susceptibile de interpretări, nefiind clar dacă se referă la date cu caracter personal sau la alte categorii de date, existând indicii de inconsecvență față de actul european ce urmează a fi transpus.

În ceea ce privește mecanismul altruismului în materie de date, s-a reținut că acesta se bazează exclusiv pe consimțământul persoanei vizate, cu posibilitatea retragerii acestuia în orice moment. În acest context, s-a considerat oportună reflectarea în proiect a elementelor esențiale prevăzute de Regulamentul (UE) 2022/868, respectiv, instituirea unui formular standardizat de consimțământ pentru altruismul datelor și crearea unui Registru public al organizațiilor recunoscute de promovare a altruismului în materie de date, în vederea asigurării transparenței și încrederii publice.

Totodată, s-a subliniat că utilizarea datelor cu caracter personal în interes public poate implica prelucrări la scară largă, inclusiv ale unor categorii speciale de date sau ale persoanelor vulnerabile, ceea ce generează riscuri ridicate. În aceste cazuri, operatorii urmează să efectueze evaluări ale impactului asupra protecției datelor, cu implicarea responsabililor cu protecția datelor, fiind recomandată, atunci când este posibil, publicarea rezultatelor acestora pentru sporirea transparenței.

Cu referire la obligația de notificare a CNPDCP în cazul solicitării datelor cu caracter personal s-a menționat că aceasta nu este suficient clarificată, întrucât nu sunt precizate scopul și efectele acestei notificări, iar autoritatea nu deține competențe de autorizare a operațiunilor de prelucrare. În acest context, s-a subliniat necesitatea respectării atribuțiilor legale ale autorității de protecție a datelor în cadrul viitoarelor mecanisme de guvernanță a datelor.

În final, s-a menționat că implementarea mecanismelor de guvernanță a datelor va necesita consolidarea substanțială a capacităților instituționale ale autorităților competente, în special sub aspectul resurselor, expertizei tehnice și capacităților operaționale.

- *Referitor la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea biobăncilor.*

În cadrul examinării proiectului Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea biobăncilor de cercetare, s-a constatat că acesta făcea trimitere, în termeni generali, la existența bazelor de date securizate și la necesitatea implementării unor măsuri de securitate informatică și fizică, fără să reglementeze în mod expres cadrul juridic al registrului biobăncilor.

În acest context, s-a subliniat că, potrivit Legii nr. 467/2003, resursele informaționale de stat trebuie reglementate prin documentație specifică ce include conceptul sistemului informațional, cerințele funcționale și tehnice, precum și regulamentul resursei informaționale. Prin urmare, s-a considerat oportun ca registrul biobăncilor de cercetare să fie reglementat și aprobat ca resursă informațională de stat distinctă sau integrată într-un sistem informațional existent, cu respectarea cerințelor juridice, tehnice și de securitate aplicabile. Această abordare este

susținută și de practica existentă în domenii similare, precum sistemul informațional aferent băncilor de țesuturi și celule umane.

Având în vedere caracterul strategic al datelor gestionate de biobănci și impactul acestora asupra cercetării și sănătății publice, s-a accentuat necesitatea unui regim clar de guvernanță a registrului, inclusiv sub aspectul protecției datelor cu caracter personal.

În acest sens, s-a reiterat aplicabilitatea principiului limitării stocării, potrivit Legii nr. 133/2011, care impune stabilirea unor termene clare de păstrare a datelor cu caracter personal și a procedurilor de distrugere, arhivare, transmitere sau anonimizare a acestora după atingerea scopului prelucrării. Astfel, s-a recomandat evaluarea și determinarea expresă a acestor termene și proceduri în cadrul proiectului.

Totodată, s-a menționat că CNPDCP nu deține competența de a aproba metodele de codificare utilizate de biobănci. În acest context, s-a propus reformularea normei relevante, în sensul limitării rolului CNPDCP la oferirea de consultanță de specialitate privind stabilirea unui mecanism de codificare conform cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal, evitând atribuirea unor competențe care exced cadrul legal.

Suplimentar, s-a reamintit obligația operatorilor de date de a efectua evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal și de a desemna un responsabil cu protecția datelor, în situațiile în care prelucrarea poate genera riscuri sporite pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate. În acest sens, s-a constatat că, în cazul prelucrărilor reglementate prin proiect, susceptibile de a implica prelucrări la scară largă, efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor este esențială încă la etapa de adoptare a actului normativ.

- *Referitor la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea incapacității temporare de muncă și eliberarea certificatului de concediu medical.*

Analizând conținutul proiectului s-a constatat că acesta implica prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal privind starea de sănătate, inclusiv în cazuri de boală, maternitate, îngrijirea copilului bolnav, carantină, tratament de recuperare și evaluare a dizabilității.

Prelucrarea acestor date este supusă Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, iar temeiul juridic aplicabil îl constituie art. 6 alin. (1) lit. b), respectiv îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul muncii și asigurărilor sociale, precum și art. 7, care permite prelucrarea datelor privind sănătatea în scopuri medicale și de protecție a sănătății publice, sub supravegherea personalului supus secretului profesional.

În acest context, nu a fost susținută afirmația din nota de fundamentare, potrivit căreia, proiectul nu ar avea impact asupra protecției datelor cu caracter personal, considerând că această concluzie este neîntemeiată.

Totodată, s-a evidențiat lipsa de claritate a prevederii generale privind „respectarea cadrului normativ în domeniul protecției datelor", subliniindu-se că Legea nr. 133/2011 reprezintă cadrul general, iar proiectul ar trebui să conțină reglementări specifice și detaliate adaptate particularităților domeniului medical și ale procesării digitale.

Un alt aspect care a fost sesizat constituie introducerea codului QR în certificatul digital de concediu medical, fără reglementarea explicită a acestuia în conținutul proiectului. Avizul atenționează asupra **riscurilor semnificative pentru confidențialitatea și securitatea datelor**, solicitând reglementarea expresă a:

- mecanismului de acces prin aplicația guvernamentală;
- categoriilor de date accesibile prin QR-cod;

- categoriilor de persoane autorizate;
- termenului de valabilitate al QR-codului;
- jurnalizării accesărilor (prin MLog) și transparenței față de titular;
- măsurilor tehnice și organizatorice de securitate.

Cu referire la prevederea potrivit căreia persoana asigurată își exprimă consimțământul pentru prelucrarea și transmiterea automatizată a datelor către angajator, în aviz a fost subliniat că consimțământul nu constituie un temei juridic adecvat în acest caz. Prelucrarea datelor are loc în baza obligațiilor legale și a interesului public, iar invocarea consimțământului este nejustificată, mai ales în condițiile unui dezechilibru evident între persoana vizată și autoritățile publice implicate.

Astfel, s-a concluzionat că utilizarea consimțământului în acest context nu corespunde principiilor Legii nr. 133/2011, întrucât nu poate fi considerat liber exprimat, informat și lipsit de constrângeri, și că temeiul legal al prelucrării trebuie clarificat și fundamentat exclusiv pe dispozițiile legale aplicabile, nu pe acordul formal al persoanei vizate.

Pe parcursul anului 2025, activitatea CNPDCP pe segmentul creației legislative a fost focusată pe definitivarea și promovarea proiectului noii legi privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor, prin care se transpune Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

Proiectul a fost elaborat și supus procedurii de avizare. La inițiativa Ministerului Justiției proiectul de lege a fost supus expertizării din partea Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori, care și-a exprimat opinia pozitivă privind transpunerea Directivei (UE) 2016/680, fiind apreciat conținutul proiectului de lege, considerându-l bine structurat și redactat într-un mod foarte clar, care va constitui, împreună cu Legea nr. 195/2024, un cadru solid în domeniul protecției datelor.

În primele luni ale anului 2026, proiectul noii legi privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor, urmează să fie supus unei proceduri repetate de avizare și transmis Parlamentului Republicii Moldova spre adoptare.

La acest aspect se va nota că, la 23 august 2026, va intra în vigoare Legea nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal. Acest act legislativ instituie un nou cadru normativ general în domeniul protecției datelor cu caracter personal, asigurând transpunerea deplină în legislația națională a Regulamentului (UE) 2016/679.

În conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 195/2024, prevederile acesteia nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor ori al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa securității publice și al prevenirii acestora.

Această prevedere este identică cu cea prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2016/679 și este determinată de faptul că, la nivelul legislației Uniunii Europene, protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor este asigurată prin intermediul unui act normativ distinct – Directiva (UE) 2016/680.

Instituirea unui cadru normativ special pentru reglementarea prelucrării datelor în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor a fost determinată de faptul că, în cazul unor astfel de

prelucrări, reglementările normative trebuie, pe de o parte, să permită autorităților competente exercitarea eficientă a atribuțiilor sale de prevenire și combatere a fenomenului infracțional, iar, pe de altă parte, să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Din aceste considerente, atât Directiva (UE) 2016/680 cât și noul proiect de lege conțin reglementări specifice ce vizează, în special:

a) principiile și temeiul legal pentru prelucrarea datelor efectuată în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor;

b) modalitatea de exercitare și limitare a drepturilor persoanelor vizate;

c) asigurarea securității datelor cu caracter personal, în special în cadrul sistemelor informaționale automatizate;

d) realizarea transferurilor de date către alte state sau către organizații internaționale, în vederea facilitării schimbului de informații între organele de drept.

Astfel, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție a datelor prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor, precum și în vederea armonizării depline a legislației naționale la acquis-ul Uniunii Europene în acest domeniu, este imperioasă transpunerea Directivei (UE) 2016/680 prin intermediul unui act legislativ distinct, care să intre în vigoare concomitent cu Legea nr. 195/2024.

În contextul procesului de integrare europeană, pe parcursul anului 2025, angajații CNPDCP au continuat să asigure suport și implicare în cadrul grupurilor de lucru constituite în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Astfel, a fost asigurată participarea activă la exercițiile de screening bilateral, persoanele delegate din cadrul CNPDCP contribuind la elaborarea prezentărilor de țară pe mai multe capitole, fiind oferit suport autorităților naționale prin furnizarea informațiilor necesare pentru realizarea acțiunilor aferente, următoarelor capitole:

- Capitolul 2 „*Libera circulație a lucrătorilor*”;
- Capitolul 10 „*Societate Informațională și Mass-media*”;
- Capitolul 23 „*Justiție și drepturi fundamentale*
- Capitolul 24 „*Justiție, libertate și securitate*”,
- Capitolul 28 „*Protecția consumatorilor și a sănătății*”;
- Capitolul 30 „*Politica Comercială Comună*”.

În principal, a fost asigurată participarea și raportarea în cadrul Grupului de lucru pentru **Capitolul 23 – „Justiție și drepturi fundamentale**”, care reunește reprezentanți a circa 25 de instituții publice, precum și a Grupului de lucru pentru **Capitolul 24 – „Justiție, libertate și securitate**”, privind avansarea și implementarea, conform calendarului stabilit, a acțiunilor prevăzute în Foaia de parcurs, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 275/2025 *pentru aprobarea Foii de parcurs privind „Statul de drept” (criteriu de referință în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană)*.

Foaia de parcurs privind „Statul de drept” este un document strategic elaborat în contextul cadrului de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acest document stabilește rezultatele strategice pe care Republica Moldova își propune să le obțină în următorii ani în vederea consolidării statului de drept ca piatră de temelie a dezvoltării democratice a țării. Obiectivul general este de a consolida independența sistemului judiciar, protecția drepturilor fundamentale şi spațiul de libertate, securitate şi justiție, în conformitate cu cele mai înalte standarde ale UE referitoare la Capitolele 23 şi 24.

La 4 noiembrie 2025 Comisia Europeană a publicat Pachetul de extindere 2025, care este un set de documente strategice pe care Comisia Europeană le publică în fiecare an, care reflectă progresele înregistrate de țările candidate și potențial candidate, care doresc să devină membre ale Uniunii Europene.

Potrivit raportului pentru Republica Moldova, în ultimele 12 luni, țara noastră a înregistrat progrese pe fiecare capitol de negocieri, iar nivelul general de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană a crescut considerabil. Cu referire la domeniul Protecției datelor cu caracter personal, Comisia Europeană a remarcat:

Cadrul juridic pentru protecția datelor cu caracter personal a fost consolidat, dar capacitățile autorității pentru protecția datelor trebuie îmbunătățite.

Legea privind protecția datelor cu caracter personal adoptată în 2024 urmărește să alinieze legislația Moldovei la Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal. Acesta urmează să intre în vigoare în august 2026. În paralel, Moldova ar trebui să urmărească alinierea la Directiva UE privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii și să ratifice cel de-al doilea protocol la Convenția 108 a Consiliului Europei (CoE) și să adopte cadrul juridic pentru punerea în aplicare a standardelor UE privind clauzele contractuale standard între operatori și persoanele împuternicite de operatori. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a examinat un număr tot mai mare de plângeri, dar capacitatea sa ar trebui consolidată, în special în ceea ce privește personalul.

CAPITOLUL VIII

COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ



Anul 2025 a fost un an de continuare a consolidării și a inovării pentru CNPDCP, în contextul unui peisaj internațional dinamic și în continuă schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Într-un an în care evoluțiile tehnologice și reglementările globale au continuat să pună noi provocări, CNPDCP a menținut un angajament constant față de promovarea și implementarea standardelor europene în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

În acest context, autoritatea a continuat să fie un actor activ pe scena internațională, aprofundând colaborările deja existente și dezvoltând noi parteneriate strategice. Participarea la proiecte internaționale, grupuri de lucru și forumuri dedicate protecției vieții private a fost esențială pentru adaptarea la noile reglementări, în special în fața provocărilor aduse de noile tehnologii emergente.

Pe parcursul acestui an, s-a pus un accent deosebit pe colaborările interinstituționale și multilaterale, având în vedere necesitatea unei abordări globale și coordonate în fața amenințărilor la adresa securității datelor personale. Aceste parteneriate au fost esențiale nu doar pentru schimbul de bune practici, dar și pentru identificarea și implementarea de soluții comune care să răspundă eficient riscurilor și provocărilor din domeniu.

Acest raport reflectă realizările și pașii făcuți în consolidarea unui cadru global și național pentru protecția datelor cu caracter personal, dar și angajamentele viitoare în asigurarea unui mediu digital mai sigur și mai transparent pentru toți cetățenii.

Ședințele plenare ale Comitetului European pentru Protecția Datelor



În anul 2025, reprezentanții CNPDCP au continuat să participe activ în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor (CEPD), având loc **10** ședințe plenare, dintre care **6** au fost organizate în format online și **4** cu prezența fizică la Bruxelles. Aceste ședințe au fost esențiale pentru promovarea unui cadru normativ coerent și pentru întărirea colaborării între autoritățile de protecția datelor din diverse state membre ale Uniunii Europene. În cadrul acestora, au fost adoptate Avize, Recomandări, Declarații și Orientări relevante, care au contribuit la evoluția reglementărilor europene în domeniul protecției datelor, inclusiv:

- Recomandările privind temeiul juridic pentru solicitarea creării de conturi de utilizator pe site-urile de comerț electronic;
- Orientările privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul tehnologiilor blockchain;
- Declarația privind rolul autorităților pentru protecția datelor (APD) în cadrul Legii privind inteligența artificială (Legea IA);
- Avizul privind criteriile de certificare EuroPriSe;
- Orientările privind articolul 37 din Directiva (UE) 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului etc.

Aceste documente au fost și sunt deosebit de importante pentru autoritate, oferind claritate în vederea aplicării uniforme a reglementărilor europene și alinierea la cele mai bune practici din domeniu. Participarea activă a CNPDCP la ședințele plenare a consolidat capacitatea autorității de a contribui la formularea politicilor europene, asigurându-se astfel o protecție adecvată a datelor cu caracter personal și la nivel global.

Ședințele plenare în cadrul Consiliul Europei



Comitetul Consultativ al Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția 108)

Pe parcursul anului 2025, conducerea CNPDCP a participat, cu prezența fizică, la ședințele plenare ale Comitetului Consultativ a Convenției 108. În cadrul ședințelor, s-au abordat diverse subiecte de importanță, printre care Convenția 108+ și stadiul ratificărilor și aderărilor curente, protecția datelor personale în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, clauzele contractuale în contextul fluxurilor transfrontaliere de date, interpretarea articolului 11 din Convenția 108 modernizată, vizând tehnologiile de îmbunătățire a confidențialității, cooperarea cu alte organisme și entități ale Consiliului Europei, precum și evoluțiile și activitățile majore în domeniul protecției datelor.

Reuniunile plenare au demonstrat caracterul dinamic și evolutiv al cadrului normativ european privind protecția datelor cu caracter personal. Comitetul Consultativ al Convenției 108 continuă să joace un rol esențial în orientarea politicilor publice, în definirea principiilor etice ale digitalizării și în promovarea unei guvernanțe responsabile a datelor la nivel global.

Participarea la aceste sesiuni a constituit o ocazie valoroasă de schimb de expertiză și consolidare a cooperării internaționale, reafirmând angajamentul statului nostru pentru protejarea drepturilor fundamentale în era digitală. Delegația CNPDCP a prezentat în cadrul ședințelor stadiul ratificării Protocolului CETS 223 la Convenția 108, menționând că la 25 iulie 2024, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat noua Lege nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal care a fost publicată în Monitorul Oficial la 23 august 2024. Legea transpune în totalitate GDPR și urmează să intre în vigoare în termen de 2 ani de la publicarea în Monitorul Oficial al RM.

Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului de modificare a Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal și documentele aferente au fost transmise Ministerului Justiției pentru efectuarea procedurilor de consultare interguvernamentală. În context, Ministerul Justiției a considerat oportună ratificarea Protocolului odată cu intrarea în vigoare, la 23 august 2026, a Legii nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal.

Participarea la evenimente internaționale și cooperarea cu Autorități de protecție a datelor cu caracter personal



❖ La 28 ianuarie 2025, CNPDCP, în parteneriat cu Academia de e-Guvernare (eGA), a organizat conferința națională ***„Noile prevederi legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal în Republica Moldova”.***

Scopul conferinței a fost de a crește gradul de conștientizare atât a reprezentanților instituțiilor publice, cât și a mediului de afaceri cu privire la noile prevederi legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

În cadrul evenimentului au participat peste 150 de reprezentanți atât din sectorul public, cât și din mediul privat.

Conferința națională a fost organizată cu suportul proiectului de Asistență Rapidă pentru Securitatea Cibernetică 2.0 al UE, implementat de Academia de E-Guvernare din Estonia.



❖ În perioada 27-29 mai 2025, reprezentanții CNPDCP au participat la cea de-a de-a 11 – a ediție a Conferinței internaționale **e-Governance Conference 2025**, care a avut loc la Tallinn, Estonia. Intitulată ***„De la octeți la beneficii”*** (From Bytes to Benefits), conferința a explorat impactul transformării digitale asupra economiei, precum și costurile și beneficiile financiare pe care le implică**.** Evenimentul a fost unul de referință în domeniul guvernării digitale, cu scopul de a acumula cunoștințe relevante privind transformarea digitală, interoperabilitatea, securitatea cibernetică și utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică, precum și de a identifica bune practici și oportunități de colaborare internațională.

Conferința e-Governance Conference 2025 a fost un punct de întâlnire global pentru liderii și practicienii din domeniul guvernanței digitale din întreaga lume, găzduind peste 600 de lideri în dezvoltarea digitală, implementatori de politici și donatori din peste 80 de țări. Evenimentul a fost organizat de Academia de e-Guvernare (eGA), Ministerul Afacerilor Externe și Centrul Estonian de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și susținut de ITL, Uniunea Europeană, CybExer, Digital Nation, EstoniaHub, FIAP, Recorded Future, orașul Tallinn, Visit Estonia, Grupul Băncii Mondiale și Zetes.



❖ În perioada 06-09 mai 2025, reprezentanții CNPDCP au participat la cea de-a 33–a ediție a Conferinței de primăvară a Autorităților Europene de Protecție a Datelor, care a avut loc în orașul Batumi, Georgia.

Conferința de primăvară din acest an, găzduită de Inspectoratul de Stat pentru Protecția Datelor din Georgia, a reunit Autoritățile de Protecție a Datelor din întreaga Europă, în scopul abordării problemelor de interes comun, a tendințelor emergente și a evoluțiilor inovatoare în domeniul confidențialității și a protecției datelor cu caracter personal. Totodată, un obiectiv-cheie al conferinței a constituit promovarea cooperării prin încurajarea colaborării între diferite organisme de protecție a datelor din Europa și profesioniștii care lucrează în cadrul acestora. În plus, conferința a servit drept o platformă europeană unică pentru schimb de experiență și bune practici în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Sloganul conferinței din acest an a fost: „*Cea mai valoroasă comoară a unei persoane este identitatea sa*". La eveniment au participat 80 de reprezentanți, inclusiv lideri ai diferitelor Autorități Europene pentru Protecția Datelor. Totodată, au fost prezenți reprezentanții a patru instituții europene: EUROPOL, EUROJUST, EUROSTAT și AEPD.



❖În perioada 02-03 iulie 2025, reprezentanții CNPDCP, au participat la cea de-a 75-a ședință a Grupului Internațional de Lucru privind Protecția Datelor în Tehnologie (cunoscut sub denumirea de „Berlin Group"), care a avut loc în orașul Tbilisi, Georgia.

Scopul evenimentului a fost de a reuni experți internaționali în domeniul protecției datelor pentru a discuta și analiza impactul noilor tehnologii asupra vieții private și securității datelor cu caracter personal. În cadrul reuniunii, participanții au făcut schimb de bune practici, au prezentat inovații naționale și au abordat provocări emergente precum neurodata, tehnologia 6G și identitatea digitală, în vederea dezvoltării unor recomandări comune care să sprijine îmbunătățirea standardelor de protecție a datelor la nivel internațional.

Pe parcursul celor două zile de lucru, au fost abordate subiecte de importanță, cum ar fi:

- Neurodata și implicațiile asupra vieții private;
- Evoluția tehnologiei 6G și provocările aferente în domeniul protecției datelor;
- Identitatea digitală;
- Servicii digitale guvernamentale și protecția datelor în cadrul acestora (ex. MY.GOV.GE – portalul unificat de servicii electronice din Georgia);
- Prezentări naționale privind inovații și bune practici în domeniul protecției datelor.

Evenimentul a reprezentat un cadru valoros pentru schimbul de experiență internațional, întărirea cooperării între autoritățile de supraveghere și identificarea unor direcții comune de acțiune în fața noilor provocări tehnologice, reunind reprezentanți din 14 țări, precum și delegați ai European Data Protection Supervisor (EDPS) și ai Electronic Privacy Information Center (EPIC).

❖ La data de 12-13 noiembrie 2025, reprezentanții CNPDCP, au participat la evenimentul Moldova Cyber Summit 2025: Stronger Together, eveniment dedicat consolidării rezilienței digitale și cooperării internaționale în domeniul securității cibernetice. Summit-ul a explorat dimensiunile strategice, tehnice și umane ale securității cibernetice, transformând lecțiile locale și internaționale în acțiuni concrete și evidențiind rolul tot mai puternic al Moldovei ca lider regional în domeniul rezilienței cibernetice și al integrării europene.



În cadrul summit-ului au fost abordate mai multe tematici, cum ar fi:

- Consolidarea guvernanței naționale și a capacității instituționale a Republicii Moldova în domeniul securității cibernetice;
- Sprijinirea alinierii legislative și operaționale la standardele europene;
- Schimbul de experiențe regionale și internaționale în ceea ce privește protejarea sistemelor critice, a proceselor individuale și democratice;
- Promovarea încrederii publice și încurajarea parteneriatelor între guvern, sectorul privat și partenerii internaționali

Evenimentul a reunit peste 150 de lideri și experți din instituții guvernamentale, sectoare de infrastructură critică, Uniunea Europeană, NATO și comunitatea de securitate cibernetică, fiind organizat de E-Governance Academy (eGA), în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, și finanțat de Uniunea Europeană prin proiectul Moldova Cybersecurity Rapid Assistance.



❖ În perioada 03-07 martie 2025, reprezentantul CNPDCP a participat în cadrul ***evenimentului Advancing Human-Centric Public Services: Academia privind proiectarea și furnizarea serviciilor publice într-o eră digitală,*** care a avut loc la Paris, Franța.

Această primă academie marchează începutul unui efort pe termen lung de îmbunătățire a proiectării și furnizării serviciilor publice în țările Parteneriatului estic (PaE), cu scopul de a promova proiectarea serviciilor publice centrate pe om printr-un schimb intensiv de cunoștințe între principalele instituții de stat din țările PaE și UE. Aceasta a reunit reprezentanți ai agențiilor de dezvoltare a serviciilor publice, ai instituțiilor de e-guvernare și ai autorităților de protecție a datelor cu caracter personal din regiunea Parteneriatului estic, alături de experți din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și UE, pentru a discuta și a explora cele mai recente progrese în furnizarea de servicii și transformarea digitală.

Această academie face parte dintr-o serie menită să consolideze reingineria serviciilor publice, concentrându-se pe digitalizare, gestionarea calității și protecția datelor, în scopul de a asigura reforme durabile și sustenabile în administrațiile publice din întreaga regiune, asigurând cetățenilor un acces mai bun, mai rapid și mai eficient la servicii.

Evenimentul menționat supra a fost prima academie în cadrul proiectului regional ***„Reforma administrației publice în țările Parteneriatului Estic III”,*** co-organizat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și SIGMA.

❖ În perioada 1-5 decembrie 2025, reprezentanții CNPDCP au participat la cea de-a treia ediție a Săptămânii Protecției Datelor, care a avut loc la Bruxelles, Belgia, eveniment găzduit de Comisia Europeană și Comitetul European pentru Protecția Datelor (EDPB).



Cea de-a treia ediție a Săptămânii Protecției Datelor a reunit autoritățile de supraveghere din statele Parteneriatului Estic și din Balcanii de Vest, având drept obiectiv consolidarea capacităților instituționale și facilitarea alinierii continue la standardele europene în domeniul protecției datelor.

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte de importanță, cum ar fi: ***fluxuri internaționale de date și guvernanța globală a acestora***, fiind analizate evoluțiile recente privind cadrul european pentru transferurile internaționale, mecanismele de conformitate și cooperare cu partenerii externi, precum și tendințele strategice ce definesc rolul tot mai influent al Uniunii Europene în arhitectura globală a guvernanței datelor; ***procese de luare a deciziilor algoritmice***, experții au ilustrat riscurile asociate utilizării sistemelor automatizate, abordând principii esențiale precum transparența, acuratețea și evitarea discriminării; ***activități de supraveghere ale EDPB în domeniul inteligenței artificiale***, fiind evidențiate rolurile și responsabilitățile EDPS și EDPB în supravegherea sistemelor AI și fiind descrise mecanismele de coordonare între autoritățile naționale și instituțiile europene în vederea aplicării coerente a standardelor de reglementare; ***monitorizarea tehnologiilor emergente***, experții EDPS prezentând instrumentele și activitățile utilizate pentru evaluarea impactului soluțiilor digitale inovatoare; ***protecția datelor în contextul inteligenței artificiale***, în care au fost analizate noile responsabilități ale EDPS în supravegherea sistemelor AI conform EU AI Act. Totodată, au fost desfășurate activități dedicate schimbului de experiență între autoritățile de protecție a datelor din Balcanii de Vest și cele din Parteneriatul Estic, facilitate de experții GIZ și SIGMA, discuțiile vizând consolidarea capacităților instituționale, provocările operaționale întâlnite în activitatea de supraveghere, precum și identificarea unor mecanisme eficiente de cooperare între regiuni.

Evenimentul, organizat în cadrul Proiectului „*Reforma Administrației Publice în Țările Parteneriatului Estic*”, faza III, implementat de către GIZ și mandatat de Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a reunit reprezentanți ai Autorităților de Protecție a Datelor din Armenia, Moldova, Ucraina, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia.

CAPITOLUL IX

ACTIVITĂȚI DE SENSIBILIZARE ȘI INSTRUIRE



Pe parcursul anului 2025, CNPDCP a continuat să înregistreze progrese semnificative în îndeplinirea obiectivelor sale, concentrându-se în mod deosebit pe dezvoltarea și implementarea unor activități destinate să informeze și să sensibilizeze publicul larg cu privire la importanța domeniului protecției datelor cu caracter personal. În acest context, au fost desfășurate o serie de inițiative educaționale și campanii de conștientizare care au urmărit, pe de o parte, explicarea drepturilor cetățenilor în ceea ce privește gestionarea datelor lor personale și, pe de altă parte, promovarea unui comportament responsabil în ceea ce privește protecția acestora.

Prin intermediul acestor acțiuni, CNPDCP a urmărit nu doar creșterea gradului de înțelegere a reglementărilor legale în domeniu, dar și promovarea unei culturi organizaționale și sociale în care respectarea confidențialității și securității datelor să devină o practică integrată în viața cotidiană a fiecărui cetățean. Această abordare urmărește nu doar asigurarea conformității cu legislația națională și europeană, ci și consolidarea încrederii publicului larg în procesul de protecție a datelor cu caracter personal.

Activitățile desfășurate s-au adresat atât publicului larg, cât și reprezentanților instituțiilor publice și comunităților școlare, prin intermediul următoarelor acțiuni:

- **Sesiuni de instruire** organizate în format fizic, online și hibrid, adaptate necesităților instituțiilor participante;
- **Campanii de informare și activități stradale**, destinate creșterii gradului de conștientizare a publicului larg privind protecția datelor cu caracter personal;
- **Participări la evenimente naționale relevante**, pentru promovarea dreptului la viață privată și a bunelor practici în domeniu;
- **Colaborări interinstituționale** - Inspectoratul General al Poliției (IGP), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), Serviciul Vamal (SV), precum și cu alte instituții publice și entități din mediul privat.

Activități de informare și sensibilizare

Având în vedere actualitatea și relevanța crescândă a tematicii, precum și interesul constant manifestat de elevi în cadrul campaniei ***„Protecția datelor cu caracter personal și siguranța copiilor în mediul on-line”,*** CNPDCP a considerat necesară continuarea și extinderea acestei inițiative și pe parcursul anului 2025. Evoluția rapidă a tehnologiilor, accesul tot mai facil al copiilor la platforme on-line și diversificarea riscurilor digitale au impus menținerea unui program educațional activ, care să răspundă necesităților reale ale comunității școlare și să contribuie la formarea unui comportament responsabil în mediul virtual. Campania a urmărit atingerea următoarelor obiective principale:

- Creșterea nivelului de conștientizare privind protecția datelor în rândul elevilor;
- Promovarea utilizării sigure a internetului și a rețelelor sociale;
- Informarea privind riscurile digitale și comportamentul on-line responsabil.

Discuțiile cu copiii s-au concentrat asupra următoarelor tematici care au captat cel mai mult interesul acestora:

- noțiuni generale și exemple privind conceptul de date cu caracter personal;
- utilizarea corectă a pozelor/video în mediul on-line;
- riscuri și amenințări digitale;
- siguranța pe rețelele sociale;
- prevenirea contactelor periculoase on-line.

Activități de instruire au avut loc la:

27 ianuarie - IPLT „Ștefan cel Mare”, Chișinău





27 martie Gimnaziului Fundul Galbenei, Hâncești
Gimnaziului „Anton Bunduchi”, Hâncești





04 aprilie - IPLT "Mihai Stratulat", comuna Boșcana
IPLT "Nicolae Bălcescu", comuna Ciorescu




07 iulie - Clasa Viitorului, Chișinău




13 octombrie - IPLT „Tudor Vladimirescu", Chișinău




05 noiembrie – ILPT „Universul", Chișinău




14 noiembrie - IPLT „Ștefan cel Mare", Chișinău





03 decembrie – Școala de Arte, Ialoveni





Activitățile desfășurate au avut un impact semnificativ, la acestea participând **378** de elevi din nordul, centrul și sudul țării.

Acțiuni stradale de informare și sensibilizare

O serie de acțiuni stradale de informare și sensibilizare a publicului larg în domeniul protecției datelor cu caracter personal au fost organizate în contexte tematice distincte, contribuind semnificativ la creșterea nivelului de conștientizare a societății.

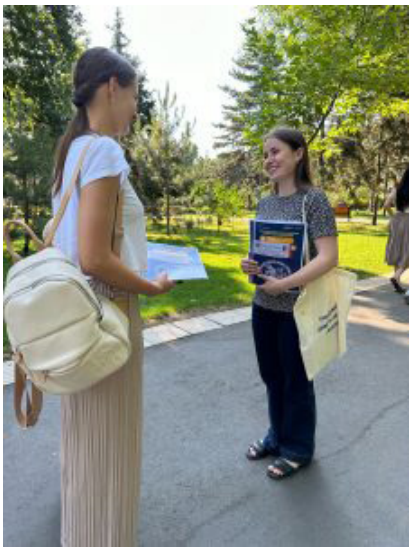
Astfel, la **29 ianuarie 2025**, în contextul celebrării **Zilei Europene a Protecției Datelor**, precum și la **07 iulie 2025**, cu prilejul marcării a **17 ani de activitate a CNPDCP**, reprezentanții instituției au organizat acțiuni stradale desfășurate în zona Arcului de Triumf din mun. Chișinău. În cadrul acestor activități, un grup de angajați ai CNPDCP a distribuit trecătorilor materiale informative, având drept scop creșterea gradului de conștientizare și promovarea celor mai bune practici în materie de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal. Cetățenii au fost informați despre conceptul de date cu caracter personal**,** drepturile subiecților de date, principiile de protecție a datelor cu caracter personal, precum și despre măsurile de securitate și confidențialitate care trebuie respectate în procesul de prelucrare a acestora. Totodată, au fost prezentate exemple de prelucrare neconformă a datelor cu caracter personal**,** fiind oferite îndrumări și recomandări practice privind acțiunile ce pot fi întreprinse în asemenea cazuri. Prin implementarea acestor acțiuni, CNPDCP reafirmă importanța protecției datelor cu caracter personal ca domeniu de interes public major, subliniind faptul că asigurarea respectării acestui drept fundamental constituie o responsabilitate partajată, ce implică un angajament constant atât din partea autorităților publice și a organizațiilor, cât și din partea fiecărui cetățean.

29 ianuarie – Ziua Europeană a Protecției Datelor





07 iulie - 17 ani de activitate a CNPDCP







Participarea CNPDCP la Orășelul European – Ziua Europei 2025

La **09 și 17 mai 2025**, CNPDCP s-a alăturat inițiativei Academiei de e-Guvernare, participând la evenimentul de inaugurare al Orășelului European, organizat anual cu prilejul Zilei Europei. În cadrul evenimentelor desfășurate sub sloganul ***„Pace, prosperitate, demnitate – Europa ești tu!”***, reprezentanții CNPDCP au amenajat un stand informativ, unde au fost distribuite materiale educaționale, iar publicul larg a fost informat cu privire la importamța domeniului protecției datelor cu caracter personal**,** inclusiv drepturile subiecților de date, principiile aplicabile prelucrării datelor și măsurile de securitate și confidențialitate. Totodată, au fost oferite recomandări practice privind prevenirea prelucrărilor neconforme ale datelor, iar copiii au fost implicați în activități educative interactive, menite să promoveze un comportament responsabil și sigur în mediul on-line.

09 mai - Piața Marii Adunări Naționale din mun. Chișinău







17 mai - Piața Ștefan cel Mare din Căușeni







Campania de informare și sensibilizare „Vigilență maximă la transmiterea/oferirea datelor cu caracter personal”

În cursul anului 2025, CNPDCP, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, a desfășurat o campanie de informare și sensibilizare a publicului larg cu genericul *„Vigilență maximă la transmiterea/oferirea datelor cu caracter personal”*, având drept scop creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor cu privire la riscurile asociate dezvăluirii necontrolate a datelor cu caracter personal.

Acțiunile au fost realizate în spații publice cu flux sporit de persoane, inclusiv în trafic, la Aeroportul Internațional Chișinău, precum și în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IGP, direcțiilor regionale ale IGPF și punctelor de trecere ale frontierei de stat, cu implicarea structurilor specializate în protecția datelor din cadrul instituțiilor partenere. În cadrul campaniei, cetățenilor le-au fost distribuite materiale informative și au fost oferite recomandări practice privind protejarea datelor cu caracter personal conținute în actele de identitate, cardurile bancare și alte documente similare, fiind atenționați asupra riscurilor generate de transmiterea copiilor de pe aceste documente sau de oferirea datelor pentru consemnarea în diverse liste sau formulare, fără a se încredința de existența unui temei legal în acest sens. Totodată, a fost subliniată

necesitatea verificării legalității și scopului oricărei solicitări de date din partea terților.

Campania a contribuit la consolidarea cooperării interinstituționale și la promovarea unei culturi a protecției datelor, CNPDCP reafirmând rolul educației și informării continue ca instrumente esențiale în prevenirea fraudelor, furtului de identitate și a altor forme de utilizare abuzivă a datelor cu caracter personal. Astfel, la:

- 19 mai a avut loc acțiunea desfășurată cu implicarea activă a Secției Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul IGP, precum și a Inspectoratului Național de Securitate Publică,





- 21 mai, acțiunea desfășurată cu implicarea activă a Direcției Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul IGPF, precum și a Serviciului Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.





Activități de instruire

Anul de raportare a fost marcat de o intensificare semnificativă a activităților de instruire desfășurate de CNPDCP, reflectând angajamentul constant al instituției de a consolida cultura protecției datelor cu caracter personal la nivel național. În acest context, au fost încheiate mai multe acorduri de colaborare interinstituțională, care au facilitat organizarea unor sesiuni de instruire structurate, adaptate specificului și necesităților fiecărei instituții partenere.

Totodată, ca urmare a solicitărilor parvenite din partea autorităților publice și a mediului privat, CNPDCP a organizat cursuri și sesiuni de instruire dedicate, având drept obiectiv creșterea gradului de conștientizare privind drepturile subiecților de date, responsabilitățile operatorilor, precum și măsurile de securitate aplicabile. Aceste activități au contribuit la promovarea unui cadru sigur și conform pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul colaborării dintre CNPDCP și **Inspectoratul General pentru Migrație**, a fost implementat un Plan de instruiri în domeniul protecției datelor cu caracter personal, destinat angajaților din subdiviziunile structurale, specializate și teritoriale ale IGM. În temeiul acestui plan, au fost desfășurate **11 cursuri de instruire** pentru funcționarii IGM, având ca obiectiv consolidarea nivelului de cunoștințe privind principiile fundamentale ale protecției datelor cu caracter personal, clarificarea responsabilităților instituționale și individuale în procesul de prelucrare a datelor, asigurarea măsurilor de securitate și confidențialitate, precum și aplicarea corectă a cadrului normativ în activitatea curentă. La aceste sesiuni de instruire au participat aproximativ **150 de reprezentanți** ai IGM.

De asemenea, în baza Planului de instruiri realizat în cooperare cu **Inspectoratul General al Poliției**, au fost organizate **12 cursuri de instruire**, la care au participat **732 de angajați** ai subdiviziunilor IGP. Activitățile de instruire au vizat aprofundarea principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, obligațiile operatorului de date, accesarea legală a datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor informaționale de stat, evidența și auditul accesărilor, precum și aplicarea măsurilor de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter personal.





Urmare a semnării **Planului de instruiri** dintre CNPDCP și **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră**, au fost organizate **7 cursuri de instruire** pentru aproximativ **428 de angajați** ai subdiviziunilor Poliției de Frontieră. Activitățile de instruire au fost axate pe prelucrarea legală, corectă și sigură a datelor cu caracter personal în contextul specific atribuțiilor Poliției de Frontieră, aplicarea principiilor de protecție a datelor în activitatea operațională, respectarea obligațiilor legale ale operatorului, precum și gestionarea situațiilor practice întâlnite în exercitarea funcțiilor de serviciu.





Un plan de instruiri a fost semnat de CNPDCP și **Serviciul Vamal**, care a inclus un program complex pentru funcționarii vamali din cadrul Aparatului Central și Birourilor Vamale Centru, Sud și Nord, desfășurat în perioada **08 aprilie – 29 mai 2025**, cu participarea a **343** de funcționari vamali. Cursurile au abordat principii și temeiuri legale ale prelucrării datelor cu caracter personal, drepturile subiecților de date, protecția și securitatea datelor, precum și aspecte practice privind gestionarea incidentelor de securitate și evaluarea impactului asupra protecției datelor.





În anul de raportare, CNPDCP a continuat să promoveze cooperarea cu autoritățile publice și mediul privat, organizând, la solicitarea acestora, cursuri de instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Aceste activități au avut ca obiectiv familiarizarea participanților cu particularitățile prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate, clarificarea procedurilor legale aplicabile, precum și consolidarea cunoștințelor privind regimul de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

În acest context, de activitățile de instruire organizate de CNPDCP au beneficiat următoarele autorități publice și entități din mediul privat:

- 13 ianuarie - Întreprinderea de stat „Moldelectrica”;
- 14 februarie – maib;
- 13 martie – Școala Superioară de Turism și Servicii Hoteliere din cadrul ASEM;
- 18 martie - Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie;
- 25 martie – Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;
- 26 martie - Biroul de Probațiune Chișinău;
- 02 aprilie – Casa Națională de Asigurări Sociale, subdiviziunile teritoriale;
- 03 aprilie - Întreprinderea Municipală „Infocom”;
- 07 aprilie - Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru;
- 19 mai – Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;
- 22 mai – Consiliul pentru refugiați Ungheni;
- 03 iunie - Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), reprezentanții autorităților publice locale;
- 06 iunie - Cancelaria de Stat, APL-urile de nivelul I și II din raza de activitate a Oficiului teritorial Hâncești;
- 13 iunie - Consiliul pentru refugiați Cahul;

- 01 iulie – Moldtelecom;
- 02 iulie - Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
- 03 iulie – Asociația Băncilor din Moldova;
- 12 și 19 iulie – Școala administratorilor de bloc;
- 02 septembrie - Casa Națională de Asigurări Sociale;
- 08 septembrie și 13 octombrie – Serviciul Vamal;
- 11 septembrie - Poșta Moldovei;
- 25 septembrie – Agenția de Investiții;
- 01 octombrie - Asociația Investitorilor din România;
- 03 octombrie - Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească;
- 06 octombrie – Consiliul pentru refugiați Dondușeni;
- 17 octombrie - Centrul Național pentru Energie Durabilă;
- 22 octombrie - Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”;
- 31 octombrie - Ministerul Finanțelor;
- 01 noiembrie - Școala administratorilor de bloc;
- 06 noiembrie - Consiliul Superior al Magistraturii;
- 25 noiembrie – Parlamentul Republicii Moldova;
- 10 decembrie - Inspectoratul Social de Stat;
- 11 decembrie – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
- 12 decembrie – Ministerul Culturii.






În cadrul cursurilor desfășurate au fost instruite **3179** persoane, contribuind semnificativ la creșterea nivelului de conformare cu cerințele legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Astfel, în perioada de raportare, CNPDCP a realizat o amplă campanie de instruire, fiind organizate **84 cursuri** și instruite per total peste **3600** persoane. Activitățile desfășurate au contribuit în mod substanțial la consolidarea culturii protecției datelor cu caracter personal în sectorul public, precum și în rândul tinerilor. Numărul ridicat de instituții participante confirmă nivelul sporit de deschidere, cooperare și colaborare interinstituțională în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Activitățile stradale și campaniile de informare au sporit vizibilitatea și gradul de conștientizare a importanței protecției datelor la nivel național. Participarea CNPDCP la evenimente naționale de amploare a facilitat promovarea continuă a dreptului la viață privată și a protecției datelor cu caracter personal, consolidând rolul instituției în acest domeniu.

Pe parcursul anului 2025, pe site-ul oficial al instituției și pe contul instituțional de Facebook au fost diseminate o multitudine de materiale informative, menite să crească gradul de conștientizare al publicului larg privind protecția datelor cu caracter personal.

Totodată, a fost difuzat spotul video cu caracter social „*Protejează-ți datele personale*”, care a beneficiat de o mediatizare intensă prin difuzare televizată, având ca scop informarea și sensibilizarea publicului asupra importanței protecției datelor personale. Spotul video abordează principalele aspecte ale protecției datelor cu caracter personal, incluzând noțiuni generale privind datele personale, tipurile acestora, condițiile de divulgare, persoanele care le pot solicita, precum și obligațiile operatorilor de date în vederea asigurării securității și confidențialității informațiilor.

Diseminarea constantă a materialelor informative pe site-ul oficial al instituției și pe rețelele de socializare, alături de difuzarea spotului video, a reprezentat o componentă esențială a eforturilor instituției de a promova cultura protecției datelor personale, contribuind semnificativ la educarea publicului larg și la consolidarea unei atitudini responsabile față de gestionarea informațiilor cu caracter personal.

CAPITOLUL X

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ A CNPDCP

Managementul resurselor umane



Performanța instituțională a CNPDCP este influențată în mod direct de nivelul de competență profesională al personalului, de gradul de specializare al acestuia și de rezultatele obținute în exercitarea atribuțiilor funcționale. În același timp, analiza eficienței activității angajaților evidențiază importanța rolului managementului instituțional în asigurarea respectării drepturilor personalului, în aplicarea unor practici de leadership eficiente și în menținerea unui mediu de muncă sigur și favorabil desfășurării activității.

Structura organizatorică a autorității de protecție a datelor cu caracter personal, aprobată prin Legea nr. 182/2008, este formată din **8 subdiviziuni structurale**, iar efectivul-limită aprobat al instituției este de **45 de unități de personal**, inclusiv personal auxiliar. Acești indicatori constituie cadrul organizațional și normativ în care se desfășoară activitatea CNPDCP.

La finele anului 2025, CNPDCP activa cu un efectiv real de **36 de persoane**, ceea ce reprezintă un deficit de **9 unități** față de efectivul-limită aprobat. Din totalul personalului încadrat, **2** persoane au statut de demnitar public, **32** de persoane sunt funcționari publici (dintre care **10** funcționari publici de conducere și **22** funcționari publici de execuție), o persoană ocupă un post de deservire tehnică iar una fiind personal auxiliar.

În aceste condiții, gradul de ocupare a funcțiilor publice și a posturilor prevăzute în statul de personal a fost de aproximativ **80%**, fapt ce reflectă existența unei capacități instituționale sub nivelul maxim aprobat. Această situație a determinat redistribuirea volumului de muncă și preluarea de sarcini suplimentare de către personalul încadrat, influențând în mod direct nivelul de încărcare a angajaților, ritmul de realizare a obiectivelor instituționale și complexitatea activităților desfășurate.

Gradul de ocupare cu personal în perioada 2018-2025

Anul	*Unități aprobate*	*Efectiv, angajați*	*Ponderea, %*
2018	45	32	71
2019	45	33	73
2020	45	35	78
2021	45	39	89
2022	45	32	71
2023	45	32	71
2024	45	34	76
2025	**45**	**36**	**80**

Din punct de vedere al nivelului de calificare, majoritatea angajaților dețin studii superioare de licență în domeniul dreptului, fiind completați de specialiști în domeniile relațiilor internaționale, administrației publice, economiei, precum și în alte domenii relevante pentru activitatea instituției.

În cadrul instituției se aplică principiul egalității de gen în procesele de recrutare și de gestionare a resurselor umane. Cu toate acestea, se constată o prevalență semnificativă a angajaților de sex feminin în raport cu cei de sex masculin. Astfel, în anul 2025, ponderea femeilor a constituit **72%** (**26** persoane), iar cea a bărbaților – **28%** (**10** persoane).

Vârsta medie a angajaților CNPDCP este de 38 de ani. În structura pe categorii de vârstă se menține tendința din anii precedenți privind predominanța persoanelor cu vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, care reprezintă cea mai mare pondere, respectiv 40% din numărul total al angajaților efectiv încadrați.

Distribuția angajaților pe categorii de vârstă și gen, în funcție de tipul funcțiilor publice deținute, este prezentată în tabelul de mai jos.

Personalul CNPDCP pe categorii de vârstă și gen

Anul 2025	*Total efectiv persoane*		*Funcțiile de demnitate publică*		*Funcție publică de conducere*		*Funcție publică de execuției*		*Post de deservire tehnică, personal auxiliar*	
	Femei	*Bărbați*	*Femei*	*Bărbați*	*Femei*	*Bărbați*	*Femei*	*Bărbați*	*Femei*	*Bărbați*
Numărul de persoane	***26***	***10***	***2***	***-***	***8***	***2***	***15***	***7***	***1***	***1***
• < 25 ani	*3*	*1*					*3*	*1*		
• 25-35 ani	*6*	*2*					*6*	*2*		
• 35-45 ani	*10*	*4*			*5*	*2*	*5*	*2*		
• 45-55 ani	*6*	*1*	*2*		*3*		*1*	*1*		
• 55-63 ani	*-*	*1*						*1*		
• 63 ani <	*1*	*1*							*1*	*1*

În anul de raportare, numărul mediu de personal a fost de **34** de persoane. Pe parcursul anului, au fost încetate **6** raporturi de serviciu/muncă din diferite motive, ceea ce determină o rată a fluctuației de personal de **18%,** calculată ca raport între numărul încetărilor și numărul mediu de personal.

În tabelul de mai jos este prezentată dinamica fluctuației de personal pe ani.

Fluctuația personalului

Anii	Nr. mediu de angajați	Nr. de persoane care au încetat raporturile de serviciu/relațiile de muncă	Fluctuația, %
2018	32	8	23
2019	33	8	24
2020	36	6	18
2021	39	13	35
2022	32	13	37
2023	32	6	18
2024	34	7	21
2025	***34***	***6***	***18***

În procesul de asigurare cu resurse umane, pe parcursul anului 2025, CNPDCP a aplicat procedurile de ocupare a funcțiilor publice vacante prin concurs public (concurs extern) și concurs de promovare (concurs intern), în conformitate cu legislația în vigoare.

Astfel, au fost organizate și desfășurate **4** concursuri externe pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, la care au fost depuse **104** dosare ale candidaților. Ca rezultat au fost numiți în funcții publice **7** funcționari publici, dintre care **5** fiind debutanți.

Totodată, în anul de raportare, au fost organizate și desfășurate **4** concursuri interne pentru a identifica cei mai potriviți candidați din rândul funcționarilor publici înscriși pentru ocuparea funcțiilor publice vacante sau temporar vacante din cadrul autorității, prin promovare. Ca urmare a concursurilor interne desfășurate, au fost promovați în funcții publice imediat superioare **10** funcționari publici.

Analiza structurii personalului CNPDCP, în funcție de vechimea în muncă, indică faptul că cea mai mare pondere este deținută de funcționarii publici cu o vechime cuprinsă între **1** și **2** ani (**28%**), urmați de cei cu o vechime de peste **10** ani (**23%**).

Instruirea profesională

În scopul fortificării capacității instituționale, CNPDCP tratează cu prioritate dezvoltarea resurselor umane, considerând-o un element determinant pentru sporirea eficienței activităților realizate și pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate.

Procesul de formare profesională continuă a personalului este realizat în conformitate cu prevederile Anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, care reglementează aplicarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, precum și în baza Planului anual de formare profesională continuă al autorității de protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, 36 de angajați au participat la diverse activități de instruire, inclusiv persoane ale căror raporturi de serviciu au încetat ulterior, care au avut loc sub diferite tipuri şi forme, după cum urmează:

- **8** sesiuni de instruire externă, organizate de către Institutul Național de Administrare și Management Public, fiind instituția de referință în promovarea politicilor statului în domeniul formării și dezvoltării profesionale a funcționarilor publici de toate nivelurile;
- **10** sesiuni de instruire interne, inclusiv instruiri pe domeniile specifice de activitate, moderate de către formatorii interni ai instituției.

În același timp, personalul CNPDCP a fost antrenat în deplasări oficiale de serviciu în afara țării, orientate spre schimbul de experiență cu instituții similare și preluarea bunelor practici ale acestora. Aceste acțiuni s-au desfășurat în cadrul vizitelor de studii, atelierelor de lucru, conferințelor, precum şi participării la diverse evenimente și reuniuni la nivel înalt.



Activitatea economico-financiară

Politica de administrare economico-financiară a CNPDCP este orientată spre promovarea responsabilității și corectitudinii în utilizarea resurselor publice, precum și spre îmbunătățirea continuă a mecanismelor de administrare a bugetului autorității.

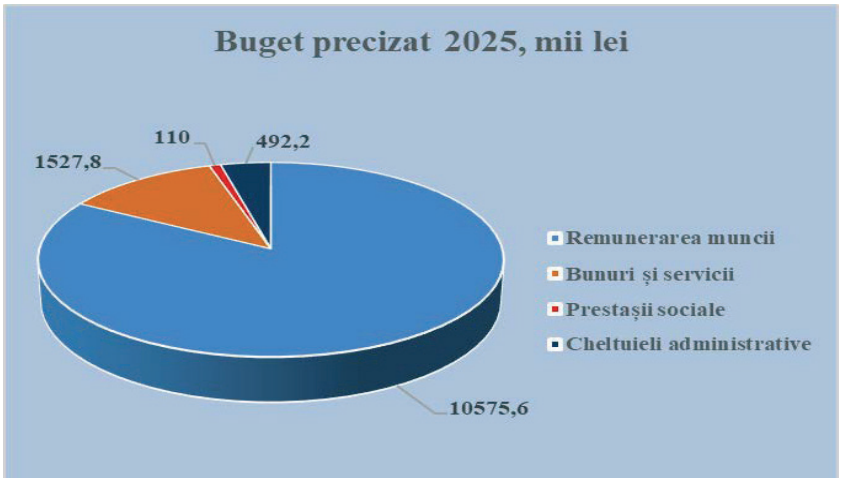
În conformitate cu art. 19 al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, CNPDCP este finanțat integral de la bugetul de stat, în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.

Potrivit Legii bugetului de stat nr. 310/2024, pentru anul 2025, CNPDCP i-au fost alocate resurse financiare în sumă de 12 605, 6 mii lei. Pe parcursul anului, bugetul instituției a fost rectificat,

fiind alocate suplimentar 50,0 mii lei, în baza Hotărârii Guvernului nr.639/2025, pentru atenuarea riscurilor bugetare aferente serviciilor energetice.

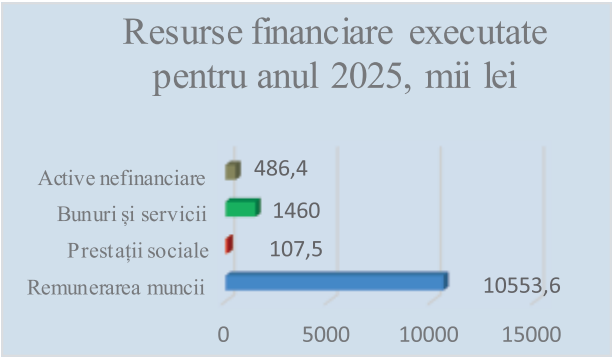
Totodată, în cadrul procesului de rectificare bugetară, la solicitarea CNPDCP i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 50,0 mii lei pentru acoperirea obligațiilor față de personal, aferente plății indemnizațiilor la încetarea contractelor individuale de muncă.

În urma rectificărilor operate, bugetul precizat a CNPDCP pentru anul 2025 a constituit 12 705, 6 mii lei.



În perioada de referință, cheltuielile efective realizate de CNPDCP au constituit **12 607, 5 mii lei**, fiind structurate după cum urmează:

- cheltuieli de personal – 10 553,6 mii lei;
- prestații sociale – 107,5 mii lei;
- cheltuieli pentru bunuri și servicii – 1460,0 mii lei;
- active nefinanciare – 486,4 mii lei.



Gradul de executare a bugetului pentru anul 2025 a constituit **99,2%** din suma planificată inițial, fondurile fiind utilizate eficient pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor autorității.

În conformitate cu Planul anual de achiziții publice pentru anul 2025, au fost atribuite **43** de contracte de achiziții publice, în valoare totală de **1 377,9 mii lei**, dintre care **30** de contracte pentru prestarea serviciilor și **13** contracte pentru achiziționarea bunurilor cu înregistrarea acestora la Trezoreria de Stat.

Menționăm, că procedurile de achiziție publice au fost desfășurate prin intermediul platformei Mtender, iar raportarea acestora a fost realizată în termenii stabiliți de cadrul normativ.

Nivelul de executare a contractelor de achiziții publice pentru anul 2025 a constituit **98,6%** (în sumă de **1 358,1 mii lei**), dintre care contractele de achiziții de servicii reprezintă 71,8% în sumă de 975,4 mii lei, iar contractele de achiziții de bunuri reprezintă 28,2%, în sumă de 382,7 mii lei.

Bugetul autorității a fost utilizat conform prevederilor planificate, iar procedurile financiare și de achiziții publice au fost realizate în deplină conformitate cu legislația în vigoare.

PROBLEME ȘI OBIECTIVE ÎN ACTIVITATEA CNPDCP

Dificultățile întâmpinate de CNPDCP de-a lungul anilor se mențin în mare parte și în intervalul analizat, instituția continuând să se confrunte cu provocări de natură legislativă, instituțională, funcțională și de percepție publică, care afectează în mod direct eficiența exercitării atribuțiilor legale, capacitatea de reacție instituțională și dezvoltarea durabilă a domeniului protecției datelor cu caracter personal la nivel național.

Deși au fost înregistrate evoluții pozitive, inclusiv modernizarea cadrului normativ general prin adoptarea Legii nr. 195/2024, care va intra în vigoare la 23 august 2026, problemele structurale identificate în perioadele anterioare persistă, având un caracter sistemic și necesitând intervenții coordonate, atât la nivel legislativ, cât și instituțional. Principalele dificultăți conturate sunt următoarele:

- ***necesitatea adoptării proiectului legii privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor.*** Adoptarea Legii nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal reprezintă un progres semnificativ în procesul de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, fiind realizată transpunerea fidelă a *Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE*. Cu toate acestea, cadrul normativ rămâne incomplet în lipsa unei reglementări distincte și exhaustive privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor, precum și al executării pedepselor.

Odată cu abrogarea Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, absența unei legi speciale care să transpună Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI va genera un vid normativ în ceea ce privește regimul juridic aplicabil acestor operațiuni de prelucrare, afectând atât protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, cât și securitatea juridică a autorităților implicate. Proiectul de lege aferent a fost elaborat și supus procedurii de avizare, precum și a fost supus expertizării din partea Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori, însă este absolut necesară accelerarea promovării și adoptării acestuia în termeni proximi, astfel încât actul normativ să intre în vigoare concomitent cu Legea nr. 195/2024.

- impactul numărului petițiilor adresate CNPDCP având ca obiect conflicte de natură civilă. În perioada de raportare, autoritatea a fost sesizată de un număr impunător de petiții formulate de cetățeni, dintre care o parte semnificativă vizează conflicte de natură civilă (litigii între vecini sau soți, neînțelegeri contractuale ori cauze aflate pe rolul instanțelor sau în proceduri administrative). Deși aceste situații ar trebui soluționate prin mecanismele legale specifice dreptului civil, petenții invocă frecvent, în mod formal, pretinse încălcări ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Analiza acestor petiții relevă că, în multe cazuri, problematica protecției datelor nu reprezintă elementul central al sesizării, ceea ce conduce la alocarea de resurse pentru examinarea unor aspecte ce exced competențele autorității. Această situație limitează capacitatea instituției de a se concentra asupra cazurilor relevante, care necesită o analiză aprofundată și o implicare complexă.

În acest context, rămâne a fi prioritară consolidarea procedurii preliminare de examinare a plângerilor, prin raportare la atribuțiile autorității, în vederea asigurării unei utilizări optime a resurselor instituționale și a concentrării activității asupra domeniilor de competență esențiale.

- nivelul discriminatoriu al salarizării funcționarilor din cadrul CNPDCP. Nivelul actual de salarizare al personalului CNPDCP continuă să fie inferior celui aplicabil altor autorități publice cu atribuții de control și supraveghere comparabile, inclusiv instituții care prelucrează volume considerabile de date cu caracter personal și sunt supuse verificării de către CNPDCP. Această discrepanță salarială afectează în mod direct capacitatea instituției de a atrage și menține specialiști calificați, într-un domeniu caracterizat printr-un grad sporit de complexitate tehnică și juridică și printr-un deficit accentuat de experți în domeniu la nivel național.

Mecanismul de salarizare aplicabil în prezent personalului CNPDCP nu reflectă responsabilitatea, complexitatea și riscurile activităților desfășurate și, în fapt, contravine principiului egalității, echității și coerenței consacrat de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Menținerea acestei situații afectează grav capacitatea instituțională a CNPDCP și periclitează rolul acesteia în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

- numărul mic de angajați în raport cu specificul și volumul tot mai mare de lucru. Numărul insuficient de angajați, în special în cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate și al Direcției juridice, este disproporționat în raport cu volumul tot mai mare și diversitatea activităților desfășurate de CNPDCP. Aceiași funcționari publici sunt implicați simultan în examinarea petițiilor, desfășurarea controalelor de conformitate, exercitarea atribuțiilor de agent constatator, reprezentarea instituției în instanțele de judecată în ordine de contencios administrativ și contravențional, elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative, în activități de instruire, de formare profesională și la exercițiile de screening bilateral în procesul de integrare europeană etc.

Această suprasolicitare constantă, în lipsa unor mecanisme instituționale eficiente de redistribuire a sarcinilor și de consolidare a capacităților interne, afectează calitatea actului administrativ, termenele de soluționare și stabilitatea personalului. Situația este agravată de nivelul scăzut de remunerare, care conduce la fluctuație de personal și pierderea memoriei și expertizei instituționale acumulate.

- inexistența garanțiilor corespunzătoare pentru personalul CNPDCP. Personalul CNPDCP nu beneficiază de garanții instituționale adecvate în raport cu riscurile inerente activității de control, în special în situațiile în care sunt examinate cazuri sensibile sau sunt verificate entități cu un nivel sporit de influență. Se atestă inclusiv situații de presiune, intimidare sau contestare abuzivă a acțiunilor angajaților realizate în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, în diverse organe, din partea petenților sau a entităților supuse verificării.

Această vulnerabilitate afectează independența funcțională a autorității de supraveghere și creează premise pentru inhibarea exercitării imparțiale și eficiente a atribuțiilor legale de către angajați, fiind necesară instituirea unor garanții suplimentare de protecție a personalului implicat în activități de control și sancționare.

- ineficiența și insuficiența pârghiilor coercitive pentru prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal. Până la intrarea deplină în vigoare a noii Legi privind protecția datelor cu caracter personal, mecanismele coercitive aflate la dispoziția CNPDCP sunt afectate de caracterul dublu și contradictoriu al procedurilor de contestare a actelor emise. Această situație s-a manifestat prin examinarea concomitentă a acelorași constatări și acte administrative atât în cadrul contenciosului administrativ, cât și în procedura contravențională.

Dublarea procedurilor a diminuat efectul disuasiv al sancțiunilor aplicate și a afectat eficiența activității de control. Se anticipează că noile prevederi ale Legii nr. 195/2024 vor contribui la clarificarea și eficientizarea mecanismelor procedurale și sancționatorii.

- invocarea abuzivă a prevederilor legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal. În continuare se constată practica unor furnizori de informații de a invoca în mod nejustificat normele privind protecția datelor cu caracter personal pentru a refuza furnizarea informațiilor de interes public. Această abordare eronată denaturează scopul legislației în domeniu și afectează exercitarea dreptului constituțional de acces la informație, precum și transparența activității autorităților publice.

- continuarea accesării datelor cu caracter personal stocate în resursele informaționale automatizate de stat, prin intermediul sistemelor SIC „Acces-Web" și COI. În multe cazuri, identificarea utilizatorului, a scopului și a temeiului legal al accesării, este limitată sau îngreunată și generează dificultăți semnificative în asigurarea și monitorizarea trasabilității accesărilor.

În acest context, se evidențiază necesitatea extinderii accesului la registrele și sistemele informaționale de stat prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), ca mecanism de sporire a responsabilității și controlului asupra prelucrărilor de date.

- nivelul redus de conștientizare a populației privind riscurile asociate divulgării datelor personale. În pofida campaniilor de informare și a activităților de sensibilizare desfășurate, persistă un nivel insuficient de conștientizare a populației cu privire la riscurile asociate divulgării necontrolate a datelor cu caracter personal. Persoanele fizice continuă să transmită, sub diverse pretexte, copii ale actelor de identitate și date sensibile (IDNP, date bancare, venituri, pensii etc.), fără a verifica legalitatea colectării și scopul utilizării acestora.

Această conduită sporește riscul de fraudă, utilizare abuzivă a datelor și încălcare a dreptului la viață privată, subliniind necesitatea intensificării activităților de educare și informare publică.

Obiectivele CNPDCP pentru anul 2026 vizează în principal întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea remedierii preocupărilor reliefate supra. Astfel, obiectivele de bază trasate pentru perioada imediat următoare, dar fără a se limita la cele descrise în continuare, se vor centra în vederea asigurării:

- ***realizării acțiunilor necesar a fi implementate pentru buna funcționare a CNPDCP odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*** atât în vederea asigurării managementului instituțional cât și prin elaborarea și ajustarea cadrului normativ intern.
- ***conformării cadrului legal național din domeniul protecției datelor cu caracter personal la reglementările noi existente la nivel european***, prin aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova a proiectului de lege privind protecția datelor cu caracter personal în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor;

- ***consolidarea capacităților administrative și instituționale ale CNPDCP***, în special în ceea ce privește resursele umane, inclusiv prin desfășurarea activităților pentru îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor angajaților;
- ***realizării în continuare a sarcinilor ce derivă din Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 și din Foaia de parcurs, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 275/2025 pentru aprobarea Foii de parcurs privind „Statul de drept" (criteriu de referință în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană)***;
- continuării și amplificării acțiunilor de ***sensibilizare a societății privind importanța domeniului protecției datelor cu caracter personal,*** atât din perspectiva respectării/ cunoașterii drepturilor subiecților de date, cât și asigurării exercitării obligațiilor aferente operatorilor de date cu caracter personal;
- contribuirii la ***ridicarea nivelului de interpretare corectă și aplicare conformă a prevederilor legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal*** de către actorii implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv prin asigurarea echilibrului între prevederile legale aferente drepturilor de acces la informații de interes public, libertății de exprimare și protecției datelor cu caracter personal;
- ***sensibilizării partenerilor de dezvoltare în realizarea proiectelor comune***, în vederea asigurării nivelului adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în Republica Moldova.

NATIONAL CENTER FOR PERSONAL DATA PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ACTIVITY REPORT FOR THE YEAR 2025

CONTENTS

OVERVIEW 78

CHAPTER I — EXAMINATION OF COMPLAINTS AND OTHER REQUESTS 79

CHAPTER II — ACTIVITY OF CONTROL 83

CHAPTER III — ACTIVITY OF THE REPRESENTATION IN THE COURTS 86

CHAPTER IV — EXAMPLES OF CASES EXAMINED IN 2025 91

CHAPTER V
RECOMMENDATIONS AND OPINIONS OF THE NCPDP 100

CHAPTER VI
ACTIVITY OF PREVENTION AND SURVEILLANCE OF PERSONAL DATA PROCESSING 107

CHAPTER VII
ENDORSEMENT AND DEVELOPMENT OF DRAFT NORMATIVE ACTS 113

CHAPTER VIII
INTERNATIONAL COOPERATION 123

CHAPTER IX
AWARENESS AND TRAINING ACTIVITIES.....130

CHAPTER X
MANAGERIAL ACTIVITY OF NCPDP 141

PROBLEMS AND OBJECTIVES IN THE ACTIVITY OF THE NCPDP 145

"Ladies and Gentlemen,
dear colleagues and distinguished guests,

The marking of the European Data Protection Day through the organization of the National Conference dedicated to the new legal provisions in the field of personal data protection represents an important moment of reflection on the progress achieved and the current challenges in ensuring the right to privacy. This occasion provides us with an opportunity to assess the Republic of Moldova's progress in the field of data protection and to reaffirm our commitment to a modern, transparent and effective legislative framework.

The adoption of Convention No. 108 of the Council of Europe constituted the cornerstone of an international legal framework aimed at guaranteeing the protection of individuals with regard to the processing of personal data. Subsequently, the decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe to establish the European Data Protection Day, celebrated annually on January 28, further strengthened the importance of this domain at the European level.

For the Republic of Moldova, the field of personal data protection has acquired increasing strategic relevance. The adoption of the new Law No. 195/2024 on personal data protection, published in the Official Gazette of the Republic of Moldova in August 2024, marks a significant step in aligning the national regulatory framework with European Union standards and international best practices. The new legislation faithfully transposes the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR), ensuring an adequate level of protection of the fundamental rights and freedoms of data subjects and strengthening the mechanisms of control and accountability in the processing of personal data.

The National Conference serves as an essential platform for dialogue between public authorities, the private sector and national and international experts in the field. The exchange of best practices, the analysis of the impact of the new regulations and the identification of pragmatic solutions for their implementation represent key objectives of this event.

In the current context, challenges in the field of personal data protection are becoming increasingly complex. The implementation of the new legal provisions reflects the Republic of Moldova's commitment to harmonizing the national legislative framework with international standards, while responding to the specificities and current needs of society.

Moreover, the successful application of the new regulatory framework depends essentially on effective cooperation between public authorities, the private sector and international experts. Active participation and engagement of all relevant stakeholders in the exchange of best practices, the identification of pragmatic solutions and the assessment of the impact of the new norms will contribute to the consolidation of a robust data protection framework, capable of ensuring both the respect for citizens' rights and the sustainable economic and social development of the Republic of Moldova.

Only through cooperation, active involvement and constant dialogue between all relevant actors we can contribute to building a solid legal framework, capable of responding to current and future challenges and ensuring safe navigation in an ever-evolving digital world."

Extract from the speech of Ms. Victoria MUNTEAN, Director of the NCPDP,
in the context of the opening of the National Conference entitled "*The New Legal Provisions in the Field of Personal Data Protection in the Republic of Moldova*",
organized on 28 January 2025 on the occasion of the European Data Protection Day.

OVERVIEW

Year 2025 in numbers

REQUESTS/COMPLAINTS

14679 correspondence documents:

6330 inbox, of which 1462 complaints

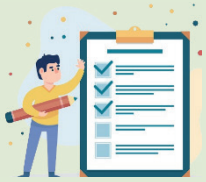


6294 outbox

2055 internal

ACTIVITY OF CONTROL

372 initiated controls
347 issued decisions
266 decisions of the absence of violations found
173 decisions of violations found
144 minutes drawn up
157 cases of contraventions found



ENDORSEMENT ACTIVITY OF DRAFT NORMATIVE ACTS

208 approved proposals



39 draft agreements/ international treaties

40 draft normative acts amending laws, codes 129 draft normative acts of the Government and other authorities

ACTIVITY OF THE REPRESENTATION IN THE COURTS

230 cases under examination in the administrative litigation order:

335 court proceedings

273 cases under examination in the contravention proceedings:

566 court proceedings



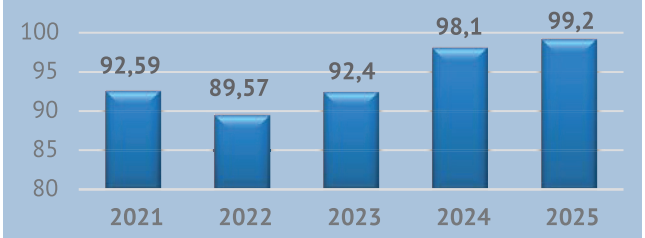
PREVENTION ACTIVITY

2567 consultations provided



160 entities with designated data protection officers

NCPDP BUDGET EXECUTION LEVEL,%



HUMAN RESOURSES

36 out of 45 staff-limit

4 competititions held



7 persons employes/ 5 debutants

6 persons resigned

18 training courses for employees

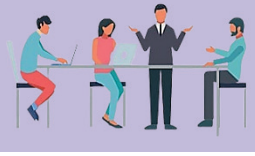
TRAINNING AND AWARNESS ACTIVITY

3600 trained persons

84 training activities

6 information and awareness-raising activities

137 elaborated and published press releases



CHAPTER I

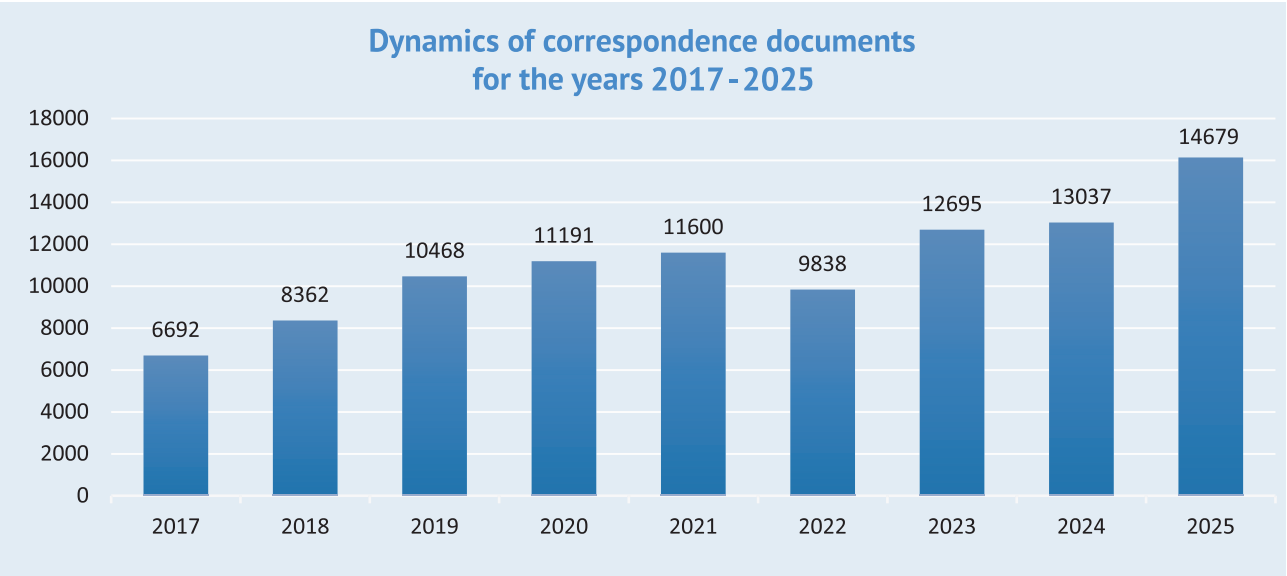
EXAMINATION OF COMPLAINTS AND OTHER REQUESTS

In 2025, the activity related to the examination of complaints and other requests submitted to the NCPDP continued to represent one of the central areas of the institution's mandate, confirming its role as the guarantor of individuals' rights in the field of personal data protection. The volume, diversity and complexity of the requests received reflected both the accelerated dynamics of the technological environment and the increased level of awareness among individuals and data controllers regarding the obligations and rights arising from Law No. 133/2011.

In recent years, the NCPDP has observed a constant **increase in the volume of correspondence**, both in terms of complaints submitted by data subjects and requests received from data controllers. This development reflects the growing level of public awareness regarding rights in the field of personal data protection, as well as the continuous expansion of personal data processing across all areas of social life.



This upward dynamic confirms the need to strengthen the information, guidance and support activities provided by the NCPDP, as well as the increase in public trust in the role of the authority in protecting the fundamental rights to privacy and personal data protection.



The submissions addressed to the NCPDP covered a very broad thematic spectrum, corresponding to the areas in which personal data are commonly processed, including: video surveillance, information systems used by public authorities, data exchange and interoperability between information systems, interactions on social media platforms, telecommunications, employment relations, medical services, educational processes, financial and banking relations, electronic commerce and others. This diversity highlights the cross-cutting nature of personal data protection, which intersects with virtually every social, economic, or administrative activity.

In addition to frequently encountered issues—such as unauthorized access to data, excessive or unjustified processing, the use of images through video surveillance systems, unauthorized disclosure of data, or the exercise of data subjects' rights—the year 2025 brought to the forefront **new topics** associated with the rapid rhythm of digital transformation. These include:

- the widespread use of mobile applications that use personal data;
- the increased interconnection of databases between data controllers, in both the public and private sectors;
- the emergence of new categories of digital services that utilize large volumes of personal data;
- the rapid development of new technologies, including artificial intelligence and modern biometric systems.

These developments led to a visible increase in submissions requiring in-depth analysis, contextual interpretation of the legal framework and the assessment of risks related to modern digital data processing activities.

Thus, during 2025, the NCPDP examined and issued **14679 correspondence documents**, of which **6330 represented inbox documents**, including **1462 complaints submitted by data subjects** and **6294 were outbox documents**, including **2055 internal documents (notes)** that were drafted and circulated. This document flow/dynamics confirms the maintenance of a high level of submissions, which required the optimization of internal processing, verification and resolution mechanisms.

Responses were provided through all available communication channels—official correspondence, e-mail, telephone consultations and in-person meetings. This multichannel availability enabled operational orientation towards a more flexible model, capable of responding efficiently to the needs of different categories of requesters: individuals, public authorities, companies, associations, economic operators and other entities processing personal data.

Comparative statistics of correspondence documents, for the years 2017-2025

Year	Total corespondence	Inbox documents	Outbox documents	Complaints	Internal documents
2017	6 692	3605	2455	554	316
2018	8 361	4180	3113	637	431
2019	10 468	4982	4217	743	526
2020	11 191	5115	4564	833	679
2021	11 600	5083	4549	860	1108
2022	9 838	3529	4045	825	1439
2023	12 695	4434	5163	1096	2002
2024	13 037	5596	5699	1160	1742
2025	14 679	6330	6294	1462	2055

An essential element of the activity of the NCPDP in 2025 consisted in providing specialized support to data subjects, who benefited from:

- detailed explanations regarding the exercise of their rights of access to personal data, rectification, erasure, objection, etc.;
- guidance on how to correctly address data controllers;
- assistance in cases where the response of the data controller was unsatisfactory or not in accordance with the law;
- advice regarding the risks to which they are exposed in the digital environment.

At the same time, data controllers received **technical and legal assistance** regarding:

- the implementation of obligations provided under Law No. 133/2011;
- the development of internal policies and security measures;
- the application of the principles of data minimization and purpose limitation;
- compliance with the principles of transparency towards data subjects;
- the management of requests for the exercise of data subjects' rights.

This ongoing interaction demonstrated the existence of a growing interest in compliance with the requirements of personal data protection legislation, as well as the continued need for a consolidated institutional dialogue.

The analysis of the content of submissions received in 2025 highlights several important trends:

1. **An increased interest in the protection of privacy in the digital environment**, driven by the intensification of data collection and sharing processes.
2. **The need to clarify the functioning of automated systems**, including algorithms used for assessments, profiling, or decisions affecting individuals' rights.
3. **A growing number of requests concerning transparency**, particularly regarding data exchange between public and private data controllers.
4. **An increase in submissions related to cybersecurity**, reflecting public concerns about protecting data against unauthorized access, information leaks, or security breaches.
5. **A tendency among data subjects to exercise greater control over their information**, in the context of the digitalization of services, commerce and social interactions.

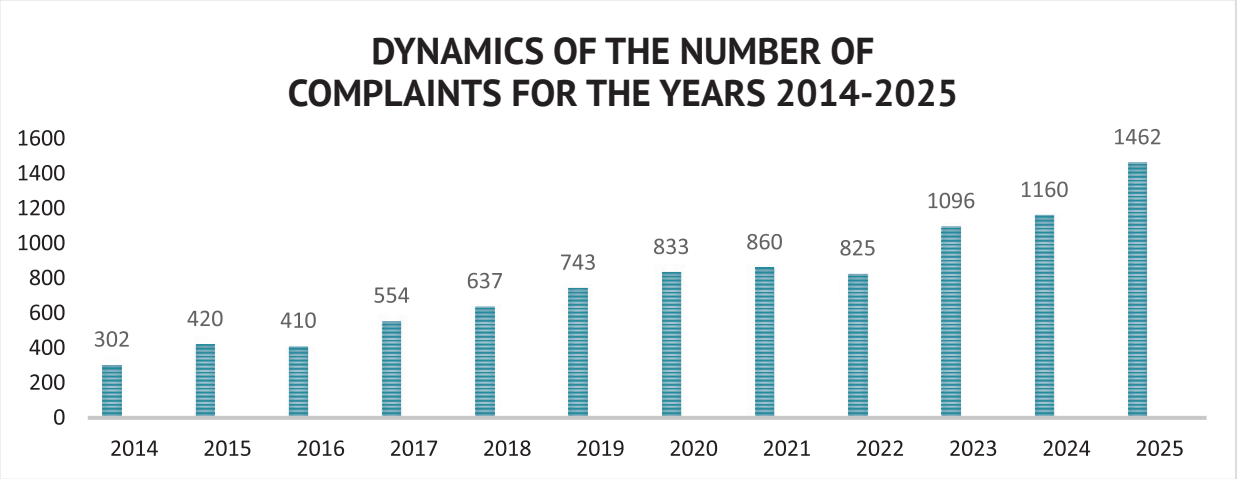
These developments confirm that the field of data protection is undergoing an accelerated phase of transformation and that the challenges arising from technological implications are no longer isolated but systemic.

The increasing complexity of submissions addressed to the NCPDP in 2025 demonstrates that data protection is no longer perceived as a formal obligation, but as an inherent component of the functioning of the digital society. The NCPDP continues to adapt constantly to these developments, reinforcing its role as an independent authority that ensures compliance with the law, promotes best practices and contributes to the protection of the fundamental interests of individuals.

Activity of examination of personal data subjects' complaints

During the reporting period, the NCPDP received a total of **1462 complaints** submitted by individuals—data subjects.

Out of the total submissions registered, in **372 cases** the authority initiated verifications regarding compliance with the legal provisions applicable to the processing of personal data, taking into account the indications provided in the complaints.



During 2025, through complaints and notifications received, the NCPDP was predominantly informed of issues concerning:

- ✓ The processing of personal data through video/audio surveillance systems: **597** cases;
- ✓ The processing of personal data without the consent of the data subject and/or a legal basis, including the processing of personal data from state information resources: **284** cases;
- ✓ The processing of personal data through disclosure on social media networks: **163** cases;
- ✓ The exercise of data subjects' rights (information, access, rectification, objection): **145** cases;
- ✓ The processing of personal data in the financial-banking sector and insurance companies: **63** cases;
- ✓ The processing of personal data in the police sector (MIA, NAC, Prosecutor's Office, etc.): **43** cases;
- ✓ The processing of personal data related to pre-election and election processes: **38** cases;
- ✓ The processing of personal data of minors: **27** cases;
- ✓ The processing of personal data in the healthcare sector: **19** cases;
- ✓ The publication of court decisions without proper depersonalization: **17** cases;
- ✓ The processing of personal data in the electronic communications sector, on social media platforms and by the mass media: **20** cases;
- ✓ Other topics not related to the field of personal data protection: **38** cases.

CHAPER II

ACTIVITY OF CONTROL

IMPLEMENTATION OF THE CONTROL ACTIVITY, FIGURES 2025		
372 Controls **17** Exit controls on the spot	**347** Decisions issued **266** Finding the absence of violations **173** Finding the violations	Measures coercive/corrective ordered: **50** – Suspension **43** – Cessation **2** – Destruction / erasure **3** – Organizational and technical measures to be implemented

Control activity represents an essential instrument through which the NCPDP ensures the consistent and effective application of the legal framework governing the personal data protection and guarantees the exercise of the fundamental rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of personal data. Within the general structure of the supervision mechanism, control is not limited to a simple administrative verification, but constitutes a complex, multidimensional function through which institutional responsibilities, operational practices, risks that may affect the integrity of processing operations and the internal management mechanisms adopted by data controllers are assessed.

The initiation of control activities is carried out, pursuant to Article 27 of Law No. 133/2011, either following complaints submitted by data subjects or ex officio, based on self-initiation, where there are indications or information suggesting that a data controller may be engaging in non-compliant personal data processing or that the rights of data subjects are exposed to risks. This dual function—reactive and preventive—reflects the authority's role both in responding to individual situations involving the infringement of rights and in identifying trends, vulnerabilities, or non-compliant practices that may produce widespread effects across society.

Control activity represents a complex process composed of interdependent elements and is conducted in accordance with the principles of legality, proportionality and necessity, while ensuring respect for the procedural guarantees of the parties involved. Its primary objective is to assess the legal basis for processing operations, verify the proportionality and adequacy of the data processed and analyze the extent to which data controllers respect the rights of data subjects.

Through control activities, NCPDP is empowered to examine processing operations in light of the factual and legal context, identify potential systemic deficiencies and impose corrective measures appropriate to the nature of the infringement, the risks generated and the degree of responsibility of the data controller. This differentiated approach allows for maintaining a balance between the need to protect individuals' rights and the proper functioning of data controllers, particularly as data protection increasingly becomes an indicator of institutional maturity and credibility.

The activity is carried out by inspectors within the General Department for Surveillance and Conformity and the Legal Department, who possess specialized competencies both in legal matters and in the assessment of data processing operations. Their role is not limited to administrative oversight, as they are responsible for the legal qualification of facts, evidence documentation, formulation of proposals for measures to be implemented, identification and reporting of infringements and, where applicable, contraventions.

In practice, the authority's control activities primarily focus on:

- verifying the lawfulness of the legal grounds for processing;
- assessing data quality (proportionality, accuracy and timeliness);
- evaluating compliance with the rights of data subjects;
- analyzing the technical and organizational measures implemented to protect personal data;
- identifying processing operations that may generate systemic risks (video surveillance, complex databases, unauthorized access, etc.).

These elements are not examined in isolation but are integrated into an overall compliance assessment reflecting the data controller's operational framework. Consequently, control activity contributes not only to sanctioning infringements but also to fostering an **institutional culture of accountability** in the field of data protection, encouraging controllers to adopt internal mechanisms and control procedures to ensure compliance with personal data protection requirements.

In 2025, a total of **372 control materials** were initiated and examined, reflecting both the pressure placed on the authority by the high number of complaints and the increased efficiency of applied procedures. At the same time, the preliminary procedure provided by law plays an important role. Data subjects are reminded of their obligation to first address the data controller in order to exercise the rights guaranteed by Law No. 133/2011, which in many cases leads to the amicable resolution of issues and eliminates the need for intervention by the control authority.

The controls conducted during the reporting period covered a wide range of situations reported by data subjects, including:

- unauthorized disclosure of personal data;
- violations of personal data processing principles;
- use of video surveillance systems in the absence of legal grounds;
- unjustified access to data from state information systems;
- publication of personal data in the online environment.

The typology of these cases confirms that data protection remains a continuously evolving field, influenced by digitalization, the increasing volume of processed data and the proliferation of technologies with intrusive potential.

Following the examination of control materials, NCPDP issued **347 decisions**, including decisions concerning controls initiated in 2024, with the following structure:

- **266 cases** – no violation of the legislation identified;
- **173 cases** – identification of violations and application of corrective measures.

In cases of non-compliance, differentiated measures were ordered depending on the severity of the infringement and the identified risks, including:

- suspension of processing operations (50 cases);
- cessation of processing operations (43 cases);
- destruction of unlawfully processed data (2 cases);
- implementation of additional organizational and technical measures (3 cases).

These measures represent a central instrument through which the authority restores the legality of processing operations, prevents the recurrence of violations and promotes the accountability of data controllers. Their impact is systemic, as they determine controllers to reassess their internal data protection mechanisms and adopt sustainable compliance practices.

The role of the authority as a finding agent constitutes an essential component of its activity, contributing to the enforcement of sanctions established by the Contravention Code. In 2025, **144 reports** were drawn up, with **157 contraventional acts** identified, which were subsequently forwarded to the competent courts.

The most frequently identified violations concerned:

– *Article 74¹(1): failure to comply with the basic conditions for the processing, storage and use of personal data, except for cases provided for in paragraph (5) – **124** acts;*

– *Article 74¹(3): violation of the data subject's rights to be informed, to access personal data, to intervene in personal data, to object and not to be subject to an individual decision – **13** acts;*

– *Article 74¹(5): cross-border transfer of personal data in breach of personal data protection legislation – **3** acts;*

– *Article 74²(1): refusal to provide information or documents requested by the National Center for Personal Data Protection in the course of exercising its control powers, submission of unauthentic or incomplete information, or failure to submit requested information and documents within the legally established timeframe – **11** acts;*

– *Article 74³: failure to comply, within the established timeframe, with a decision of the National Center for Personal Data Protection regarding the restoration of data subject rights, including suspension or cessation of processing, blocking, or partial or total destruction of personal data processed in violation of personal data protection legislation – **6** acts.*

The role of the finding agent serves a strategic function: on the one hand, it sanctions non-compliant behaviour and on the other, it generates a preventive effect by deterring future violations and strengthening the effectiveness of the personal data protection regime.

Comparative information on the control activity, for the years 2021 – 2025

Period for comparison	Number of controls initiated	Acts issued as a reaction to controls:			
		Decisions on suspension of personal data processing	Decisions on cessation of personal data processing	Decisions on destruction / erasure of data processed in the breach of law	Cases of contraventions found/ Contravention reports issued
Year 2021	243	27	2	9	148/117
Year 2022	227	21	2	13	125/110
Year 2023	356	26	15	18	107/117
Year 2024	312	47	28	8	143/135
Year 2025	372	50	43	2	157/144

CHAPTER III

ACTIVITY OF REPRESENTATION IN THE COURTS



In civil and administrative litigation

The activity of representing the NCPDP before the courts constitutes a fundamental element of the overall mechanism for ensuring the protection of the fundamental right to private life in relation to the processing of personal data. Through continuous participation in administrative litigation proceedings, the Authority asserts not only its supervisory and control role but also its role as a defender of the legality of the acts and measures undertaken in the exercise of its duties.

During the reporting year, this operational dimension involved handling a significant volume of cases and intensive procedural activity, which required in-depth legal analysis, the formulation of well-substantiated arguments and continuous adaptation to the diversity of issues raised before the courts. Representation in administrative litigation primarily focused on assessing the legality of NCPDP decisions adopted in the context of investigations concerning the compliance of data processing operations with the applicable legal framework.

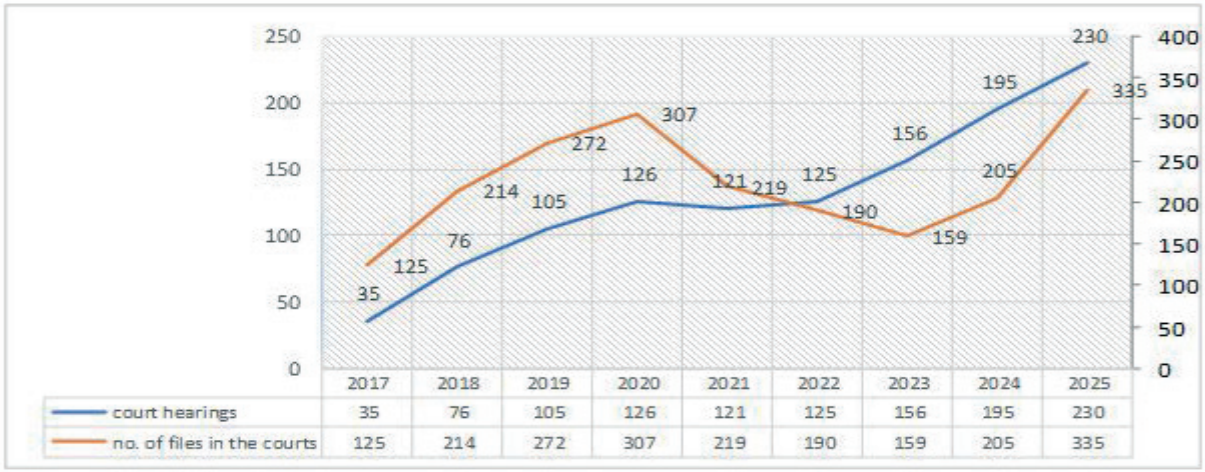
The complexity of the cases examined, their impact on both controllers and data subjects, as well as their role in consolidating judicial practice in the field of data protection, confer strategic importance on this activity. By defending institutional arguments before the courts, the NCPDP contributes to clarifying and harmonizing the interpretation of legal provisions, preventing practices contrary to the public interest and strengthening confidence in national data protection mechanisms.

Overall, the results achieved in judicial proceedings reflect the accuracy and thoroughness with which the contested administrative acts were issued, as well as the Authority's commitment to act transparently, responsibly and in full accordance with its legal mandate. This activity also serves as a valuable source of institutional feedback, providing useful benchmarks for the continuous improvement of internal processes and the enhancement of the Authority's capacity to respond to complex legal situations.

Thus, during the year 2025, the NCPDP's activity in the field of administrative litigation involved managing an extensive portfolio of cases, totalling **230 proceedings pending before the courts**. Of these, the NCPDP was involved as the defendant in **221 cases**, as the claimant in **1 case** and in 8 proceedings the Authority intervened as a public institution called upon to provide conclusions on the relevant legal issues.

Actual engagement in judicial proceedings was reflected in the **participation of NCPDP representatives in 335 court hearings** held before the competent administrative courts. In order to ensure an efficient and thorough examination of the cases, **142 procedural documents** were drafted, including references, appeals, requests for cassation and other documents necessary to substantiate the institution's position.

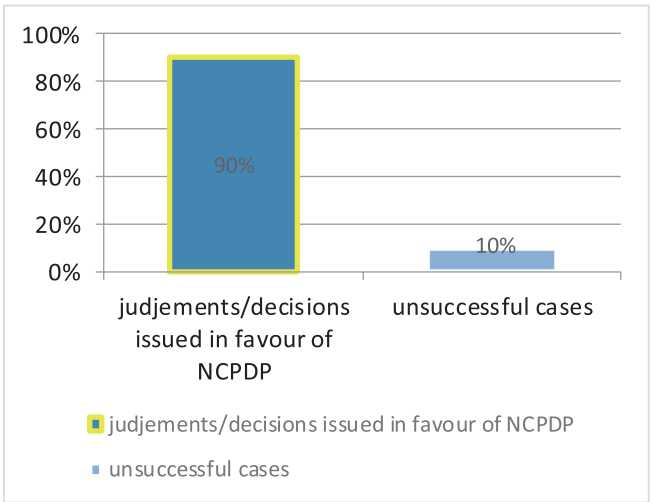
Comparative dynamics of the number of cases and court hearings in administrative litigation, for the period 2017-2025



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
court hearings	35	76	105	126	121	125	156	195	230
no. of files in the courts	125	214	272	307	219	190	159	205	335

During the reporting period, the judicial examination of **58** cases was concluded, with the courts' decisions becoming final and irrevocable. Analysis of the outcomes shows that in **52** cases, the courts upheld the legality of the measures adopted by the NCPDP, thereby validating the Authority's actions and legal reasoning. In **6** cases, the decisions were not favorable to the institution, relating to the responses or positions presented by the Authority in complaints submitted by data subjects.

Dynamic of court files in 2025



Reporting on the total number of cases concluded in 2025 indicates that approximately 90% of the final decisions upheld the legality and appropriateness of the Authority's measures, reflecting effective representation in court and a solid legal basis for the administrative acts.

In the majority of the cases examined, the subject of the litigation consisted of requests for the annulment of decisions issued by the NCPDP following investigations regarding the existence or non-existence of breaches of data protection legislation. This predominant category of cases highlights the importance of the control activities carried out by the Authority and their essential role within the national mechanisms for monitoring compliance.

Case no. 1:

The NCPDP was notified by a data subject who requested verification of the legality of personal data processing operations carried out by a public association for journalistic purposes, manifested through the publication of such data on its website, including the series, identity card number and Personal Identification Number (IDNP).

Following the examination of the described circumstances, the NCPDP issued a decision establishing that the public association had violated the provisions of Article 4(1)(a) and (c) and Article 9 of Law No. 133/2011 on personal data protection.

Subsequently, the public association in question filed a lawsuit requesting the annulment of the NCPDP decision.

Upon examination of the case, the administrative litigation action brought against the NCPDP concerning the annulment of the adverse administrative act was dismissed as unfounded.

Moreover, considering that the statutory term for challenging the court's decision expired without any legal remedies being exercised, the court decision became final and irrevocable.

In the contraventional procedure, the public association was found guilty of committing the contravention provided for in Article 74 [1] of the Contraventional Code and the first-instance court decision was upheld by the Central Court of Appeal.

Case no. 2:

The police authority notified the NCPDP that members of a political party had collected personal data from citizens, including first and last names, year of birth, residential address, phone number and signature for the purpose of supporting a political initiative by the party related to the organization of a potential referendum.

Following the verification, the NCPDP found that the party members, in the absence of notification to the Central Electoral Commission, had organized data collection activities with violation of the procedures provided by the Electoral Code and the principles/requirements for ensuring the compliance and legality of personal data processing. It was also noted that the party, as a personal data controller, had not implemented sufficient organizational and technical measures to ensure the security of personal data, thus breaching the provisions of Law No. 133/2011 on personal data protection. By its decision, the NCPDP confirmed the non-compliant nature of the data processing, emphasizing the lack of technical and organizational safeguards.

The case subsequently reached the courts, which found the political party liable, as evidenced by the documentation obtained during the control procedure, regarding the failure to comply with the basic requirements for processing and storing personal data. Accordingly, the court recognized the political party as guilty of violating the legislation on personal data protection.

In the contraventional procedure, the party was found guilty of committing the contravention provided for in Article 74[1](1) of the Contraventional Code.

Case no. 3:

On 28 March 2024, the NCPDP received a complaint from a citizen who invoked a violation of the provisions of Law No. 133/2011 on personal data protection in relation to him, following the disclosure of his banking data through a public post on a Facebook profile managed by a person with whom he was in a litigious relationship, including his procedural status in a judicial proceeding, the position he held, as well as the inclusion of false information suggesting a "campaign" to raise funds for the payment of court costs claimed.

Following the examination of the case, the NCPDP noted that information concerning banking data represents categories of personal data that presents a heightened risk to individuals, unlike the other categories of personal data that were published/disclosed, which may be considered public due to the petitioner's public position. Banking data, however, cannot be classified as public information. After reviewing the case, the NCPDP determined, by decision, a violation of the provisions of Article 4(1)(a), (b) and (c), Article 5(1) and Article 29(1) of Law No. 133/2011 on personal data protection and also ordered the cessation of personal data processing through the deletion of the post.

Disagreeing with the NCPDP decision, the complainant filed an administrative litigation claim challenging the decision before the court and requesting its annulment as unfounded and unlawful. By the ruling of the Chișinău Court, Râșcani branch, the administrative litigation action filed by the complainant was dismissed, recognizing the legality of the administrative act issued by the NCPDP. The ruling was not appealed and thus became final and irrevocable from the date of pronouncement.

In the contraventional procedure, the individual was found guilty of committing the contravention provided for in Article 74[1](1) of the Contraventional Code and the first-instance court decision was upheld by the Central Court of Appeal.

Case No. 4

NCPDP was notified by a personal data subject, who requested the examination of the lawfulness of personal data processing operations concerning him/her, carried out by a Joint Stock Company.

According to the complaint, the company disclosed, via electronic mail, to a number of 36 persons – employees of the company – an order on the application of disciplinary sanctions. The document contained the personal data of the data subject, who invoked the absence of a legal basis or a legitimate purpose to justify such disclosure.

Following the examination of the described circumstances, the NCPDP issued a decision finding that the company concerned had infringed the provisions of Article 4(1)(a) and (b), Article 5, Article 29(1) and Article 30(1) of Law No. 133/2011 on personal data protection.

Subsequently, the company lodged an action before the court, seeking the annulment of the issued decision. As a result of the examination of the case, the administrative litigation action brought against the NCPDP regarding the annulment of the unfavourable administrative act was dismissed as unfounded.

At the same time, taking into account that the statutory time limit for contesting the court judgment expired without the legal remedies provided by law being exercised, the court decision became final and irrevocable.

Within the contraventional proceedings, the Joint Stock Company was found guilty of committing the contravention provided for in Article 74[1](1) of the Contravention Code.

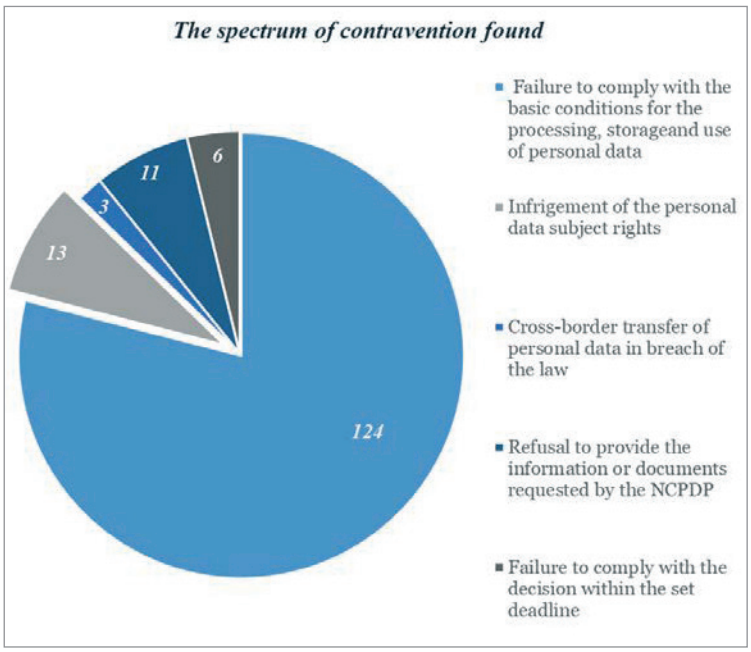
In contravention procedure

The activity of representing the authority before courts of law in contravention procedure constitutes an essential pillar of the mechanism ensuring the effective enforcement of personal data protection legislation. This operational component is not limited to a formal role of upholding the lawfulness of the reports drawn up by the ascertaining agents, but represents a strategic instrument for strengthening discipline in the field of data processing, deterring infringements and effectively safeguarding the fundamental rights of data subjects.

In the context of the increasing complexity of personal data processing operations, as well as the diversification of practices employed by data controllers, the involvement of the authority in judicial proceedings represents an indispensable element for maintaining a high standard of personal data protection. Through this activity, the NCPDP fulfils its role as a guarantor of

the right to private life, ensuring a balance between the legitimate interests of data controllers and the rights of data subjects, as well as an adequate level of accountability among entities processing personal data.

In accordance with the provisions of Article 27 para. (3) of the Law on personal data protection, based on the decisions issued, by which violations of personal data processing were established, the ascertaining agents of the NCPDP, during the reference period, drew up **144 minutes** on contravention, recording **157** contravention facts. In accordance with Art. 423^4 of the Contravention Code, the minutes on contravention were submitted for examination in the competent court.



Representatives of the NCPDP participated in over **566** court hearings related to contravention cases, actively supporting the evidentiary process, explaining the technical aspects of data processing and arguing the lawfulness of the findings. Out of the total minutes on contravention submitted for examination in court during the reference period and previous years, in **130** cases, the courts upheld the validity of the minutes and established contravention liability by applying the corresponding sanctions. At the same time, the courts ordered the termination or annulment of **6** minutes. Currently, **137** contravention cases, including cases under re-examination, are pending before the courts, some of which were initiated in previous years.

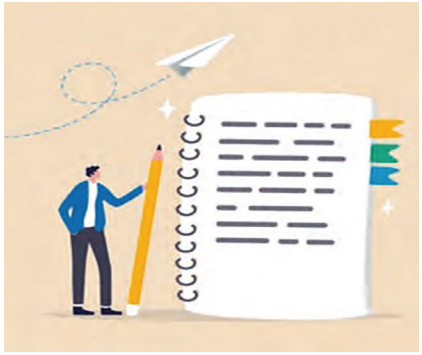
The parallel examination, in different procedures – administrative litigation and contravention – of the same findings by the NCPDP continues to represent a structural issue affecting legal predictability and the operational efficiency of the authority. This overlap of procedures generates a high volume of activities requiring human and institutional resources, reducing the authority's capacity to focus on preventive, educational and systemic supervision activities.

Furthermore, the analysis of case law highlights the persistence of divergent solutions by the courts: in some cases, the findings of the NCPDP are upheld in administrative litigation but overturned in contravention proceedings, or vice versa. This lack of coherence directly affects the efficiency of sanctioning breaches and may lead to a lower level of voluntary compliance by data controllers, contrary to the objective of effective protection of fundamental rights.

This situation is expected to change with the entry into force of Law No. 195/2024 on personal data protection, which introduces a new mechanism for applying sanctions, namely, the administrative sanction. This legislative framework will allow the authority to apply sanctions directly, in a unified and predictable manner, thereby strengthening the overall effectiveness of the personal data protection mechanism.

CHAPTER IV

EXAMPLES OF CASES EXAMINED IN 2025



In the exercise of its statutory responsibilities, the NCPDP continuously monitors the manner in which data controllers comply with the requirements of personal data protection legislation. In this context, the Authority identifies and analyzes recurring issues, deficiencies and non-compliant practices arising in the processing of personal data.

Through its annual activity report, the NCPDP seeks to provide a comprehensive overview of the main categories of cases examined, the issues addressed during supervisory procedures and the remedial measures applied, thereby ensuring the protection of data subjects' rights in relation to the processing of their personal data. The presentation of relevant cases serves to highlight both the risks associated with specific processing activities and the preventive measures necessary to avoid similar breaches.

Accordingly, the cases examined in 2025 reflect the sectors where the most frequent non-compliances were identified, the types of infringements detected and the approach adopted by the Authority in analyzing and resolving them.

Case No. 1: Processing of personal data concerning health without implementing sufficient measures to ensure their confidentiality and security.

The NCPDP initiated ex officio proceedings under Article 20(1)(a), (i) and Article 27(4) of Law No. 133/2011 on personal data protection, regarding alleged vulnerabilities on the website of a medical analysis laboratory, related to a breach of security of special categories of personal data.

During the examination of the accumulated material, it was established that any person, accessing the "Company organizational chart" option and modifying the last 3 digits of the link, could view or even download files containing personal data of the data subjects, namely: name, surname, date, month, year of birth, home address (in some cases) and medical information concerning their health status.

Thus, based on the materials gathered during the investigation initiated on the basis of the ex officio request, it was confirmed that the medical analysis laboratory had not implemented the necessary organizational and technical measures to protect personal data against destruction, modification, blocking, copying, dissemination, or other unlawful actions, measures intended to ensure an appropriate level of security in view of the risks presented by the processing and the nature of the processed data.

In this context, it was found that the medical analysis laboratory processed the personal data of the data subjects/clients in breach of the requirements provided by Article 4(1)(a), Article 29(1) and Article 30(1) of the Law on personal data protection.

Case No. 2: Collection of personal data by unauthorized persons.

The NCPDP examined a notification from the Central Electoral Commission (CEC), regarding the collection of signatures by a person in support of a candidate for the position of President of the Republic of Moldova.

During the investigation, it was determined that the initiative group, consisting of 100 persons, for collecting signatures in support of a candidate nominated by a political party, was registered with the CEC; however, the person in question was not part of the list of members of the initiative group who had the right to collect signatures of the candidate's supporters. The following personal data were collected in the signature lists: name, surname, year of birth, signature, series and number of the identity card.

Considering the presented circumstances, the NCPDP noted that the process of collecting personal data, as a processing operation, must be carried out correctly, based on an adequate legal framework, in compliance with applicable norms in the field of data protection and after obtaining all authorizations required by law, the absence of which poses a risk of violating the fundamental rights of the data subjects.

Thus, by collecting signatures without being part of a legally constituted initiative group and without obtaining prior authorization from the CEC, the person in question breached the provisions of Article 4(1)(a) of the Law on personal data protection, which regulates the fundamental principles/basic conditions for processing personal data.

Case No. 3: Disclosure of personal data that does not constitute information of public interest.

The NCPDP examined a complaint from a data subject who alleged non-compliant processing operations of special categories of personal data concerning him, manifested by the transmission by a Police Inspectorate to a Local Public Authority (LPA) of information stored in the materials of a contravention case, initiated based on a complaint by the data subject's mother, as well as the failure by the person in a position of responsibility within the LPA to grant the data subject's right of access to his personal data.

During the investigation, the Police Inspectorate invoked that the disclosure of the data/information to the person in a position of responsibility within the LPA was carried out based on the data subject's function as a public official and Law No. 148/2023 on access to information of public interest.

Applying the provisions of Article 6(2) of Law No. 148/2023 on access to information of public interest and Article 8(1)(f) of the aforementioned law, it was determined that access to information of public interest may be limited in accordance with the proportionality criterion provided in Article 9, if the disclosure of the information would prejudice the protection of personal data. At the same time, Article 8(3) of the same law stipulates that, by way of derogation from paragraph (1)(f), it is prohibited to restrict access to information of public interest that constitutes personal data concerning the professional activity of public officials, within the meaning of the Integrity Law No. 82/2017, including: name and surname; position; education; professional experience; remuneration; conflicts of interest; non-expunged disciplinary sanctions.

In the examined case, the NCPDP found that the Police Inspectorate's argument was not legally supported/legally argued, as the materials accumulated in the contravention case were not related to the data subject's official activity and the representative authority of the population of the administrative-territorial unit and the executive body of the local council was not a party to the contravention case.

Furthermore, it was found that the processing of personal data, including special categories of data belonging to the data subject, carried out by transmitting the materials related to the contravention case from the Police Inspectorate to the LPA, could not be considered compliant. The disclosure of this information to third parties constitutes an interference in the private life of the data subject and his family members and a breach of the provisions of Article 4(1)(a) and (b), Article 6(1) and Article 7(1) of the Law on personal data protection was noted in this case.

Moreover, the NCPDP found the fact of the LPA's failure to resolve the data subject's request regarding the exercise of his right of access to his personal data, constituting a breach of Article 13(1)(a) of the Law on personal data protection.

Case No. 4: Publication of personal data on social networks.

The NCPDP examined a complaint from data subjects who alleged a presumed non-compliant processing of personal data, manifested by the placement of photo/video images from which their home could be identified, accompanied by defamatory text, on an account on the www.tiktok.com social network.

During the investigation, it was determined that the complainant and the reported persons were relatives. Against the background of a conflictual relationship, a video material was published on the user's account on the www.tiktok.com social network, disclosing the following personal data: the person's name and surname, previously held positions (text inserted on the video); location and identification data of the home, showing in the video recording the address/location of the home, including images from inside the yard, voicing the intention to disclose the personal data to as many people as possible.

Additionally, it must be noted that the deliberate publication on social platforms of information or images containing personal data amounts to the person in question assuming the public nature of this data, in the sense that it becomes accessible to an undetermined number of people and susceptible to viewing, collection, processing, use, or disclosure by third parties. Under these conditions, personal data thus made public may be processed by third parties for various purposes, including illegal or abusive purposes and is likely to generate significant risks, as well as psychological, physical, or moral harm for the data subject.

Following the examination of the case, no legitimate necessity for disclosing the complainants' personal data on the personal "TikTok" page was noted, nor was a legal basis identified that would justify the disclosure of the complainants' personal data by publishing it on the "TikTok" social network.

Furthermore, the NCPDP points out that the circumstances of a conflict between relatives do not represent an event of heightened public interest and the negative impact on the complainants, as a result of the posting of the video recording, infringed upon the latter's right to private life.

In this context, considering the categories of published personal data, the purpose of their publication in the internet space, the NCPDP determined that the processing of personal data in the case under examination could not be qualified as compliant, as the knowledge of these categories of data by an unlimited number of people represents an interference in the private life of the data subjects and a breach of the provisions of Article 4(1)(a), (b), (c) and Article 5(1) of the Law on personal data protection was noted in this case.

Case No. 5: Publication of identifying personal data without a legal basis.

Following a notification, the NCPDP conducted a verification of the information published on the webpage of the Official Information Storage Mechanism, in particular, the personal data recorded in the semi-annual reports of banking institutions licensed by the National Bank of Moldova.

Following the examination, reasonable suspicions were found regarding non-compliant processing of personal data by two banking institutions, through the disclosure/dissemination of the state identification numbers (IDNP) of certain natural persons affiliated with persons in positions of responsibility.

Under Articles 19-20 and Article 27(4) of Law No. 133/2011 on personal data protection, the NCPDP initiated ex officio proceedings to verify the compliance of the personal data processing by the two aforementioned banking institutions with applicable legal requirements in the field.

Thus, one of the banking institutions made public, both on its official website and through the Official Information Storage Mechanism, the semi-annual report, within which 47 IDNPs belonging to natural persons affiliated with persons in positions of responsibility were disclosed, without applying depersonalization or anonymization measures for this data. According to the Law on personal data protection, this action represents excessive and non-compliant data processing, carried out in breach of the principles of lawfulness, proportionality and confidentiality.

The other banking institution published on the official website of the Information Storage Mechanism the semi-annual report, which contained the IDNPs of 11 affiliated natural persons. This publication was carried out in breach of the provisions of Law No. 133/2011 on personal data protection, as this data was to be transmitted exclusively to competent authorities and was not intended for public disclosure.

Although the banking institution invoked legal transparency obligations, the NCPDP found the absence of an express legal basis justifying the publication of IDNPs, considering the processing to be excessive and disproportionate to the declared purpose. Consequently, the controller was held responsible for breaching the principles of lawfulness, confidentiality and proportionality in the processing of personal data.

Although the banking institutions invoked obligations incumbent upon them under financial-banking legislation, the NCPDP found the absence of a legal basis justifying the publication of IDNPs, as these were to be communicated exclusively to competent authorities, not to the general public. In this case, the NCPDP found a breach of Article 4(1), Article 9 and Article 29(1) of the Law on personal data protection, initiating contravention proceedings in accordance with Article 74/1(1) of the Contravention Code.

It is noted that the banking institutions demonstrated responsiveness by ensuring the depersonalization of the published data following the intervention of the NCPDP.

Case No. 6: Collection of personal data and registration of persons on certain platforms for the purpose of obtaining monetary sums.

The NCPDP was notified by a police inspectorate regarding the alleged unauthorized collection of personal data belonging to two data subjects by certain natural persons, for the purpose of registering them on platforms made available by a political formation, with the aim of obtaining sums of money.

Following the examination of the accumulated materials and statements of the involved persons, the persons who carried out the operations of collecting the personal data contained in the identity documents, as well as the contact details of the data subjects, for the purpose of registering them on the respective party platforms, were identified.

From the case materials, it was noted that one of the persons involved in organizing the data collection exercised the function of local leader of a political party in the data subjects' locality of residence. This person had duties of recruiting party activists and members, as well as coordinating data collection activities. The data thus collected was used for registering persons on so-called "bots," with the aim of requesting financial aid originating from banking institutions in the Russian Federation.

Furthermore, the person in question did not present any legal act or probative document attesting to the existence of official instructions, mandates, or authorizations conferred by the political formation regarding the collection and registration of personal data under the described circumstances.

It is also relevant to mention that, following the steps taken by the NCPDP, the political formation did not present an official position or any justificatory documents confirming or refuting the statements of its representative.

At the same time, it could not be established that the processing operations of the complainants' personal data, materialized by registering them on "bots" and on the platforms used for opening accounts intended for fund transfers from entities in the Russian Federation, were carried out on the basis of valid consent expressed by the data subjects.

In conclusion, a breach of the provisions of Article 4(1)(a) and (b), Article 5(1) and Article 32(5) of the Law on personal data protection was found in the processing operations of personal data carried out by the identified persons.

Case No. 7: Cross-border transfer of personal data to financial-banking institutions in another state.

The NCPDP examined complaints from several complainants residing in the ATU Gagauzia who reported receiving several messages mentioning the allocation of financial resources in their names by banks in the Russian Federation.

During the investigation, all complainants stated that they had not participated in meetings organized during 2023-2024 by political parties and had not transmitted their personal data to anyone; however, social aid received from the state was provided through the Post Office or by another secure method. Thus, the complainants assumed that members of a political party had made, on their behalf, registrations on the platforms used by banking entities in the Russian Federation, using information obtained from the Health and Social Assistance Directorate of ATU Gagauzia.

During the investigation, it was determined that, in the context of the operations complained of by the petitioners, the "Centrify," "Qsms," and "Authentify" applications/platforms are products of companies not headquartered in the territory of the Republic of Moldova. Furthermore, from the information presented in the public space, including by competent law enforcement bodies, it was noted that personal data had been collected and transferred cross-border to entities in the Russian Federation, as specifically entities from this country could make transfers in Russian rubles.

Based on the described circumstances, from the materials accumulated on this case, it was not possible to concretely determine the person/persons/entities that transmitted the personal data cross-border in the situations complained of by the petitioners.

Nevertheless, it is certain that processing of personal data manifested by the cross-border transfer thereof to a state that does not ensure an adequate level of protection took place, for purposes that may prejudice the fundamental rights and freedoms of the natural person regarding the personal data protection.

Thus, in rem, the NCPDP found a breach of the provisions of Article 32(5) of Law No. 133/2011 on personal data protection, regarding the processing through cross-border transfer of the complainants' personal data.

Case No. 8: Accessing personal data from the Real Estate Register.

A complaint from a natural person was received by the NCPDP, requesting verification of the lawfulness of the processing operations of his personal data carried out by a company through the Real Estate Register.

Under these circumstances, the NCPDP initiated verification of compliance with the provisions of Article 4(1)(a) and (b) and Article 13 of the Law on personal data protection, regarding the processing of the complainant's personal data.

During the examination of the accumulated material, it was found that the company consulted information referring to 3 real estate properties containing personal data about the property owner; the registration basis - the name and data of the act by which the property right was acquired.

In this case, it was noted that the processing of the data was to be conditioned by the consent of the data subject and, respectively, by his right to decide freely and unequivocally whether and when his personal data could be processed by the company, in compliance with the provisions of the Law on personal data protection.

Furthermore, the NCPDP did not consider as founded the argument invoked by the data controller that it had consulted the public part of the Real Estate Register, as the public part of the Register does not provide information about the identity of the owner, the property right over the real estate, or the mode of acquisition.

Thus, during the investigations, the NCPDP found that the company processed the data subject's personal data without respecting the requirements provided by Article 4(1)(a) and (b) of Law No.133/2011.

At the same time, the company did not resolve the data subject's request regarding the exercise of the right of access to personal data, not providing him with a reasoned/detailed response making available to him information about the processing operations of personal data carried out by the company and a breach of Article 13 of Law 133/2011 was also found. In this case, the NCPDP initiated contravention proceedings.

Case No. 9: Processing of personal data concerning health status.

Following the receipt of a request submitted by a district councillor, the NCPDP initiated ex officio proceedings and proceeded to examine the case within the limits of its legal powers, investigating an alleged fact of illegal processing of special categories of personal data of certain data subjects, caused by inappropriate actions imputable to the District President.

Following the gathering of evidence, it was established that the District President issued and signed a response addressed to district councillors regarding the behaviour of medical personnel in some medical points in the district.

To the response, the District President attached extracts from the medical records of some patients, containing: name, surname, date of birth, IDNP, home address and information concerning the persons' (patients') health status.

During the initiated investigation, the District President presented two consent declarations signed by some patients, invoking the existence of a legal basis for processing personal data, within the meaning of the provisions of the legislation on personal data protection.

In this case, it was noted that consent was obtained only from two data subjects, while the attached documents contained data of several persons. Furthermore, the formulations in the consents were general and unclear, not fulfilling the conditions for valid consent (freely given, specific, informed and unambiguous).

Moreover, the NCPDP noted that the transmission of medical records to councillors was neither necessary nor proportionate to the pursued aim, as verifying and subsequently justifying the work schedule of medical personnel in the response addressed to councillors could have been achieved through administrative means non-intrusive to the private life of the persons concerned.

As a result, the NCPDP found a breach by the District President of the following provisions of the Law on personal data protection: Article 4(1)(a), (c), (e) - processing must be lawful, fair, adequate, relevant and limited to what is necessary; Article 6(1) - prohibits the processing of special categories of data, including those concerning health, except for the express exceptions provided by law; Article 29(1) - imposes the obligation to ensure the confidentiality of data.

Thus, the transmission to district councillors of medical records containing sensitive data was carried out without the valid consent of the data subjects and in the absence of another legal basis provided by the legislation on opersonal data protection, a fact that generated unauthorized disclosure of data and determined a breach of the principles of lawfulness, proportionality and confidentiality in the processing of personal data.

Case No. 10: Processing of personal data for the realization of a legitimate interest.

The NCPDP examined a complaint from a data subject, through which he reported the actions of processing his personal data by a microfinance company through the interoperability platform (MConnect).

Thus, during the investigation, it was found that the data subject had, at a certain period, concluded a loan contract with the company in question, a contract that was terminated long before the facts examined. Nevertheless, the company's automated analysis system performed an automatic verification to update information regarding the data subject's creditworthiness, generating access to personal data through the interoperability platform (MConnect), for the purpose of verifying and establishing the credit history and credit score, as well as transmitting them to the microfinance company.

These operations were carried out without human intervention, within a process of automatic pre-approval of a personal credit limit, conducted within individual offer procedures and marketing activities. In this case, it was noted that the described actions were carried out in the absence of the data subject's consent and after the expiration of the existing contractual relations between the parties.

Based on the materials presented by the controller, the absence of a legal basis for the processing by the company in question of his personal data, after the conclusion/closure of the contract, was found.

Therefore, through the described actions, the data controller breached the provisions of Article 4(1) (a), (e) and Article 5(1) of the Law on personal data protection.

Case No. 11: Processing of personal data for personal purposes in the exercise of the function.

The NCPDP examined a complaint from a data subject, through which he reported the actions of processing his personal data by an employee of a mobile telephony company.

Thus, during the investigation, it was found that the employee, whose job duties included providing informational support regarding the services provided by the company for clients choosing communication channels, having access to the employer's information system, which allows viewing commercial information (type of service, assigned commercial offer, date, monthly invoices, payments allocated to the account, general call details, etc.) and the complainant's identity data, used, during the period December 18, 2024 - January 14, 2025, the information system for personal purposes, accessing the complainant's personal data 15 times and the CDR menu (which confirms whether the phone is in Roaming or not) in the accounts associated with the complainant, invoking as a purpose the need to see the latter's location to verify whether he was in the country or not.

In this case, the NCPDP found that the employee of the mobile telephony company processed personal data concerning the complainant, in the absence of a purpose and legal basis for processing personal data that would justify the interference in the data subject's private life, actions that contravene the provisions of Article 4(1)(a), (b), (c) and Article 5(1) of the Law on personal data protection.

CHAPTER V

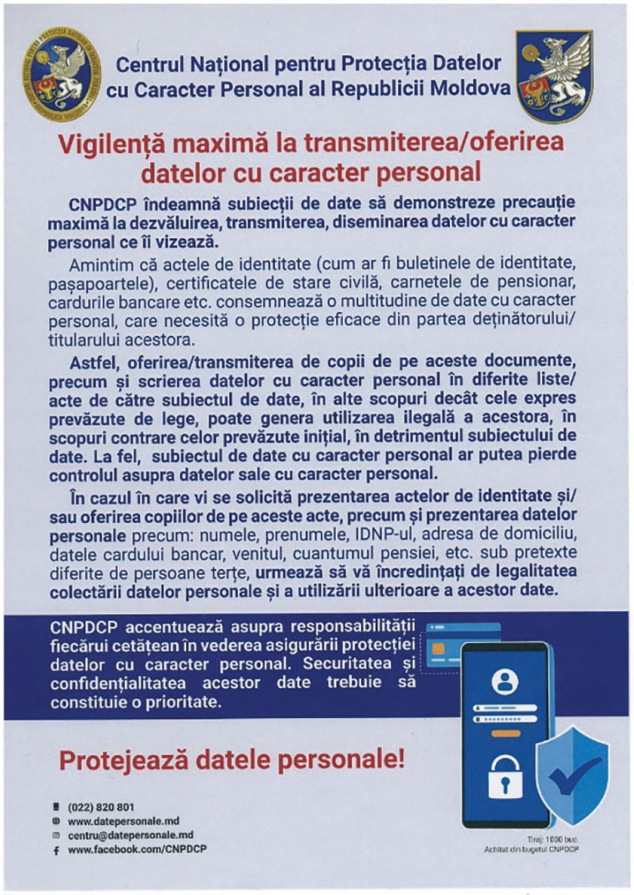
RECOMMENDATIONS AND OPINIONS OF THE NCPDP



In order to prevent violations of personal data protection regulations, as well as to ensure public awareness regarding issues and situations encountered, the NCPDP issues recommendations, which are published on the official website of the authority and on the institutional Facebook account and brochures/flyers are also prepared and disseminated during training sessions and public awareness activities. Similarly, to inform and raise public awareness on the importance of personal data protection, the video spot *"Protect Your Personal Data"* was broadcast, receiving extensive coverage through television channels.

Another instrument through which challenges, deficiencies and solutions in the field of personal data protection can be analyzed consists of the annual conferences organized by the NCPDP on 28 January, in the context of the European Data Protection Day, an event that is also widely publicized.

Furthermore, the NCPDP provides consultative opinions to various stakeholders regarding inquiries submitted on the proper application of legislation in the field of personal data protection.


Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova

Vigilență maximă la transmiterea/oferirea datelor cu caracter personal

CNPDCP îndeamnă subiecții de date să demonstreze precauție maximă la dezvăluirea, transmiterea, diseminarea datelor cu caracter personal ce îi vizează.

Amintim că actele de identitate (cum ar fi buletinele de identitate, pașapoartele), certificatele de stare civilă, carnetele de pensionar, cardurile bancare etc. consemnează o multitudine de date cu caracter personal, care necesită o protecție eficace din partea deținătorului/ titularului acestora.

Astfel, oferirea/transmiterea de copii de pe aceste documente, precum și scrierea datelor cu caracter personal în diferite liste/ acte de către subiectul de date, în alte scopuri decât cele expres prevăzute de lege, poate genera utilizarea ilegală a acestora, în scopuri contrare celor prevăzute inițial, în detrimentul subiectului de date. La fel, subiectul de date cu caracter personal ar putea pierde controlul asupra datelor sale cu caracter personal.

În cazul în care vi se solicită prezentarea actelor de identitate și/ sau oferirea copiilor de pe aceste acte, precum și prezentarea datelor personale precum: numele, prenumele, IDNP-ul, adresa de domiciliu, datele cardului bancar, venitul, cuantumul pensiei, etc. sub pretexte diferite de persoane terțe, **urmează să vă încredințați de legalitatea colectării datelor personale și a utilizării ulterioare a acestor date.**

CNPDCP accentuează asupra responsabilității fiecărui cetățean în vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal. Securitatea și confidențialitatea acestor date trebuie să constituie o prioritate.

Protejează datele personale!

(022) 820 801
www.datepersonale.md
centru@datepersonale.md
www.facebook.com/CNPDCP

Tiraj 1000 buc.
Achitat din bugetul CNPDCP

During the reporting period, particularly in the context of pre-electoral and electoral processes, the NCPDP observed an increase in improper collection and use of personal data. These practices were reported both in complaints submitted by data subjects and through information reflected in the media, as well as in materials and notifications submitted by law enforcement authorities, including territorial police inspectorates, with cases identified involving the collection and disclosure of personal data, including copies of identity documents, for unclear or unlawful purposes (electoral corruption, preregistration on behalf of other persons for voting abroad).

Based on the multitude of situations recorded throughout the year, the NCPDP issued recommendations and warnings addressed to data subjects, aimed at increasing awareness, preventing the unjustified disclosure of personal data and strengthening citizens' responsibility regarding the protection and security of personal data.

In the context of the entry into force, on 23 August 2026, of Law No. 195/2024 on personal data protection, in 2025 the NCPDP focused on the elaboration of the document *Guidelines/ Explanations for the correct application of Law No. 195/2024 on personal data protection*.

The guidelines aim to facilitate the understanding and implementation of legal requirements, particularly given that the law marks a paradigm shift, moving from a model based on formal compliance to one grounded on risk assessment and management and on the proactive responsibility of data controllers and processors.

The document is inspired by the principles and reasoning established in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC and aims to align national practices with international data protection standards, as well as to support adaptation to new technological and social realities.

At the same time, the NCPDP emphasized the dynamic nature of these guidelines, which can be adjusted and supplemented based on practical difficulties identified during the application of the law, recommending that the relevant parties consult them continuously.

The text of the document can be viewed by accessing the following link https://datepersonale.md/wp-content/uploads/2026/02/CONSIDERENTE_Legea_195.pdf

Opinion of the NCPDP, following requests from a political party, expressing concerns regarding the legislative amendments introduced by Law No. 100/2025 for the modification of certain normative acts (aimed at the effective combat of electoral corruption and related aspects):

[...], the NCPDP emphasizes the necessity of treating with the utmost seriousness any processing of personal data that may affect the private life of data subjects, particularly when sensitive data are involved, such as political affiliation. The analysis/opinion in question focused specifically on the legal grounds for processing, its proportionality and its compliance with the fundamental principles of personal data protection.

First, it should be noted that the data subject to the obligation of transmission by the political party to the Public Services Agency and the Central Electoral Commission – the *name, surname, personal identification number (IDNP), residence, date of joining and political party affiliation* – are information that clearly constitute personal data and political affiliation is classified, according to Article 3 of Law No. 133/2011 on personal data protection, as a special category of data. This category of information benefits, justifiably, from an enhanced legal protection regime, as its unauthorized disclosure may have consequences for the dignity, freedom of expression and safety of the individual.

However, it should be noted that personal data protection is not an absolute right and must always be assessed in balance with other rights and legitimate interests of society, such as the transparency of public life, the integrity of the electoral process, the democratic functioning of institutions, etc.

Accordingly, in line with the provisions of Article 4 para. (1) letters a), b) and c) of Law No. 133/2011 on personal data protection, *the personal data subject to processing must be: processed correctly and in accordance with the provisions of the law; collected for specific, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner incompatible with those purposes; and adequate, relevant and not excessive in relation to the purpose for which they are collected and/or subsequently processed*.

According to Article 5 para. (5) letters b) and d) of the aforementioned law, the consent of the data subject is not required in cases where processing is necessary for *the performance of a legal obligation of the controller or for the performance of tasks carried out in the public interest or in the exercise of public authority prerogatives vested in the controller or in a third party to whom the personal data are disclosed*.

Analyzing the provisions of Law No. 294/2007 on political parties, it is noted that the legislator has explicitly established the obligation of political parties to transmit information regarding their members to the Public Services Agency and the Central Electoral Commission, this provision constituting a legal obligation, in accordance with Article 5 para. (5) letter b) of Law No. 133/2011.

Therefore, the transmission of personal data by political parties to the aforementioned authorities is legally grounded and complies with the requirements of lawfulness imposed by the national personal data protection legislation. Furthermore, the purposes for which this data are transmitted – namely: *verifying the authenticity of party membership, preventing abuses in electoral processes and strengthening political transparency* – are fully aligned with the public interest.

As noted in the request, the case law of the European Court of Human Rights has consistently reiterated that any interference with private life must have a legal basis, pursue a legitimate aim and be necessary in a democratic society. Cases cited, such as *Rotaru v. Romania* and *Catt v. UK*, condemned personal data processing lacking transparency, carried out without a clear legal basis or without procedural safeguards for data subjects.

In the case reported, all three conditions mentioned above are determined to be met, namely: *1. the processing is provided for by a law adopted by Parliament; 2. the purpose is legitimate and relevant in the context of the functioning of a pluralistic political system; 3. procedural safeguards exist for the exercise of the rights of data subjects, including supervision carried out by the NCPDP.*

It should also be noted that the transmission of this data does not imply generalized disclosure or free access to third parties, but refers exclusively to transmission to the competent public authorities, vested by law with clear and limited responsibilities, who are themselves obliged to respect the principles and requirements of personal data protection/processing.

In conclusion, under the current legal framework, the NCPDP does not identify any risks in the processing of personal data of party members transmitted to the Central Electoral Commission and the Public Services Agency, as there is an explicit legal basis established by Law No. 294/2007 on political parties, which complies with the data protection principles provided in Articles 4 and 5 of Law No. 133/2011 on personal data protection.

At the same time, political parties are encouraged to adopt clear internal policies regarding informing members, documenting consent where necessary and implementing appropriate technical and organizational measures to ensure the secure transmission of the personal data concerned, strictly to the competent authorities.

Additionally, it should be noted that this response constitutes the opinion of the NCPDP, formulated under the legal provisions mentioned above, in accordance with the authority's competences under the applicable legal framework for personal data protection, while the official interpretation of normative acts and verification of their constitutionality fall outside the competence of the personal data protection authority.

The opinion of the NCPDP regarding the authority's position on the exact retention period of credit history by credit history bureaus, as well as the correct mechanism for interpreting the notion of "credit history," taking into account the obligation to erase information/data exceeding the 5-year period:

From the outset, it should be noted that, with regard to the request concerning the interpretation and proper application of the legal provisions related to the activity of credit history bureaus, the NCPDP does not have the competence to provide an official interpretation of laws, as this prerogative belongs to the Parliament of the Republic of Moldova, pursuant to Article 66 of the Constitution of the Republic of Moldova.

Furthermore, in this case, it should be indicated that Law No. 133/2011 on personal data protection establishes the general framework of requirements and principles applicable to the processing of such data, regardless of the field of activity. **However, to the extent that the aspects described have an impact on the field of personal data protection, the following considerations are presented:**

In accordance with Article 4 para. (1) of Law No. 133/2011, *personal data subject to processing must be processed correctly and in accordance with the provisions of the law; collected for specific, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner incompatible with those purposes; adequate, relevant and not excessive in relation to the purpose for which they are collected and/or subsequently processed; accurate and, where necessary, updated;* ***stored*** *in a form that allows the identification of personal data subjects* ***for a period not exceeding the time necessary to achieve the purposes for which the data are collected and subsequently processed.***

Furthermore, Article 5 of the law establishes the legal grounds on which personal data may be processed. Subsidiarily, paragraph (5) of the same article specifies the situations in which personal data may be processed without the consent of the personal data subject, for example, for:

- *the performance of a contract to which the personal data subject is a party, or for taking steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;*
- *the performance of an obligation of the controller under the law;*
- *the performance of tasks carried out in the public interest or in the exercise of public authority prerogatives vested in the controller or in a third party to whom the personal data are disclosed;*
- *the purposes of the legitimate interest pursued by the controller or by the third party to whom personal data are disclosed, provided that such interest is not overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the personal data subject, etc.*

Article 11 of the aforementioned law sets out, in general terms, the conditions and retention periods of personal data. For example, according to para. (1), the conditions and retention periods of personal data **are established by legislation**, taking into account the provisions of Article 4 para. (1) letter e). **Upon expiration of the retention period, personal data shall be destroyed** in the manner provided by law.

For illustrative purposes, consideration (39) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC, is relevant to the case, which emphasizes: [...] *Personal data should be adequate, relevant*

and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed. ***This requires, in particular, ensuring that the period for which personal data are stored is strictly limited to the minimum****. Personal data should be processed only if the purpose of the processing cannot be reasonably fulfilled by other means****. In order to ensure that personal data are not kept longer than necessary, the controller should establish deletion or periodic review deadlines. All reasonable measures should be taken to ensure that inaccurate personal data are rectified or erased. Personal data should be processed in a manner that ensures adequate security and confidentiality, including protection against unauthorized access to, or unauthorized use of, personal data and the equipment used for processing.***

Considering that the processing of personal data may be based on various legal grounds (contract performance, legal *obligation (Law No. 122/2008 on credit history bureaus, Law No. 308/2017 on the prevention and combating of money laundering and terrorism financing, regulatory acts issued by the competent authority),* exercise or defense of a right, etc.), the retention period of personal data may differ depending on the intended purpose.

Under these circumstances, for the NCPDP to pronounce on the legality of the processing of personal data related to their storage, it is necessary to examine specific cases directly concerning the data subjects, based on concrete information, including in the context of a possible ex officio initiative.

Furthermore, analyzing the provisions of Law No. 122/2008, the NCPDP formulates an opinion of a consultative nature, which does not have the value of a factual finding and does not constitute an official interpretation of the legal provisions, but solely expresses an indicative point of view.

It should also be noted that the legislator, in the invoked normative act, in the provisions concerning credit history, uses terms in the singular and not in the plural, both when defining the notion and subsequently in Article 5, including Article 8 para. (1) of the law, which states that the credit history bureau ensures the retention of the credit history for 5 years from the date of the last modification of the information regarding the debtor's obligations contained in the credit history [...], but not in the credit histories or in the credit history of credits. Accordingly, if, following a credit contract, no modifications have occurred in the credit history of that contract over the last 5 years, the information/data shall be destroyed/erased. The retention period provided by Law No. 122/2008 and the established norms apply to the credit history of each contract individually.

Opinion of the NCPDP on the Access to Data Concerning Administrative Fines Through the Interoperability Platform (MConnect), for a service intended to be launched by a commercial bank:

With reference to the request for connection to the interoperability platform, submitted within the context of the national commitment to digitalize public services, increase inter-institutional interoperability and facilitate citizens' access to digital solutions, the commercial bank intends to develop an integrated digital service within a banking application for the management of administrative fines.

Pursuant to Article 3 of Law No. 133/2011 on personal data protection, *special categories of personal data include data revealing racial or ethnic origin, political, religious, or philosophical beliefs, social affiliation, data concerning health status or sexual life, as well as data relating to criminal convictions, procedural coercive measures*, or *administrative fines.*

In light of the strict requirements of the provisions of Article 4 of Law no. 133/2011 personal data protection, personal data controllers are obligated to comply with the established principles, so that *the personal data undergoing processing must be: processed lawfully and fairly and in accordance with the legal provisions; collected for specified, explicit and legitimate purposes and subsequently not processed in a manner incompatible with those purposes; adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are collected and/or subsequently processed* [...].

Similarly, Article 8 of the aforementioned law provides that the **processing of personal data relating to criminal convictions, procedural coercive measures, or contravention sanctions may be carried out only by or under the control of public authorities, within the limits of their granted competences and under the conditions established by the laws regulating these areas.**

Consequently, pursuant to Article 13 of Law no. 185/2020 regarding the **automated information System for the recording of contraventions, contravention cases and persons who have committed contraventions**, the participants in the System are the competent authorities empowered to establish contraventions, examine and resolve contravention cases.

Article 23 of the mentioned law stipulates:

(1) The right to receive information from the System is granted, within the limits of their competence, to:

a) *the participants in the System;*

b) ***criminal investigation bodies** and similar bodies from other states, based on international treaties to which the Republic of Moldova is a party;*

c) *subdivisions of public authorities and institutions in the relevant field for the purpose of analyzing the contravention phenomenon;*

d) *natural and legal persons, with observance of the provisions of normative acts, including in the field of personal data protection.*

(2) The request for information from the System must be justified, include the purpose and legal basis and contain, as the case may be, the identifiers of the case/file under examination.

(3) The persons specified in par. (1) are obliged to use the information obtained from the System only for the purposes provided by law.

Likewise, the provisions of the **Regulation on the maintenance of the information resource formed by the "e-Dosar: Electronic Management of Criminal/Contravention Cases" Information System, approved by Government Decision no. 267/2025**, are relevant, as follows:

15. *The beneficiaries of data from the "e-Dosar: EMC/CC" Information System (SI) are natural persons and public legal persons who have access to the data within the information resource in accordance with the normative framework and depending on the role assigned within the system concerning criminal and/or contraventional proceedings.*

***25.** The beneficiary is obliged:*

25.1. to use the functionalities of the "e-Dosar: EMC/CC" SI in accordance with the assigned roles and permissions;

25.2. to use the information obtained from the "e-Dosar: EMC/CC" SI only for the purposes established by legislation, etc.

***66**. Access to data processed in the "e-Dosar: EMC/CC" SI is permitted only to authorized persons and entities, under the conditions of the law. Beneficiaries may include:*

66.1. competent public institutions in the exercise of their legal mandates;

66.2. the data subjects, within the limits of the rights guaranteed by legislation;

66.3. contractual partners involved in service provision, with observance of data protection measures;

66.4. other judicial authorities provided by law.

Resulting from the above, data relating to contraventional sanctions constitute special categories of personal data, whose access and processing may be carried out exclusively by the competent public authorities, in strict accordance with the legal mandates and competences established in this regard.

Thus, in accordance with Articles 13 and 23 of Law no. 185/2020, **the participants in the system are exclusively the competent authorities empowered to establish, examine and resolve contraventional cases.**

Furthermore, based on the Regulation on the maintenance of the information resource formed by the "e-Dosar: Electronic management of criminal/contraventional cases" Information System, approved by Government Decision no. 267/2025**, access to data within the information resource is permitted only to persons and entities authorized by law, depending on the assigned role and the legal purpose of the processing.**

In this context, the possibility of extending access to such information for other categories of entities requires a supplementary and rigorous analysis from the perspective of the applicable normative framework and, possibly, corresponding legislative interventions, in order to ensure compliance with the principles of personal data protection and of institutional interoperability.

CHAPTER VI

ACTIVITY OF PREVENTION AND SURVEILANCE OF PERSONAL DATA PROCESSING



Activity for preventing non-compliance in personal data processing

The activity of providing advice to data controllers and data subjects represents one of the institution's fundamental core tasks.

Thus, during the reporting year, within the prevention segment, **1,756** consultations were provided in writing, on-site, by telephone and via email.

During the reporting period, the NCPDP concentrated its activity on preventing non-compliance in the field of personal data processing, in the context of the legislative transition process and the preparation for the entry into force of Law no. 195/2024. The main objective of these actions was to ensure an enhanced level of anticipatory compliance and to reduce the risks generated by the failure to adapt internal processes to the new legal requirements.

The activities carried out primarily targeted informing and guiding data controllers and authorized persons regarding the legislative changes, the essential differences from the previous regulations and their impact on the current personal data processing activities. Furthermore, advisory support and methodological explanations were provided, contributing to the clarification of interpretative aspects and preventing the misapplication of the rules during the pre-implementation period. Actions of preventive analysis of existing data processing practices were undertaken, identifying potential non-conformities that could arise upon the entry into force of the new law. In this regard, general recommendations were formulated concerning the need to review internal policies, operational procedures and technical and organizational measures, for the purpose of gradual alignment with the future regulatory framework. An important role was played by the activity related to raising awareness among controllers and personnel involved in data processing regarding their responsibility, promoting the principles of a preventive approach based on risk assessment and the protection of data subjects' rights from the design phase of processes.

These initiatives aimed to strengthen an institutional culture oriented towards compliance and prevention.

Under a separate heading, it should be noted that there was an increased number of requests and queries from citizens regarding the legal conditions for installing and using video surveillance systems in private spaces. The most frequently reported aspects concerned the clear delimitation of the filming area, with an emphasis on the need for surveillance systems to be directed exclusively at the owned property, without capturing images from the yards, dwellings, common spaces, or other areas belonging to third parties or adjacent to the public domain.

Furthermore, clarifications were requested regarding situations where surveillance cameras capture, even partially, commonly used spaces or public areas. In these cases, it was explained that the lack of consent from the data subjects could lead to a violation of the right to private life and to the submission of complaints or the imposition of sanctions. It was highlighted that the exclusive filming of one's personal private space does not entail the full application of obligations under personal data protection legislation; however, this exception is not applicable when the surveillance area extends over public spaces or the properties of other persons.

In this context, attention was drawn to the fact that in situations where images from public spaces or others' properties are captured, the user of the surveillance system acquires the status of a personal data controller, having the obligation to inform the data subjects about the existence of video surveillance, including by displaying visible informational signs. Through the information and guidance activities carried out, the aim was to prevent the violation of private life and reduce the risk of contraventional sanctions or the initiation of litigation, contributing to a responsible and proportional use of video surveillance systems by citizens.

As a result of the activities undertaken, a growing interest from controllers and citizens was observed for timely adaptation to the new legislative requirements and for the voluntary implementation of compliance measures. The prevention activity during the period preceding the entry into force of Law no. 195/2024 contributes to mitigating the risk of non-compliance and facilitating a coherent transition to the new legal regime for personal data protection.

The NCPDP will continue to prioritize prevention and guidance activities, including in the immediate period following the law's entry into force, to ensure a uniform and correct application of the new legal provisions.

Under a separate heading**,** it is necessary to mention the information circular/initiative concerning certain obligations provided by legislation in the field of personal data protection, which was sent to central and local public authorities and institutions, with the following content:

The NCPDP reminds that, as of January 10, 2022, the amendments to Law no. 133/2011 on personal data protection entered into force, instituting the obligation for the controller and the processor to designate a Data Protection Officer (DPO) in the cases provided for by Article 25 of the aforementioned law.

In this context, we mention that, according to Article 25(1)(a) of the same law, the controller and the processor designate a DPO whenever the processing is carried out by a public authority or public institution, with the exception of courts acting in their judicial capacity.

According to Article 25(3) of the cited law, where the controller or processor is a public authority or public institution, a single DPO may be designated for several such authorities or institutions, taking into account their organizational structure and size.

Furthermore, paragraph (4) of the same article stipulates that the DPO is designated based on professional qualities and, in particular, expert knowledge of data protection regulations and practices, as well as the ability to fulfil the tasks outlined in Article 25[2].

Concurrently, pursuant to Article 25[1](1) and (2) of Law no. 133/2011, the controller and the processor shall ensure that the DPO is properly and timely involved in all issues relating to personal data protection and shall provide support to the DPO in fulfilling the tasks indicated in Article 25[2], by ensuring the necessary resources to perform these tasks, to maintain their specialized knowledge and to access personal data and processing operations.

Additionally, we draw attention to the fact that, according to paragraph (3), the DPO reports directly to the highest management level of the controller or processor.

Moreover, paragraph (6) of the same article provides that the DPO may perform other tasks and duties. The controller or processor must ensure that none of these tasks and duties generates a conflict of interest.

In the context of the above-mentioned provisions, it should be emphasized that only approximately **50 public authorities and/or institutions** *have designated a Data Protection Officer.*

It must be highlighted that, arising from their functional duties, the majority of public authorities and institutions process personal data on a significant scale. In accordance with Article 25[2](1) of Law no. 133/2011, some of the primary tasks of the DPO in relation to the controller are:

a) Informing and advising the controller or the processor, as well as employees involved in processing, of their obligations under this law and other normative acts;

b) Monitoring compliance with the law and other data protection-related normative acts, as well as with the controller's or processor's policies concerning personal data protection, including the allocation of responsibilities, awareness-raising and training activities for staff involved in processing operations and related audits;

c) Providing advice, upon request, regarding data protection impact assessments and monitoring their performance.

In this regard, the person or subdivision designated as DPO must be in a clear position to be involved properly and in a timely manner in all aspects related to personal data protection and must not be directly involved in the process of determining the purposes and means of personal data processing, including not being responsible for specific personal data processing operations or managed record-keeping systems.

For advisory purposes, we refer to the Guidelines on data protection officers (WP 243 rev.01) of the Article 29 Working Party, according to which contradictory functions within an organization may include senior management positions (such as CEO, Managing Director, CFO, Head Physician, Head of Marketing, Head of Human Resources, or Head of IT Department), but also other lower-ranking roles in the organizational chart if such positions or roles lead to determining the purposes and means of processing.

Furthermore, it must be highlighted that the controller or processor has the obligation to publish the contact details of the DPO and to communicate them to the NCPDP.

Considering the legal obligation incumbent upon controllers/processors, in light of the provisions mentioned above, the NCPDP informs of the urgent need for public authorities/institutions, as well as their subordinate subdivisions, to expedite the designation of a Data Protection Officer [...].

Processing of personal data stored in key state automated information resources

The use of key state registries and information systems involves complex and systematic operations of personal data processing, carried out on a large scale. Considering the potential impact on data subjects' rights, these processes have consistently been an object of interest and oversight for the national personal data protection authority.

Within its monitoring activities, the NCPDP examined the dynamics regarding the number of access requests performed in 2025 by public institutions with relevant mandates in the areas of public order, prevention and combating of illegal activities, as well as fiscal and customs administration. The analysis specifically targeted structures that recorded a high volume of personal data access operations or which, by the nature of their legal competences, frequently operate with such information.

The statistical indicators reflected in the table below were compiled based on aggregated data provided by the Public Services Agency, the e-Governance Agency and the Public Institution "Cadastre of Immovable Property", in their capacity as administrators of certain state registries and information systems that allow access to personal data for participants in the data exchange.

Institution concerned	Number of accesses to state information systems: RSP, RBI, RST, RSCV, RSUD					
	Via SIA „Acces-Web"/COI		Via E-Cadastru		Via the interoperability platform (MConnect)	
	2024 SIA „Acces-Web"/ COI	2025 SIA „Acces-Web"/ COI	2024	2025	2024	2025
Ministry of Internal Affairs	326.527/ 24.699.955	384.255/ 26.524.690	58.025	70.831	2.863.276	5.949.460
Intelligence and Security Service	24.848/ 27.725	28.796/ 449.337	11.358	14.354	76.261	37.319
National Anticorruption Center	25.544/ 0	31.655/ 0	25.741	33.594	686	6.451
General Prosecutor's Office	12110/ 0	11.291/ 0	3628	4.704	0	1.140
Customs Service	11397/ 0	12861/ 0	3308	4.401	228.426	596.202
Ministry of Defence	0	0	295	614	288.279	317.434
National Integrity Authority	8.875/ 0	4646/ 0	11.626	4714	1.356	11.103
State Tax Service	10.147/ 13.937.925	12493/ 0	36.905	44.078	7.513.765	38.063

As can be observed from the table, the proportion of accesses performed by some of the listed entities via the COI technology remains at a high level.

Analyzing the list of public entities connected to state registries/information systems via COI, as presented by the Public Services Agency, it was noted that currently there are **13** beneficiaries with the right to access personal data through this technology, namely:

Nr. d/o	Name of the institution
1.	National Agency of Road Transport
2.	Central Electoral Commission
3.	National Employment Agency
4.	National Bureau of Statistics
5.	IP Electronic Government Agency
6.	National Commission for Financial Markets
7.	Information Technology and Cyber Security Service
8.	Ministry of Labour and Social Protection
9.	Ministry of Education and Research
10.	Ministry of Foreign Affairs
11.	Ministry of Internal Affairs
12.	General Inspectorate of Border Police (Border Police Department)
13.	Intelligence and Security Service

In the mentioned context, we note that over the course of several years, the NCPDP has addressed the Public Services Agency, the e-Governance Agency and has also informed the Government and the Parliament of the Republic of Moldova, regarding the fact that enabling the connection of the targeted entities contravenes the provisions of Law no. 142/2018 on data exchange and interoperability.

Regrettably, it is observed that over the last 2 years, according to information presented by the Public Services Agency, only **5** entities have aligned their personal data access operations with the current requirements, while **13** still have access to the main state registries managed by the Public Services Agency via COI technology.

In this regard, it is relevant to mention the initiative of the e-Governance Agency (ref. no. 300-226 from 12.03.2025), through which it informed the NCPDP that, in accordance with the provisions of Article 8 of Law no. 142/2018, the Interoperability Platform is intended to ensure compliance with data exchange security and confidentiality requirements—a fact which cannot be fully ensured through COI technology in the process of personal data processing.

Furthermore, the e-Governance Agency has urgently requested the concerned public authorities to terminate data exchange contracts using COI technology and to undertake measures for the exclusive execution of data exchange through the Interoperability Platform, in order to perform data processing/access operations via methods compatible with security and confidentiality requirements. Additionally, it requested the development and submission of concrete action plans regarding connection to the Interoperability Platform (MConnect).

Subsequently, through its initiative no. 01/3880 from 19.03.2025, the Public Services Agency reiterated that it has continuously undertaken the necessary measures to accelerate the process of terminating contracts with data-consuming institutions using COI. Thus, despite the fact that the involved public entities have been repeatedly notified through multiple requests regarding the urgency of integrating their information systems with the interoperability platform

(MConnect), the problem has not been resolved to date, there is no progress, nor have any further actions been taken beyond those previously presented.

Therefore, the issue of COI usage remains fully current, under conditions where state authorities/control bodies continue to access personal data through this technology, which, in fact, does not comply with the requirements for ensuring personal data security during its processing within automated information systems and does not ensure the nominal identification of users who have performed data access operations, despite their obligation to justify the purpose and legal basis of these operations.

Additionally, it will be highlighted that, according to information presented by the e-Governance Agency, the Public Services Agency and the Public Institution "Cadastre of Immovable Property", the number of petitioners who have exercised their right of access to information regarding the access of their personal data from the registries/information systems managed by these entities shows a decrease, as can be observed in the table below.

Year	Number of requests from data subjects submitted in the context of exercising the right of access to personal data stored in state registers/information systems		
	Public Service Agency	Electronic Government Agency	Public Institution Real Estate Cadastre
2023	649	99	-
2024	338	77	134
2025	263	46	110

This situation can be explained by the increasingly frequent use of the Governmental Citizen Portal (MCabinet), provided by the e-Governance Agency. Through this portal, data subjects can consult the history of accesses to their personal data, including the entities that performed the accesses, the date of access and the legal basis—information retrieved from the governmental logging service MLog.

CHAPTER VII

ENDORCEMENT OF DRAFT NORMATIV ACTS



The Procedure for Reviewing Draft Normative Acts constitutes an essential instrument through which the NCPDP exercises its legal mandates to ensure compliance with the requirements of personal data protection legislation in the process of developing and promoting public policies. Within this procedure, draft normative acts are examined from the perspective of their conformity with the principles of legality, proportionality, security and transparency in personal data processing, as well as respect for the rights of data subjects.

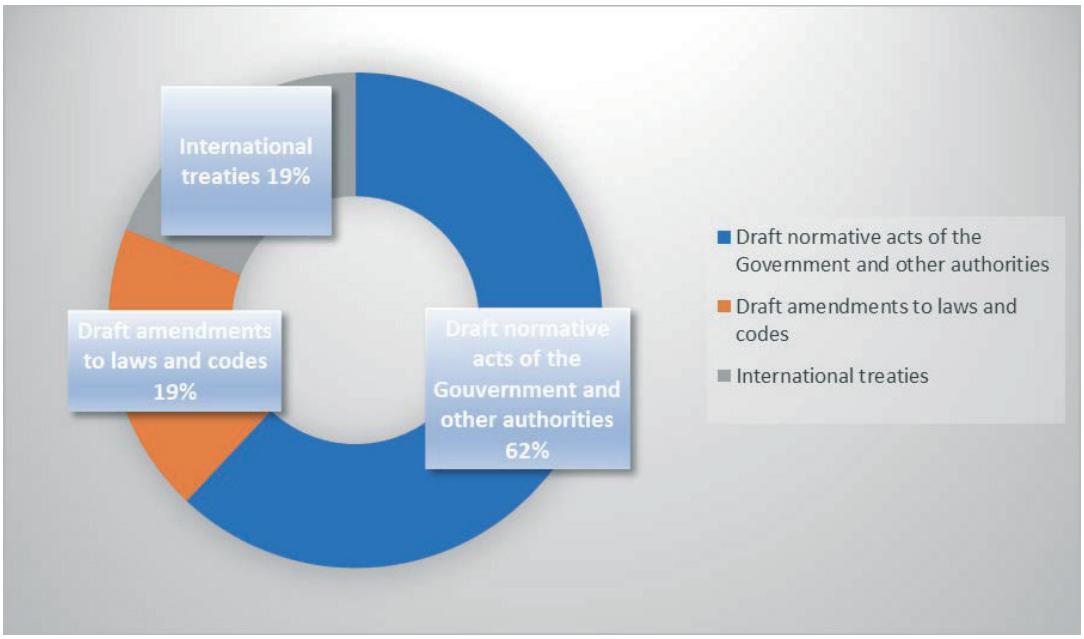
This chapter reflects the activity of the NCPDP in the field of reviewing draft normative acts during the reporting year and is to be supplemented with relevant statistical data regarding the number of opinions issued, the typology of analyzed projects and the main identified compliance aspects.

Throughout 2025, **208** draft national normative acts/international treaties were submitted to the NCPDP for review**.** These were examined from the perspective of protecting the rights and freedoms of natural persons in relation to the processing of personal data, among which were:

39 draft international agreements/treaties;

40 draft amendments to laws and codes;

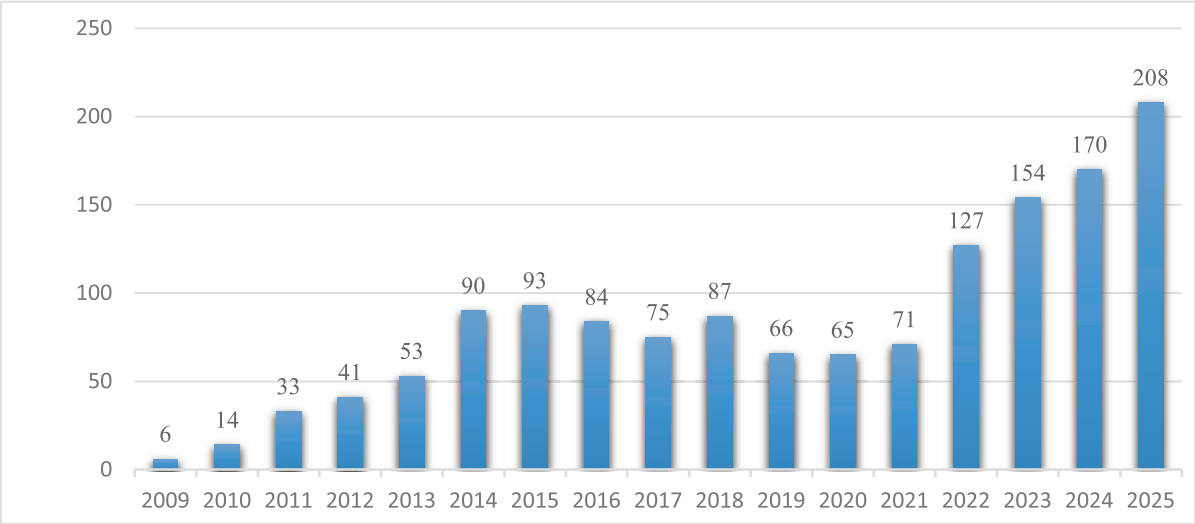
129 draft normative acts of the Government and other authorities.



In the case of most of the projects submitted for approval, the NCPDP highlighted the need to complete, adjust or revise the proposed provisions, in order to ensure their compliance with the national and international legal framework on personal data protection. In this regard, the authority formulated observations, recommendations and proposals aimed at clearly and coherently integrating specific provisions for personal data processing operations.

The recommendations formulated aimed, in particular, at establishing the legal grounds for data processing by controllers, delimiting the categories of personal data that are the subject of processing, identifying the data subjects, as well as specifying the entities to which the data may be disclosed and the purposes for which they may be used. At the same time, aspects related to compliance with the principle of purpose limitation, determining storage periods, describing processing operations and procedures, as well as implementing appropriate technical and organizational measures to guarantee the security and confidentiality of personal data were highlighted.

Number of projects submitted for approval in the period 2009-2025



Below are some of the most relevant opinions issued on draft normative acts submitted to the NCPDP during 2025:

- *Regarding the review of the draft Government Decision for the approval of the concept for the information system for recording and managing human resources in public authorities.*

In relation to the content of the draft act, specifically Chapter V concerning the organizational structure of SI EMRU, it was noted that, according to Article 9 of Law no. 71/2007 on registers, the subjects of legal relations in the field of registers include, among others, data providers and data beneficiaries. In this regard, the express inclusion of the SI EMRU data beneficiaries in a distinct section of the draft was recommended.

Concerning the interconnection of SI EMRU with other information systems, the intention to process salary data, including its history, as well as data on individuals' criminal records, was noted. In this context, it was emphasized that data concerning criminal records and judicial decisions related to legal capacity constitute special categories of personal data, subject to an enhanced protection regime. Their processing must be strictly justified, proportional and appropriate to the intended purpose.

The analysis of the purposes and functions of SI EMRU, as a system designed for managing the organizational structure and human resources within public authorities, did not justify the necessity of processing these special categories of data, nor the processing of salary history data. Consequently, it was concluded that, pursuant to Article 4(1)(b) and Article 8 of Law no. 133/2011 on personal data protection, the processing of such data is permitted only within the limits of competences expressly established by law and by authorized authorities, namely judicial bodies, under the conditions provided by the applicable normative framework.

Furthermore, it was mentioned that, according to the Concept of the Integrated Information System of Judicial Bodies, approved by Government Decision no. 1202/2006, the processing of data in the field of criminal justice is reserved exclusively for judicial bodies, entities which fall outside the competence scope of SI EMRU. Consequently, the proposed processing operations are incompatible with the initial purposes of data collection, in the sense of Recital (50) of Regulation (EU) 2016/679.

In the same context, the necessity of processing personal data regarding an individual's ethnicity was not acknowledged, as it was not justified by the system's declared purposes.

Furthermore, it was recommended to explicitly determine the information systems with which SI EMRU will ensure interoperability via the MConnect platform, as well as to specify the categories of personal data to be retrieved. It was clarified that the phrasing "*other registers and information systems as data providers*" is inaccurate because, according to Article 14 of Law no. 71/2007, the data provider for the register is the natural person or private/public legal person who submits data about the register's subject to the registrar in the manner established by law or agreement and not the information system as such.

Additionally, the inclusion of clear mechanisms to ensure the information security of SI EMRU was proposed, particularly regarding the generation and retention of audit logs for personal data processing operations, as well as access for competent authorities to these logs for investigating potential breaches.

Finally, it was deemed necessary to supplement the draft with provisions concerning the forms of control exercised by the empowered authority, as well as the acts subject to liability and the applicable forms of legal responsibility.

- *Regarding the review of the draft Government Decision for initiating negotiations on the "Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the Government of the Republic of India on partnership for migration and mobility" and authorizing the official delegation for its negotiation.*

During the assessment of the draft Agreement submitted for review, it was found that it involves the processing of personal data. It was also highlighted that the Republic of India has not ratified the Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 108) and is not recognized as a state ensuring an adequate level of personal data protection, which generates increased risks regarding the security and confidentiality of transferred data.

Considering the lack of clear information regarding the existence of a competent authority or a specific legislative framework in the field of data protection in the destination state, as well as the risks associated with cross-border data transfer, the need to establish additional safeguards, in accordance with Article 32(5) of Law no. 133/2011, was deemed necessary.

In this context, the NCPDP considered it appropriate to supplement the draft Agreement with distinct provisions on personal data protection, which should primarily regulate: the use of data exclusively for the established purposes; informing data subjects and guaranteeing their rights; restricting onward transfer to third parties; ensuring the accuracy, security, confidentiality and erasure of data; establishing retention periods; notifying incidents and unlawful processing; employing adequate technical security measures; maintaining records of data transfers; exercising control by competent authorities; and holding the parties liable for any damages caused.

- *Regarding the review of the draft Government Decision for the approval of the Concept and Regulation of the Information System for Monitoring and evaluating HIV Infection.*

Regarding the content of the draft normative act, a clear description of the rights and duties of the data beneficiaries was recommended, as these were not provided for in either the draft Concept or the draft Regulation.

Furthermore, it was found that the phrase "documents pertaining to natural persons, received from the Public Services Agency" is formulated in a general and imprecise manner, necessitating the explicit determination of the types of documents and/or categories of personal data to be processed or retrieved within the SIME HIV. Similarly, the explicit identification of data categories that are of a public nature was recommended, to limit, as much as possible, the interference with the rights and interests of the data subjects.

Additionally, attention was drawn to the problematic nature of recording the state identification number (IDNP) of medical personnel in documents related to the provision of healthcare, by including it in observation charts, prescriptions for compensated medicines and other similar documents. It was reiterated that the IDNP constitutes personal data, subject to a strict regime of confidentiality and security and its processing must be carried out exclusively in accordance with legal provisions. The concurrent recording of the IDNP and the name/first name of medical personnel in publicly accessible documents leads to the uncontrolled circulation of this data and generates increased risks for the private life of the individuals concerned.

Under these circumstances, considering that SIME HIV manages the records for the informational object "medical personnel," whose unique identifier is the IDNP, it was proposed, at the system development and implementation stage, to assign and validate a distinct identification or registration number separate from the IDNP, to be used in relevant medical documentation. The identification of medical personnel should thus be carried out via an additional numeric code, which would replace the IDNP on observation charts, prescriptions and other documents made available to patients.

The proposed mechanism, based on the random assignment of a public code different from the IDNP, does not affect the data controller's right to process the medical staff's IDNP within SIME HIV, exclusively for functional purposes of record-keeping and human resource management. This solution aims to ensure compliance in the processing of personal data by the Ministry of Health and to strengthen the protection of the right to private life.

In support of this approach, it was recalled that the obligation for data subjects to disclose their IDNP to an undetermined circle of persons has been analyzed from a constitutional standpoint by the Constitutional Court, which, in its decision of May 22, 2014, found the existence of an unjustified interference in the private life of persons engaged in liberal professions.

It was also mentioned that these proposals had been formulated by the NCPDP as early as March 2024, including during the review of the draft Government decision concerning the same information system. Nonetheless, the NCPDP was informed that the practice of recording the IDNP of medical personnel on certain documents related to healthcare provision persists, continuing to generate major risks to the inviolability of private life.

Consequently, the necessity of effectively and uniformly implementing these regulations across all information systems in the medical field was emphasized, in order to eliminate the use and recording of the IDNP of medical personnel on medical documentation provided to patients.

- *Regarding the draft law for amending certain normative acts (Law no. 133 of July 8, 2011, on personal data protection; Fiscal Code of the Republic of Moldova no. 1163-XIII of April 24, 1997).*

According to the draft and its explanatory note, the legislative initiative was promoted in execution of NCPDP Decision no. 300/2023 and the Recommendation of the Parliamentary Commission for Human Rights no. 389/2023, which concluded that the inclusion of the IDNP on fiscal receipts constitutes an excessive and unjustified disclosure of personal data.

The NCPDP reiterated the existence of a deficient normative framework in the field of fiscal record-keeping for natural persons engaged in independent activities, as the mandatory inclusion of the IDNP on fiscal receipts issued by the patent holder to each client constitutes a disproportionate interference in private life. In this regard, the implementation of adequate technical and organizational measures was recommended, including the substitution or de-identification of the IDNP or the assignment of a distinct fiscal code, to allow for fiscal record-keeping without infringing upon the right to personal data protection.

As a compliant solution, the need for explicit regulation at the level of fiscal legislation to substitute the IDNP with a unique registration code, applicable to all persons engaged in independent economic activities, was highlighted.

In this context, the NCPDP did not support the proposal to amend Article 9(1) of Law no. 133/2011 on personal data protection by introducing a new letter (c), because remedying the identified issue should be achieved strictly by adjusting the special normative acts in the fiscal domain. Law no. 133/2011 is a framework law establishing general principles applicable to all sectors, without regulating specific fiscal record-keeping procedures.

Furthermore, it was found that the proposed amendment is redundant and legally unclear, as it is already covered by the provisions of Article 9(1)(b) of the mentioned law. Moreover, conditioning the processing of "de-identified" data is contradictory, as de-identified data no longer constitutes personal data and falls outside the scope of Law no. 133/2011. The general application of this rule could have created difficulties in other fields where identification data is indispensable. In conclusion, the NCPDP assessed that the issue of inserting the IDNP on fiscal receipts can be resolved exclusively by amending fiscal legislation, including by assigning a fiscal code distinct from the IDNP, eliminating the mandatory inclusion of the IDNP on fiscal documents and instituting alternative identification mechanisms.

In this sense, the NCPDP did not support the completion of Article 9(1) of Law no. 133/2011, but did support the amendments provided for in Article II of the draft and recommended promoting the necessary legislative interventions directly in the Fiscal Code and subsequent acts.

Additionally, it was emphasized that the fiscal identifier intended for persons engaged in independent economic activities must be unique, automatically generated by the fiscal system, applicable non-discretionarily to all targeted persons and independent of the submission of an individual request. Such a standardized approach ensures both the efficiency of fiscal record-keeping and respect for the principles of legality, proportionality and data minimization.

- *Regarding the draft law on data and data governance, developed in the context of the provisions of the National Programme for the Accession of the Republic of Moldova to the European Union 2025–2029 (Annex A, Cluster 3 – Competitiveness and inclusive growth, Chapter no. 10 – information Society and media).*

The draft law aims to establish a normative framework for data governance, in order to ensure fair, transparent and secure access to data and to promote its responsible use for the benefit of innovation, economic development and the public interest.

It was found that the legislative initiative targets data intermediaries who may manage both personal data and other categories of data, which results in a direct interaction with legislation in the field of personal data protection. In this regard, it was emphasized that all actors involved in data sharing have an obligation to respect the applicable legal framework and to identify appropriate legal bases for the processing of personal data.

In this context, a revision of the phrasing was recommended, as it was unclear and open to interpretation, failing to clarify whether it referred to personal data or other data categories, with indications of inconsistency towards the European act to be transposed.

Concerning the mechanism of data altruism, it was noted that it is based exclusively on the data subject's consent, with the possibility of its withdrawal at any time. In this context, it was considered appropriate to reflect in the draft the essential elements provided for by Regulation (EU) 2022/868, namely, the establishment of a standardized consent form for data altruism and the creation of a Public Register of recognized data altruism organizations, to ensure transparency and public trust.

Additionally, it was emphasized that the use of personal data in the public interest may involve large-scale processing, including of special categories of data or data concerning vulnerable persons, which generates high risks. In such cases, controllers must perform data protection impact assessments (DPIAs), with the involvement of Data Protection Officers (DPOs) and it was recommended, where possible, to publish their results to increase transparency.

Regarding the obligation to notify the NCPDP in case of requests for personal data, it was mentioned that this is insufficiently clarified, as the purpose and effects of this notification are not specified and the authority does not possess competencies to authorize processing operations. In this context, the necessity to respect the legal mandates of the data protection authority within future data governance mechanisms was underlined.

Finally, it was mentioned that the implementation of data governance mechanisms will require the substantial strengthening of institutional capacities of the competent authorities, particularly in terms of resources, technical expertise and operational capabilities.

- *Regarding the draft Government Decision on the organization and functioning of biobanks.*

During the examination of the draft Framework Regulation on the organization and functioning of research biobanks, it was found that it refers, in general terms, to the existence of secure databases and the need to implement cybersecurity and physical security measures, without expressly regulating the legal framework of the biobank register.

In this context, it was emphasized that, according to Law no. 467/2003, state information resources must be regulated by specific documentation including the information system concept, functional and technical requirements, as well as the information resource regulation. Consequently, it was considered appropriate for the research biobank register to be regulated and approved as a distinct state information resource or integrated into an existing information system, with compliance with applicable legal, technical and security requirements. This approach is also supported by existing practice in similar fields, such as the information system for human tissue and cell banks.

Given the strategic nature of data managed by biobanks and its impact on research and public health, the necessity of a clear governance regime for the register was emphasized, including from the perspective of personal data protection.

In this regard, the applicability of the storage limitation principle under Law no. 133/2011 was reiterated, which requires the establishment of clear retention periods for personal data and procedures for its destruction, archiving, transfer, or anonymization after the processing purpose is achieved. Consequently, the evaluation and explicit determination of these periods and procedures within the draft was recommended.

Furthermore, it was noted that the NCPDP does not have the competence to approve encoding methods used by biobanks. In this context, it was proposed to reformulate the relevant provision, limiting the NCPDP's role to providing specialized consultancy on establishing an encoding mechanism compliant with personal data protection requirements, thus avoiding the attribution of competencies that exceed the legal framework.

Additionally, the obligation for data controllers to conduct a data protection impact assessment (DPIA) and to designate a Data Protection Officer (DPO), in situations where processing may generate increased risks to the rights and freedoms of data subjects, was recalled. In this sense, it was found that, in the case of processing regulated by the draft—which is susceptible to involve large-scale processing—conducting a DPIA is essential even at the stage of adopting the normative act.

- *Regarding the draft Government Decision on ascertaining temporary work incapacity and issuing the medical leave certificate.*

Analyzing the content of the draft, it was found that it involves the processing of special categories of personal data concerning health status, including cases of illness, maternity, care for a sick child, quarantine, rehabilitation treatment and disability assessment.

The processing of this data is subject to Law no. 133/2011 on personal data protection and the applicable legal basis is Article 6(1)(b), namely, the fulfilment of legal obligations in the field of labour and social insurance, as well as Article 7, which permits the processing of health data for medical purposes and public health protection, under the supervision of personnel bound by professional secrecy.

In this context, the statement in the explanatory note—that the draft would have no impact on personal data protection—was not supported, considering this conclusion to be unfounded.

Moreover, the lack of clarity in the general provision regarding "respecting the normative framework in the field of data protection" was highlighted, emphasizing that Law no. 133/2011 represents the general framework and the draft should contain specific and detailed regulations adapted to the particularities of the medical field and digital processing.

Another aspect that was noted is the introduction of a QR code into the digital medical leave certificate, without its explicit regulation in the content of the draft. The opinion warns about **significant risks to data confidentiality and security**, requesting the explicit regulation of:

- the access mechanism via the government application;
- the categories of data accessible through the QR code;
- the categories of authorized persons;
- the validity period of the QR code;
- access logging (via Mlog) and transparency towards the holder;
- technical and organizational security measures.

With reference to the provision stating that the insured person gives their consent for the automated processing and transmission of data to the employer, the opinion underlined that consent does not constitute an adequate legal basis in this case. The data processing occurs based on legal obligations and public interest and invoking consent is unjustified, especially under conditions of an evident imbalance between the data subject and the involved public authorities.

Thus, it was concluded that the use of consent in this context does not correspond to the principles of Law no. 133/2011, as it cannot be considered freely given, informed and without constraint and that the legal basis for processing must be clarified and founded exclusively on the applicable legal provisions, not on the formal agreement of the data subject.

Throughout 2025, the NCPDP's activity in the legislative creation segment was focused on finalizing and promoting the draft of the new law on personal data protection processed for the purpose of preventing and combating crime. This draft transposes Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons regarding the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection, or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties and on the free movement of such data and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA.

The draft was elaborated and submitted to the consultation procedure. At the initiative of the Ministry of Justice, the draft law underwent an expertise by the European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, which expressed a positive opinion regarding the transposition of Directive (EU) 2016/680, appreciating the content of the draft law, considering it well-structured and drafted very clearly, which will constitute, together with Law no. 195/2024, a solid framework in the field of data protection.

In the first months of 2026, the draft of the new law on personal data protection processed for the purpose of preventing and combating crime is to undergo a repeated consultation procedure and submitted to the Parliament of the Republic of Moldova for adoption.

In relation to this aspect, it should be noted that on August 23, 2026, Law no. 195/2024 on personal data protection will enter into force. This legislative act establishes a new general normative framework in the field of personal data protection, ensuring the full transposition of Regulation (EU) 2016/679 into national legislation.

According to Article 2(2)(c) of Law no. 195/2024, its provisions do not apply to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection, or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including safeguarding against and preventing threats to public security. This provision is identical to that found in Article 2(2)(d) of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and is determined by the fact that, at the level of European Union legislation, the personal data protection processed for the purpose of preventing and combating crime is ensured through a distinct normative act – Directive (EU) 2016/680.

The establishment of a special normative framework for regulating data processing for the prevention and combating of crime was determined by the fact that, in the case of such processing, regulations must, on one hand, allow competent authorities to effectively exercise their mandates for preventing and combating crime and on the other hand, ensure an adequate level of protection for personal data. For these reasons, both Directive (EU) 2016/680 and the new draft law contain specific regulations addressing, in particular:

a) The principles and legal basis for processing carried out for the purpose of preventing and combating crime;

b) The manner of exercising and limiting the rights of data subjects;

c) Ensuring the security of personal data, especially within automated information systems;

d) Making data transfers to other states or international organizations to facilitate information exchange between judicial bodies.

Thus, to ensure a high level of protection for data processed for the purpose of preventing and combating crime and for the full harmonization of national legislation with the EU acquis in this field, the transposition of Directive (EU) 2016/680 through a distinct legislative act, which should enter into force simultaneously with Law no. 195/2024, is imperative.

In the context of the European integration process, during 2025, NCPDP employees continued to provide support and engagement within working groups established in the context of the Republic of Moldova's accession to the European Union. Active participation was ensured in bilateral screening exercises, with NCPDP delegates contributing to the preparation of country presentations for several chapters, offering support to national authorities by providing necessary information for the presentations related to the following chapters:

- Chapter 2 *Free Movement of Workers*;
- Chapter 10 *Information Society and Media*;
- Chapter 23 *Judiciary and Fundamental Rights;*
- Chapter 24 *Justice, Freedom and Security;*
- Chapter 28 *Consumer and Health Protection;*
- Chapter 30 *Common Commercial Policy*.

Primarily, participation and reporting were ensured within the Working Group for **Chapter 23** – **"Judiciary and Fundamental Rights"**—which brings together representatives from approximately 25 public institutions—as well as within the Working Group for **Chapter 24** – **"Justice, Freedom and Security".** This involvement focused on the advancement and implementation, according to the established schedule, of the actions outlined in the "Rule of Law" *Roadmap, approved by Government Decision no. 275/2025 (a reference criterion in the process of the Republic of Moldova's accession to the European Union).*

The "Rule of Law" Roadmap is a strategic document developed within the framework of negotiations for the Republic of Moldova's accession to the European Union. This document establishes the strategic outcomes that the Republic of Moldova aims to achieve in the coming years, with the goal of consolidating the rule of law as the cornerstone of the country's democratic development. The overall objective is to strengthen the independence of the judicial system, the protection of fundamental rights and the area of freedom, security and justice, in accordance with the highest EU standards pertaining to Chapters 23 and 24.

On November 4, 2025, the European Commission published the 2025 Enlargement Package, which is a set of strategic documents the European Commission publishes annually. These documents reflect the progress made by candidate countries and potential candidates wishing to become members of the European Union.

According to the report for the Republic of Moldova, the country has made progress on every negotiating chapter over the last 12 months and the overall level of preparedness for EU accession has increased considerably. Regarding the field of Personal Data Protection, the European Commission noted:

The legal framework for personal data protection has been strengthened, but the capacities of the data protection authority need to be improved.

The Personal Data Protection Law adopted in 2024 aims to align Moldova's legislation with the GDPR. It is due to enter into force in August 2026.

In parallel, Moldova should pursue alignment with the EU Directive on data protection in law enforcement (Directive 2016/680), ratify the Second Additional Protocol to the Council of Europe's Convention 108 and adopt the legal framework for implementing EU standards on Standard Contractual Clauses between controllers and processors.

The National Center for Personal Data Protection has examined a growing number of complaints, but its capacity should be strengthened, particularly regarding staffing.

CHAPTER VIII

INTERNATIONAL COOPERATION



The year 2025 represented a period of continued consolidation and innovation for the NCPDP, within a dynamic and constantly evolving international landscape in the field of personal data protection. In a year marked by ongoing technological developments and global regulatory changes that continued to generate new challenges, the NCPDP maintained a consistent commitment to the promotion and implementation of European standards on personal data protection.

In this context, the authority continued to act as an active stakeholder on the international stage, further strengthening existing collaborations and developing new strategic partnerships. Participation in international projects, working groups and forums dedicated to the protection of privacy proved essential for adapting to new regulatory requirements, particularly in light of the challenges posed by emerging technologies.

Throughout this year, special emphasis was placed on interinstitutional and multilateral cooperation, given the need for a global and coordinated approach to addressing threats to personal data security. These partnerships were essential not only for the exchange of best practices, but also for the identification and implementation of joint solutions capable of effectively responding to risks and challenges in the field.

This report reflects the achievements and steps undertaken to strengthen a global and national framework for the personal data protection, as well as future commitments aimed at ensuring a safer and more transparent digital environment for all citizens.

Plenary meetings of the European Data Protection Board



In 2025, the representatives of the NCPDP continued to actively participate in the activities of the European Data Protection Board (EDPB). During the reporting period, the EDPB held ten plenary meetings, six of which took place remotely and four in a physical format in Brussels. These plenary meetings played a key role in ensuring the consistent interpretation and application of Union data protection law and in strengthening cooperation among the Data Protection Authorities (DPAs) of the European Union.

Within the framework of the plenary meetings, the EDPB adopted a number of Opinions, Recommendations, Statements and Guidelines of relevance to the further development of the European data protection framework, including:

- Recommendations on the appropriate legal basis for requiring the creation of user accounts on e-commerce websites;
- Guidelines on the processing of personal data through blockchain technologies;
- Statement on the role of Data Protection Authorities (DPAs) in the context of the Artificial Intelligence Act (AI Act);
- Opinion on the EuroPriSe certification criteria;
- Guidelines on Article 37 of Directive (EU) 2016/680 (Law Enforcement Directive – LED) on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties and on the free movement of such data, repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA, etc.

These documents were and remain of particular importance for the NCPDP, as they provide guidance aimed at ensuring the consistent application of Union data protection law and alignment with best practices across the European Union. The NCPDP's active involvement in the EDPB plenary meetings contributed to strengthening the authority's role in the development of European data protection policies and to ensuring a high level of personal data protection, including at international level.

Plenary meetings within the Council of Europe



The Consultative Committee of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (Convention 108)

Throughout 2025, the management of the NCPDP participated in person in the plenary meetings of the Consultative Committee of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (Convention 108).

During these meetings, a variety of significant topics were discussed, including Convention 108+ and the current status of ratifications and accessions, personal data protection in the context of combating money laundering and terrorist financing, contractual clauses in cross-border data flows, the interpretation of Article 11 of modernised Convention 108 in relation to privacy-enhancing technologies, cooperation with other bodies and entities of the Council of Europe, as well as major developments and activities in the field of data protection.

The plenary meetings demonstrated the dynamic and evolving nature of the European legal framework for personal data protection. The Consultative Committee of Convention 108 continues to play a central role in guiding public policies, shaping ethical principles for digitalisation and promoting responsible data governance at the global level.

Participation in these sessions provided a valuable opportunity for the exchange of expertise and the strengthening of international cooperation, reaffirming the commitment of the Republic of Moldova to the protection of fundamental rights in the digital era. During the meetings, the NCPDP delegation presented the status of the ratification of Protocol CETS No. 223 to Convention 108, noting that on 25 July 2024, the Parliament of the Republic of Moldova adopted Law No. 195/2024 on personal data protection, which was published in the Official Gazette on 23 August 2024. The law fully transposes the GDPR and is scheduled to enter into force within two years from its publication in the Official Gazette of the Republic of Moldova.

The draft law on the ratification of the Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to automatic processing of personal data, together with the accompanying documentation, was submitted to the Ministry of Justice for the intergovernmental consultation procedures. In this context, the Ministry of Justice considered it appropriate for the Protocol to be ratified concurrently with the entry into force of Law No. 195/2024, on 23 August 2026.

Participation in International Events and Cooperation with Data Protection Authorities



❖ On 28 January 2025, the NCPDP, in partnership with the e-Governance Academy (eGA), organized the national conference ***"New Legal Provisions on Personal Data Protection in the Republic of Moldova."***

The purpose of the conference was to raise awareness among representatives of public institutions as well as the business community regarding the new legal provisions in the field of personal data protection.

The event was attended by over 150 participants from both the public and private sectors.

The national conference was organized with the support of the EU Rapid Cybersecurity Assistance 2.0 project, implemented by the e-Governance Academy of Estonia.



❖ Between 27 and 29 May 2025, representatives of the NCPDP participated in the 11th edition of the **e-Governance Conference 2025**, held in Tallinn, Estonia. Titled "***From Bytes to Benefits***", the conference explored the impact of digital transformation on the economy, as well as the financial costs and benefits involved. The event represented a landmark in the field of digital governance, aiming to provide relevant knowledge on digital transformation, interoperability, cybersecurity and the use of artificial intelligence in public administration, as well as to identify best practices and opportunities for international cooperation.

The e-Governance Conference 2025 served as a global meeting point for digital governance leaders and practitioners worldwide, hosting over 600 participants, including digital development leaders, policy implementers and donors from more than 80 countries. The event was organized by the e-Governance Academy (eGA), the Ministry of Foreign Affairs of Estonia and the Estonian Centre for International Development Cooperation and supported by ITL, the European Union, CybExer, Digital Nation, EstoniaHub, FIAP, Recorded Future, the city of Tallinn, Visit Estonia, the World Bank Group and Zetes.



❖ Between 6 and 9 May 2025, representatives of the NCPDP participated in the 33rd edition of the Spring Conference of European Data Protection Authorities, held in Batumi, Georgia.

The Spring Conference this year, hosted by the State Inspector's Office for Personal Data Protection of

Georgia, brought together Data Protection Authorities from across Europe to address issues of common interest, emerging trends and innovative developments in privacy and personal data protection. A key objective of the conference was to promote cooperation by fostering collaboration among different European data protection bodies and the professionals working within them. In addition, the conference served as a unique European platform for sharing experiences and best practices in the field of personal data protection.

The conference slogan for this year was: "A person's most valuable treasure is their identity." The event was attended by 80 representatives, including leaders of various European Data Protection Authorities. The same time, representatives from four European institutions—EUROPOL, EUROJUST, EUROSTAT and EDPB, were also present.

❖ **Between 2 and 3 July 2025**, representatives of the NCPDP participated in the 75th meeting of the International Working Group on Data Protection in Technology (commonly known as the "Berlin Group"), held in Tbilisi, Georgia.



The purpose of the event was to bring together international data protection experts to discuss and analyse the impact of emerging technologies on privacy and personal data security. During the meeting, participants exchanged best practices, presented national innovations and addressed emerging challenges such as neurodata, 6G technology and digital identity, with a view to developing joint recommendations to support the enhancement of data protection standards at the international level.

Over the course of the two-day meeting, the following key topics were addressed:

- Neurodata and its implications for privacy;
- The evolution of 6G technology and related data protection challenges;
- Digital identity;
- Government digital services and data protection within these services (e.g., MY.GOV.GE – the unified electronic services portal of Georgia);
- National presentations on innovations and best practices in data protection.

The event provided a valuable platform for international experience exchange, strengthening cooperation among supervisory authorities and identifying common courses of action in response to new technological challenges. It brought together representatives from 14 countries, as well as delegates from the European Data Protection Supervisor (EDPS) and the Electronic Privacy Information Center (EPIC).



❖ On 12–13 November 2025, representatives of the NCPDP participated in the Moldova Cyber Summit 2025: Stronger Together, an event dedicated to strengthening digital resilience and international cooperation in the field of cybersecurity. The summit explored the strategic, technical and human dimensions of cybersecurity, transforming local and international lessons into concrete actions, while highlighting Moldova's growing role as a regional leader in cyber resilience and European integration.

The summit addressed several key topics, including:

- Strengthening national governance and institutional capacity of the Republic of Moldova in the field of cybersecurity;
- Supporting legislative and operational alignment with European standards;
- Exchanging regional and international experiences in protecting critical systems, as well as individual and democratic processes;
- Promoting public trust and encouraging partnerships between government, private sector and international partners.

The event brought together over 150 leaders and experts from governmental institutions, critical infrastructure sectors, the European Union, NATO and the cybersecurity community. It was organized by the e-Governance Academy (eGA) in partnership with the Ministry of Economic Development and Digitalization of the Republic of Moldova and funded by the European Union through the Moldova Cybersecurity Rapid Assistance project.

❖ Between 3 and 7 March 2025, a representative of the NCPDP participated in the event "***Advancing Human-Centric Public Services: Academy on Designing and Delivering Public Services in a Digital Era***", held in Paris, France.



This first academy marks the beginning of a long-term effort to improve the design and delivery of public services in the Eastern Partnership (EaP) countries, aiming to promote human-centric public service design through intensive knowledge exchange between key state institutions in the EaP countries and the European Union. The event brought together representatives from public service development agencies, e-governance institutions and data protection authorities from the Eastern Partnership region, alongside experts from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the European Union, to discuss and explore the latest developments in service delivery and digital transformation.

This academy is part of a series aimed at strengthening public service reengineering, focusing on digitalisation, quality management and data protection, in order to ensure sustainable and long-lasting reforms in public administrations across the region, while providing citizens with better, faster and more efficient access to services.

The event was the first academy under the regional project ***"Public Administration Reform in the Eastern Partnership Countries III",*** co-organized by the German Agency for International Cooperation (GIZ) and SIGMA.

❖ Between 1 and 5 December 2025, representatives of the NCPDP participated in the third edition of Data Protection Week, held in Brussels, Belgium, an event hosted by the European Commission and the EDPB.



The third edition of Data Protection Week brought together supervisory authorities from the Eastern Partnership and Western Balkan countries, aiming to strengthen institutional capacities and facilitate ongoing alignment with European data protection standards.

During the event, the following key topics were addressed:

International data flows and global governance, recent developments regarding the European framework for international transfers, compliance mechanisms, cooperation with external partners and strategic trends defining the growing role of the European Union in the global data governance architecture;

algorithmic decision-making processes, experts illustrated the risks associated with automated systems, addressing essential principles such as transparency, accuracy and non-discrimination;

EDPB supervisory activities in the field of artificial intelligence (AI), the roles and responsibilities of the EDPS and EDPB in supervising AI systems were highlighted, as well as the coordination mechanisms between national authorities and European institutions to ensure consistent regulatory enforcement;

monitoring emerging technologies, EDPS experts presented tools and activities used to assess the impact of innovative digital solutions;

data protection in the context of AI: new responsibilities of the EDPS in supervising AI systems under the EU AI Act were analysed.

Additionally, activities were organized to facilitate experience exchange between Data Protection Authorities from the Western Balkans and the Eastern Partnership, supported by GIZ and SIGMA experts. Discussions focused on strengthening institutional capacities, addressing operational challenges in supervisory activity and identifying effective cooperation mechanisms across regions.

The event was organized under the project "Public Administration Reform in the Eastern Partnership Countries III", implemented by GIZ and mandated by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and brought together representatives from Data Protection Authorities from Armenia, Moldova, Ukraine, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia and Serbia.

CHAPTER IX

AWARENESS AND TRAINING ACTIVITIES



During the year 2025, the NCPDP continued to make significant progress in fulfilling its objectives, focusing in particular on the development and implementation of activities aimed at informing and raising awareness among the general public about the importance of the field of personal data protection. In this context, a series of educational initiatives and awareness-raising campaigns were carried out, which, on the one hand, tried to explain the rights of individuals regarding the handling of their personal data and, on the other hand, to promote responsible behavior with respect to their protection.

Through these actions, the NCPDP pursued not only an increase in understanding of the legal framework in the field but also the promotion of an organizational and social culture in which respect for the confidentiality and security of personal data becomes an integrated practice in the daily life of every data subject. This approach aims not only to ensure compliance with national and European legislation, but also to strengthen public confidence in the process of personal data protection.

The activities carried out were addressed both to the general public and to representatives of public authorities and school communities through the following actions:

- **Training sessions** organized in physical, online and hybrid formats, adapted to the needs of the participating institutions;
- **Information campaigns and street awareness actions** designed to enhance the general public's awareness of personal data protection;
- **Participation in relevant national events** to promote the right to privacy and best practices in the field;
- **Inter-institutional collaboration** with the *General Police Inspectorate* (GPI), *General Inspectorate of Border Police* (GIBP), *General Inspectorate for Migration* (GIM), *Customs Service* (CS), as well as other public institutions and private sector entities.

Information and Awareness-Raising Activities

Taking into account the increasing topicality and relevance of the subject matter, as well as the constant interest shown by pupils within the campaign ***"Personal Data Protection and Children's Safety in the Online Environment"***, the NCPDP considered it necessary to continue and expand this initiative throughout the year 2025.

The rapid development of technologies, the increasingly easy access of children to online platforms and the diversification of digital risks required the maintenance of an active educational programme capable of responding to the real needs of the school community and contributing to the formation of responsible behaviour in the virtual environment. The campaign pursued the achievement of the following main objectives:

- Increasing the level of awareness regarding personal data protection among pupils;
- Promoting the safe use of the Internet and social networks;
- Informing about digital risks and responsible online behaviour.

Discussions with children focused on the following topics, which attracted the greatest interest:

- General notions and examples regarding the concept of personal data;
- Proper use of photos/videos in the online environment;
- Digital risks and threats;
- Safety on social networks;
- Prevention of dangerous online contacts.

Training activities were carried out at:

27 January - "Ștefan cel Mare" Theoretical High School, Chișinău





27 March - Fundul Galbenei Gymnasium, Hîncești
"Anton Bunduchi" Gymnasium, Hîncești





04 April – "Mihai Stratulat" Theoretical High School, Boșcana commune "Nicolae Bălcescu" Theoretical High School, Ciorescu commune





07 July – Class of the Future, Chișinău





13 October – "Tudor Vladimirescu" Theoretical High School, Chișinău





05 November – "Universul" Theoretical High School, Chișinău





14 November – "Ștefan cel Mare" Theoretical High School, Chișinău





03 December – School of Arts, Ialoveni





The activities carried out had a significant impact, with **378 pupils from the northern, central and southern regions of the country** participating.

Street Information and Awareness-Raising Activities

A series of street information and awareness-raising activities targeting the general public in the field of personal data protection were organized within distinct thematic contexts, contributing significantly to increasing societal awareness.

Thus, on **29 January 2025**, in the context of the celebration of the **European Data Protection Da***y* and on **07 July 2025**, on the occasion of the **17th anniversary of the NCPDP**, representatives of the institution organized street actions in the area of the *Triumphal Arch* in Chișinău. During these activities, a group of NCPDP staff distributed informational materials to passersby, aiming to raise awareness and promote best practices in privacy and personal data protection. Citizens were informed about the concept of personal data, the rights of data subjects, the principles of personal data protection, as well as the security and confidentiality measures that must be respected during data processing. At the same time, examples of non-compliant processing of personal data were presented and practical guidance and recommendations were provided regarding the actions that can be taken in such cases.

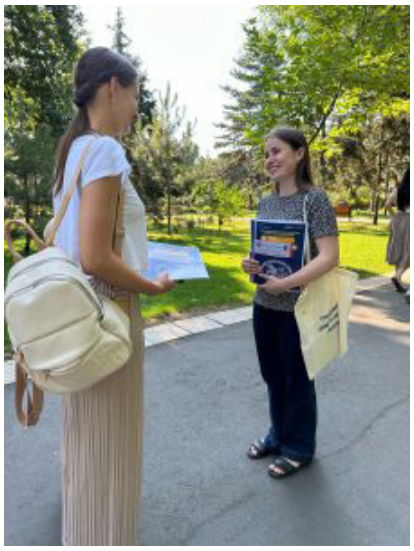
Through the implementation of these activities, the NCPDP reaffirms the importance of personal data protection as a matter of major public interest, emphasizing that ensuring respect for this fundamental right constitutes a shared responsibility, requiring a constant commitment from public authorities, organizations and every individual citizen.

29 January – European Data Protection Day





07 July – 17th Anniversary of the NCPDP







NCPDP Participation in the European Village – Europe Day 2025

On **09 and 17 May 2025**, the NCPDP joined the initiative of the e-Governance Academy, participating in the inauguration of the European Village, an annual event organized on the occasion of Europe Day. Under the slogan ***"Peace, Prosperity, Dignity – Europe is You!",*** NCPDP representatives set up an informational stand where educational materials were distributed and the general public was informed about the importance of personal data protection, including the rights of data subjects, the principles applicable to data processing and security and confidentiality measures. Practical recommendations were also provided to prevent non-compliant data processing, while children were engaged in interactive educational activities aimed at promoting responsible and safe behaviour in the online environment.

09 May – Great National Assembly Square, Chișinău





17 May – Ștefan cel Mare Square, Căușeni





Information and Awareness Campaign "Maximum Vigilance in Sharing/ Providing Personal Data""

During the year 2025, the NCPDP, in collaboration with the General Police Inspectorate and the General Inspectorate of Border Police conducted an information and awareness campaign entitled ***"Maximum Vigilance in Sharing/Providing Personal Data",*** aiming to raise citizens' awareness of the risks associated with the uncontrolled disclosure of personal data.

The activities were carried out in public spaces with high foot traffic, including in traffic, at Chișinău International Airport, as well as within the territorial subdivisions of the GPI, regional directorates of the GIBP and border crossing points, with the involvement of specialized data protection structures within the partner institutions. During the campaign, citizens were provided with informational materials and practical recommendations on protecting personal data contained in identity documents, bank cards and other similar documents. They were warned about the risks arising from sharing copies of such documents or providing personal data for inclusion in various lists or forms without verifying the existence of a legal basis. Additionally, the necessity of checking the legality and purpose of any request for data from third parties was emphasized.

The campaign contributed to strengthening inter-institutional cooperation and promoting a culture of data protection, with the NCPDP reaffirming the role of continuous education and information as essential tools in preventing fraud, identity theft and other forms of abusive use of personal data.

Thus, on:

- 19 mai the activity was carried out with the active involvement of the Personal Data Protection Section within the GPI, as well as the National Inspectorate for Public Security,





- 21 mai, the activity was carried out with the active involvement of the Personal Data Protection Directorate within the GIBP, as well as the Personal Data Protection Service within the Ministry of Internal Affairs.





Training Activities

The reporting year was marked by a significant intensification of training activities carried out by the NCPDP, reflecting the institution's ongoing commitment to strengthening the culture of personal data protection at the national level. In this context, several inter institutional cooperation agreements were concluded, facilitating the organization of structured training sessions adapted to the specific characteristics and needs of each partner institution.

Furthermore, in response to requests from public authorities and the private sector, the NCPDP organized dedicated courses and training sessions aimed at increasing awareness of data subjects' rights, the responsibilities of data controllers, as well as applicable security measures. These activities contributed to promoting a secure and compliant framework for personal data processing.

Within the cooperation between the NCPDP and the General Inspectorate for Migration a Personal Data Protection Training Plan was implemented, targeting employees of the structural, specialized and territorial subdivisions of the GIM. Under this plan, **11 training courses** were conducted for GIM officials, aiming to consolidate knowledge of the fundamental principles of personal data protection, clarify institutional and individual responsibilities in data processing, ensure security and confidentiality measures and properly apply the regulatory framework in daily activities. Approximately **150 GIM representatives** participated in these sessions.

Additionally, based on the Training Plan developed in cooperation with the General Police Inspectorate, **12 training courses** were organized, attended by approximately **732 employees** of GPI subdivisions. The training activities focused on deepening the understanding of personal data protection principles, the obligations of data controllers, lawful access to personal data through state information systems, recording and auditing data access, as well as the implementation of security and confidentiality measures for personal data.





Following the signing of the Training Plan between the NCPDP and the General Inspectorate of Border Police, **7 training courses** were organized for approximately **428 employees** of the Border Police subdivisions. The training activities focused on the lawful, correct and secure processing of personal data within the specific context of Border Police duties, the application of data protection principles in operational activities, compliance with the legal obligations of data controllers, as well as the management of practical situations encountered in the performance of official functions.





A Training Plan was signed between the NCPDP and the **Customs Service**, which included a comprehensive programme for customs officers from the Central Apparatus and the Central, Southern and Northern Customs Offices. The training was conducted from **08 April to 29 May 2025**, with the participation of **343 customs officers**. The courses addressed the principles and legal grounds of personal data processing, the rights of data subjects, data protection and security, as well as practical aspects related to managing security incidents and conducting data protection impact assessments.





During the reporting year, the NCPDP continued to promote cooperation with public authorities and the private sector by organizing, upon their request, training courses in the field of personal data protection. These activities aimed to familiarize participants with the specificities of personal data processing within their operational activities, clarify the applicable legal procedures and strengthen knowledge regarding data confidentiality and security in accordance with the legislation in force.

In this context, the following public authorities and private sector entities benefited from the training activities organized by the NCPDP:

- 13 January – State Enterprise “Moldelectrica”;
- 14 February – maib;
- 13 March – Higher School of Tourism and Hotel Services, ASEM;
- 18 March – The National Agency for the Prevention and Combating of Violence Against Women and Domestic Violence;
- 25 March – National Agency for Solving Complaints;

- 26 March – Probation Office, Chișinău;
- 02 April – National House of Social Insurance, territorial subdivisions;
- 03 April – Municipal Enterprise "Infocom";
- 07 April – Agency for Geodesy, Cartography and Cadastre;
- 19 May – Information Technology and Cyber Security Service;
- 22 May – Refugee Council, Ungheni;
- 03 June – United Nations Population Fund (UNFPA), local public authorities' representatives;
- 06 June – State Chancellery; Local Public Authorities (Level I and II) under Hâncești Territorial Office;
- 13 June – Refugee Council, Cahul;
- 01 July – Moldtelecom;
- 02 July – National Agency for Energy Regulation;
- 03 July – Banks Association of Moldova;
- 12 and 19 July – School for Building Administrators;
- 02 September – National House of Social Insurance;
- 08 September and 13 October – Customs Service;
- 11 September – Post of Moldova;
- 25 September – Investment Agency;
- 01 October – Romanian Investors Association;
- 03 October – Agency for Digitalization in Justice and Court Administration;
- 06 October – Refugee Council, Dondușeni;
- 17 October – National Centre for Sustainable Energy;
- 22 October – Military Academy of the Armed Forces "Alexandru cel Bun";
- 31 October – Ministry of Finance;
- 01 November – School for Building Administrators;
- 06 November – Superior Council of Magistrates;
- 25 November – Parliament of the Republic of Moldova;
- 10 December – State Social Inspectorate;
- 11 December – Ministry of Infrastructure and Regional Development;
- 12 December – Ministry of Culture.









During the courses conducted, **3179 persons** were trained, contributing significantly to increasing compliance with the legal requirements in the field of personal data protection.

Thus, during the reporting period, the NCPDP carried out an extensive training campaign, organizing **84 courses** and training a total of over **3600 persons**. The activities carried out contributed substantially to strengthening the culture of personal data protection in the public sector as well as among young people. The high number of participating institutions confirms the increased level of openness, cooperation and inter-institutional collaboration in the field of personal data protection. Street activities and information campaigns enhanced the visibility and awareness of the importance of data protection at the national level. The NCPDP's participation in major national events facilitated the continuous promotion of the right to privacy and personal data protection, consolidating the institution's role in this field.

During 2025, a wide range of informational materials aimed at raising public awareness of personal data protection were disseminated on the institution's official website and its institutional Facebook account.

At the same time, the social video spot *"Protect Your Personal Data"* was broadcast, receiving extensive media coverage through television, with the purpose of informing and raising awareness among the public about the importance of personal data protection. The video spot addresses the main aspects of personal data protection, including general notions regarding personal data, their types, conditions for disclosure, the persons entitled to request them, as well as the obligations of data controllers to ensure the security and confidentiality of information.

The continuous dissemination of informational materials on the institution's official website and social media platforms, alongside the broadcasting of the video spot, represented an essential component of the institution's efforts to promote a culture of personal data protection, contributing significantly to educating the general public and strengthening a responsible approach to the management of personal information.

CHAPTER X

MANAGERIAL ACTIVITY OF NCPDP



Institutional performance of the NCPDP is directly influenced by the professional competence of its staff, their level of specialization and the results achieved in performing their functional responsibilities. At the same time, an analysis of employee efficiency highlights the importance of institutional management in ensuring the respect of staff rights, implementing effective leadership practices and maintaining a safe and conducive working environment.

According to the structure, approved by Law no. 182/2008, the NCPDP consists of **8 structural subdivisions** and the number of staff is **45 units**, including auxiliar staff. These indicators establish the organizational and regulatory framework within which the NCPDP operates.

At the end of 2025, the total number of employees was **36 employees**, representing a shortfall of 9 positions compared to the staffing - limit. Of the total employed personnel, **2** held the status of public dignitary, **32** were civil servants (including **10** managerial-level civil servants and **22** operational-level civil servants), 1 held a technical service position and 1 served as auxiliary staff.

Under these circumstances, the occupancy rate of public positions and posts provided for in the staffing table was approximately **80%**, reflecting an institutional capacity below the maximum approved level. This situation necessitated workload redistribution and the assumption of additional responsibilities by the employed staff, directly impacting the employee workload, the pace of institutional objective achievement and the complexity of activities performed.

Staff levels in the period 2018-2025

Year	*Units approved*	*Effectively, empoyees*	*Share, %*
2018	45	32	71
2019	45	33	73
2020	45	35	78
2021	45	39	89
2022	45	32	71
2023	45	32	71
2024	45	34	76
2025	**45**	**36**	**80**

In terms of qualifications, the majority of employees hold a university degree in law, complemented by specialists in international relations, public administration, economics and other fields relevant to the institution's activities.

The institution applies the principle of gender equality in recruitment and human resource management processes. However, there is a notable predominance of female employees compared to male employees. In 2025, women represented **72%** (26 employees), while men accounted for **28%** (**10** employees) of the total staff.

The average age of NCPDP employees is 38 years. The age distribution continues the trend observed in previous years, with the largest proportion of employees (40%) aged between 35 and 45 years.

The distribution of employees by age group and gender, according to the type of public positions held, is presented in the table below.

NCPDP staff by age and gender categories

Year 2025	*Total number of persons*		*Positions of public dignity*		*Managerial public function*		*Execution functions*		*Technical service position/ Auxiliary staff*	
	Women	*Men*	*Women*	*Men*	*Women*	*Men*	*Women*	*Men*	*Women*	*Men*
Number of persons	***26***	***10***	***2***	***-***	***8***	***2***	***15***	***7***	***1***	***1***
• < 25 years	*3*	*1*					*3*	*1*		
• 25-35 years	*6*	*2*					*6*	*2*		
• 35-45 years	*10*	*4*			*5*	*2*	*5*	*2*		
• 45-55 years	*6*	*1*	*2*		*3*		*1*	*1*		
• 55-63 years	*-*	*1*						*1*		
• 63 year <	*1*	*1*							*1*	*1*

During the reporting year, the average number of staff was **34.** Over the course of the year, **6** employment contracts were terminated for various reasons, resulting in a staff turnover rate of **18%,** calculated as the ratio of terminations to the average number of employees.

The table below presents the yearly staff turnover dynamics.

Staff turnover

Years	Average number of employees	No. of persons whose service/employment relationship ended	Turnover, %
2018	32	8	23
2019	33	8	24
2020	36	6	18
2021	39	13	35
2022	32	13	37
2023	32	6	18
2024	34	7	21
2025	***34***	***6***	***17***

In the process of human resource management, throughout 2025, the NCPDP applied the procedures for filling vacant public positions through open competitions (external recruitment) and promotion competitions (internal recruitment), in accordance with the applicable legislation.

Thus, **4** external competitions were organized and conducted to fill vacant public positions, with **104** candidate applications submitted. As a result, **7** civil servants were appointed, of whom **5** were debutants.

Additionally, during the reporting year, **4** internal competitions were organized and conducted to identify the most suitable candidates among existing civil servants for the promotion to vacant or temporarily vacant public positions within the authority. Following these internal competitions, **10** civil servants were promoted to immediately higher public positions.

An analysis of the NCPDP staff structure, by length of service, indicates that the largest proportion of employees **(28%)** consists of civil servants with **1 to 2 years** of service, followed by those with over **10 years** of service **(23%).**

Professional training

In order to strengthen institutional capacity, the NCPDP prioritizes human resource development, considering it a key factor in enhancing the efficiency of its activities and improving the quality of services provided.

The continuous professional development of staff is carried out in accordance with the provisions of Annex No. 10 to Government Decision No. 201/2009, which regulates the application of Law No. 158/2008 on the Public Service and the Status of Civil Servants, as well as based on the annual continuous professional training plan of the Data Protection Authority.

During the reporting period, 36 employees participated in various training activities, including individuals whose employment contracts were later terminated. These activities took place in different forms and formats, as follows:

- **8** external training sessions organized by the National Institute of Public Administration and Management, the reference institution in promoting state policies in the field of professional training and development of civil servants at all levels;
- **10** internal training sessions, including trainings on specific activity areas, conducted by the institution's internal trainers.

At the same time, NCPDP staff participated in official business trips abroad, aimed at exchanging experience with similar institutions and adopting their best practices. These activities were carried out through study visits, workshops, conferences, as well as participation in various high-level events and meetings.

Economic and financial activity



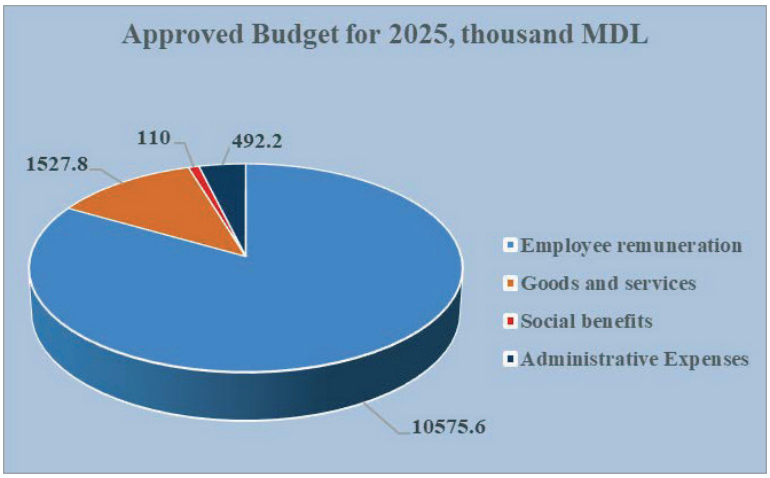
The economic and financial management policy of the NCPDP is aimed at promoting accountability and integrity in the use of public resources, as well as at continuously improving the authority's budget management mechanisms.

In accordance with Article 19 of Law No. 133/2011 on personal data protection, the NCPDP is fully financed from the State Budget, within the limits of the budgetary allocations approved by the annual budget law.

Pursuant to State Budget Law No. 310/2024, for the year 2025, the NCPDP was allocated MDL 12,605.6 thousand. During the year, the institution's budget was adjusted, with an additional MDL 50.0 thousand allocated under Government Decision No. 639/2025 to mitigate budgetary risks related to energy services.

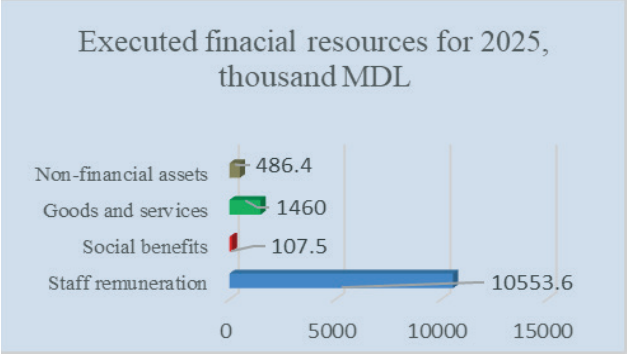
Furthermore, as part of the budget adjustment process, at the NCPDP's request, an additional MDL 50.0 thousand was allocated to cover personnel-related obligations, specifically the payment of severance indemnities for terminated individual employment contracts.

Following these adjustments, the final approved budget of the NCPDP for 2025 amounted to MDL 12,705.6 thousand.



During the reference period, the actual expenditures incurred by the NCPDP amounted to **12,607.5 thousand MDL,** structured as follows:

- Personnel expenses – 10,553.6 thousand MDL;
- Social benefits – 107.5 thousand MDL;
- Expenditures on goods and services – 1,460.0 thousand MDL;
- Non-financial assets – 486.4 thousand MDL.



The budget execution rate for 2025 amounted to **99.2%** of the initially planned allocation, with funds being efficiently utilized to achieve the objectives and responsibilities of the authority.

In accordance with the Annual Public Procurement Plan for 2025, **43** public procurement contracts were awarded, with a total value of **1,377.9** thousand MDL, including **30 c**ontracts for services and **13** contracts for the acquisition of goods, all recorded with the State Treasury.

It should be noted that public procurement procedures were conducted through the Mtender platform and reporting was carried out in accordance with the deadlines established by the applicable regulatory framework.

The execution rate of public procurement contracts for 2025 reached **98.6%** (amounting to **1,358.1** thousand MDL), of which service procurement contracts represented 71.8% (975.4 thousand MDL) and goods procurement contracts represented 28.2% (382.7 thousand MDL).

The authority's budget was utilized in accordance with the planned provisions and financial and public procurement procedures were carried out in full compliance with the applicable legislation.

PROBLEMES AND OBJECTIVES IN THE ACTIVITY OF THE NCPDP

The difficulties faced by the NCPDP over the years largely persist during the period under review, with the institution continuing to face legislative, institutional, functional and public-perception challenges, which directly affect the efficiency of the exercise of its statutory responsibilities, its institutional responsiveness and the sustainable development of the personal data protection field at national level.

Although positive developments have been recorded, including the modernization of the general regulatory framework through the adoption of Law No. 195/2024, which will enter into force on 23 August 2026, the structural problems identified in previous periods persist, having a systemic nature and requiring coordinated interventions at both legislative and institutional levels. The main challenges identified are as follows:

- The need to adopt the draft law on personal data protection processed for the purposes of preventing and combating crime. The adoption of Law No. 195/2024 on the personal data protection represents a significant step forward in the process of harmonising national legislation with the European Union acquis, ensuring the faithful transposition of *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC*.

However, the regulatory framework remains incomplete in the absence of a distinct and comprehensive regulation governing the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, detection, investigation and prosecution of criminal offences, as well as the execution of criminal penalties.

With the repeal of Law No. 133/2011 on personal data protection, the lack of a special law transposing Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, detection, investigation, or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties and on the free movement of such data and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA, will create a regulatory vacuum concerning the legal regime applicable to such processing operations. This situation will adversely affect both the protection of the fundamental rights of data subjects and the legal certainty of the authorities involved.

The relevant draft law has been prepared and submitted for inter-institutional review, as well as for expert assessment by the European Commission, General – Department for Justice and Consumers; however, it is imperative to accelerate its promotion and adoption in the near term, so that the legislative act enters into force concurrently with Law No. 195/2024.

- The impact of the number of petitions addressed to the NCPDP concerning civil-law disputes. During the reporting period, the authority was notified of a substantial number of petitions submitted by citizens, a significant proportion of which relate to civil-law disputes (such as

disputes between neighbours or spouses, contractual disagreements, or cases pending before courts or administrative bodies). Although such matters should be resolved through legal mechanisms specific to civil law, petitioners frequently invoke, in a formal manner, alleged infringements of personal data protection legislation.

The analysis of these petitions indicates that, in many cases, data protection issues do not constitute the core element of the complaint, leading to the allocation of resources to the examination of matters that fall outside the authority's mandate. This situation limits the institution's capacity to focus on relevant cases requiring in-depth analysis and complex involvement.

In this context, strengthening the preliminary complaint assessment procedure, in line with the authority's statutory responsibilities, remains a priority, in order to ensure the optimal use of institutional resources and to focus activities on core areas of competence

- The discriminatory level of remuneration of NCPDP civil servants. The current level of remuneration of NCPDP staff continues to be lower than that applicable to other public authorities with comparable control and supervisory mandates, including institutions that process significant volumes of personal data and are subject to oversight by the NCPDP. This salary disparity directly affects the institution's ability to attract and retain qualified specialists in a field characterised by a high degree of technical and legal complexity and by a pronounced national shortage of experts.

The remuneration mechanism currently applicable to NCPDP staff does not adequately reflect the responsibility, complexity and risks associated with the activities performed and, in effect, runs counter to the principles of equality, equity and coherence enshrined in Law No. 270/2018 on the unified public sector remuneration system. The persistence of this situation seriously undermines the institutional capacity of the NCPDP and jeopardises its role in the context of the Republic of Moldova's European integration process

- The insufficient number of staff in relation to the specific nature and the steadily increasing workload. The insufficient number of employees, particularly within the General Department of Surveillance and Conformity and the Legal Department, is disproportionate to the growing volume and diversity of activities carried out by the NCPDP. The same civil servants are simultaneously involved in the examination of petitions, the conduct of compliance inspections, the exercise of duties as ascertaining agents, the representation of the institution before courts in administrative and contraventional proceedings, the drafting and endorsement of draft normative acts, as well as in training and professional development activities and participation in bilateral screening exercises within the European integration process.

This constant overwork, in the absence of effective institutional mechanisms for workload redistribution and internal capacity-building, adversely affects the quality of administrative decision-making, procedural timelines and staff stability. The situation is further exacerbated by the low level of remuneration, which leads to staff turnover and the loss of accumulated institutional memory and expertise.

- The lack of adequate safeguards for NCPDP staff. NCPDP personnel do not benefit from appropriate institutional safeguards commensurate with the risks inherent in supervisory and control activities, particularly in cases involving sensitive matters or the oversight of entities with a high degree of influence. Instances have been identified of pressure, intimidation, or abusive challenges to the actions of staff members carried out in the performance of their

official duties, before various bodies, by petitioners or entities subject to inspection.

This vulnerability undermines the functional independence of the supervisory authority and creates conditions that may inhibit the impartial and effective exercise of statutory powers by employees, making it necessary to establish additional safeguards to protect staff involved in control and sanctioning activities

- The inefficiency and insufficiency of coercive enforcement mechanisms in cases of unlawful processing of personal data. Until the full entry into force of the new law on personal data protection, the coercive mechanisms available to the NCPDP have been affected by the dual and contradictory nature of the procedures for challenging the acts issued by the authority. This situation has manifested itself in the parallel examination of the same findings and administrative acts both in administrative litigation proceedings and within contraventional procedures.

The duplication of procedures has reduced the dissuasive effect of the sanctions imposed and has undermined the effectiveness of supervisory activities. It is anticipated that the new provisions of Law No. 195/2024 will contribute to clarifying and enhancing the efficiency of procedural and sanctioning mechanisms.

- The abusive invocation of personal data protection provisions. There continues to be a practice among certain information providers of unjustifiably invoking personal data protection rules to refuse the provision of information of public interest. This erroneous approach distorts the purpose of the legislation in the field and undermines the exercise of the constitutional right of access to information, as well as the transparency of public authorities' activities.

- Continued access to personal data stored in state automated information resources via the SIC "Acces-Web" and COI systems. In many cases, the identification of the user, the purpose and the legal basis for access is limited or hindered, creating significant difficulties in ensuring and monitoring the traceability of data access.

In this context, there is a clear need to extend access to state registries and information systems through the interoperability platform (MConnect) as a mechanism to enhance accountability and control over data processing

- The low level of public awareness regarding the risks associated with the disclosure of personal data. Despite information campaigns and awareness-raising activities, the population's understanding of the risks linked to the uncontrolled disclosure of personal data remains insufficient. Individuals continue, under various pretexts, to provide copies of identity documents and sensitive data (such as IDNP, bank details, income, pensions, etc.) without verifying the legality of the collection or the purpose for which these data will be used.

This behaviour increases the risk of fraud, misuse of data and violations of the right to privacy, highlighting the need to intensify public education and awareness-raising activities

The objectives of the NCPDP for 2026 are essential to take appropriate action to address the concerns highlighted above. Thus, the basic objectives outlined for the immediate future, but not limited to those described below, will focus on ensuring:

- ***Implementation of the necessary actions to ensure the proper functioning of the NCPDP upon the entry into force of Law No. 195/2024 on personal data protection,*** both in terms of institutional management and through the drafting and adjustment of the internal regulatory framework.

- ***Alignment of the national legal framework on personal data protection with the latest European regulations*****,** through the approval by the Parliament of the Republic of Moldova of the draft law on personal data protection for the purpose of preventing and combating crime.
- ***Strengthening the administrative and institutional capacities of the NCPDP*****,** particularly regarding human resources, including through activities aimed at improving the skills and knowledge of employees.
- ***Continuing to carry out tasks derived from the National Action Plan for the Republic of Moldova's accession to the European Union for 2024–2027 and from the Roadmap approved by Government Decision No. 275/2025 for the approval of the "Rule of Law" Roadmap (a reference criteria in Moldova's EU accession process).***
- Continuing and expanding ***public awareness activities on the importance of personal data protection*****,** both from the perspective of respecting/understanding data subjects' rights and ensuring the fulfilment of obligations by personal data controllers.
- Contributing to the ***correct interpretation and proper application of legal provisions in the field of personal data protection*** by actors involved in data processing, including by ensuring a balance between legal provisions related to the right of access to public information, freedom of expression and personal data protection.
- ***Raising awareness among development partners in the implementation of joint projects*** **to** ensure an adequate level of personal data protection in the Republic of Moldova.